



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



الشريعة الإسلامية

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

الصفحة

السؤال

س ١ : اذكر دليل واحد فقط من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة علي مشروعية الميراث ؟

صه

س٢ : وضع الحكمة من تشريع الميراث ؟

ص٦

س٣ : اشرح بالتفصيل أسباب الميراث ؟

ص٨

س٤ : وضع موقف القانون من ميراث المطلقة بائناً أثناء فترة العدة ؟

ص١٠

س٥ : وضع شروط إستحقاق الميراث ؟

ص١٠

س٦ : من موانع الميراث القتل وضع آراء الفقهاء في نوع القتل المانع من الميراث وموقف القانون ؟

ص١١

س٧ : تكلم عن إختلاف الدين كأحد موانع الميراث ؟

ص١٣

س٨ : تكلم بالتفصيل عن سداد الديون كأحد الحقوق المتعلقة بالتركة مبيناً أثر الموت علي الديون المؤجلة ؟

ص١٨

س٩ : وضع اثر الموت علي الديون المؤجلة مبيناً آراء الفقهاء وموقف القانون ؟

ص٢٠

س١٠ : وضع من يرث النصف والثلاثين من الورثة ؟

ص٢٤

س١١ : بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث : توفي عن زوجتين وأبن وأب والتركة ١٨٠ ألف جنيه ؟

ص٢٥

س١٢ : توفي عن زوجة – أم – أب – بنت أبن والتركة ٧٢٠ ألف جنيه ؟

ص٣١

س١٣ : وضع اقسام العصبه النسبية ؟

ص٤٢

س١٤ : توفيت عن زوج وأم حامل من أبيها وأخ شقيق والتركة ٤٨ ألف جنيه ؟

ص٤٦

س١٥ : تكلم عن الحجب وأنواعه ؟

ص٥٥

أحكام التركات

نظرة في نظام الميراث في الشرائع السابقة ومقارنته بالتشريع الإسلامي

نظام الميراث في القانون الروماني

كان الميراث عند الرومان في بادئ الأمر يتخذ شكل الوصية، وفي فترة لاحقة تغيرت هذه الصورة، وظل الأمر كذلك فترة من الزمن حتى جاء الإمبراطور "غسطنقيوس" سنة ٥٢٩م بنظام للميراث أقرب إلى روح العدالة؛ حيث اتخذ من القرابة أساسا للميراث.

والأقارب الوارثون في هذا النظام مقسمون إلى طبقات هي على الترتيب :

١ - طبقة الفروع :

يقصد بهم أولاد المتوفى وأولادهم ذكورا كانوا أم إناثا.

٢ - طبقة الأصول :

يقصد بهم الأب والأم والأجداد، وهؤلاء لا يستحقون الميراث إلا عند عدم وجود فروع للمتوفى.

٣ - طبقة الدواشي :

لا ينتقل إلى هذه الجهة إلا بعد فقد الجهتين السابقتين.

نظام الميراث عند اليونان

ارتبط الميراث عند اليونانيين بفكرة العائلة وتخليد ذكراها، ولذا فقد مر الميراث عندهم بمراحل ثلاث:

المرحلة الأولى :

وكان الميراث يتم فيها عن طريق الوصية أمام الجمعية المليية.

المرحلة الثانية :

وفي هذه المرحلة تطور نظام الميراث وخلع ثوب الوصية، واتخذ من القرابة أساسا للميراث.

المرحلة الثالثة :

وفي هذه المرحلة حدثت فكرة جديدة دعمها القانون، ومضمونها أن الرجل عندما يريد أن يزوج ابنته كان يدفع لها جزءا من المال يساعد في حياتها المستقبلية بعد الزواج، عوضا عن حقها في الميراث.

نظام الميراث في الشريعة اليهودية

ويقوم نظام الإرث عند اليهود على الأسس الآتية :

- ١- **تنتقل** التركة إلى الأقارب الذكور متى قامت بهم أحد الأسباب الآتية، وهي على الترتيب (البنوة، والأبوة، والأخوة، والعمومة).
- ٢- حرمان الإناث من الميراث، فلا يكون لهن حظا في الميراث، وليس لهن سوى حق الإنفاق عليهن حتى يتزوجن أو يبلغن سن الزواج، كما يكون للبنات أيضا من التركة قيمة مهرها بقدر ما كان يظن أن يعطيها أبوها.
- ٣- فإذا توفي الأب انحصر الميراث في أبنائه الذكور فقط دون أن يشاركهم فيه أحد.
- ٤- ليس للأم نصيب في ميراث ابنها أو بنتها، ولكن إذا ماتت هي انتقل الميراث إلى ابنها إن كان موجودا، وإلا ورثتها بنتها، فإذا لم يكن ابن ولا بنت انتقل الميراث إلى أصولها الذكور.

٥. لا تعتبر الزوجية سبباً من أسباب الميراث إلا من طرف واحد، فإذا مات الزوج، فلا ترث فيه زوجته، ولا يكون لها سوى الحق في العيش من تركته ولو كان قد أوصى بغير ذلك. أما إذا ماتت الزوجة فتنتقل تركتها إلى زوجها، حيث إنه الوارث الوحيد لها.
٦. إذا توفي الابن ولم يترك ابناً ولا بنتاً، انتقل الميراث إلى أبيه إن كان موجود، وإلا فلاخوة المتوفى الذكور، وإلا فلاخوته الإناث.
٧. إذا لم يترك المتوفى فروعاً ولا أصولاً، انتقل الإرث إلى حواشيه، الأقرب فالأقرب حتى الدرجة الخامسة، ثم تتساوى الدرجات، دون تفرقة أو تمييز في الأنصبة.
٨. إذا لم يكن للمتوفى أقارب من جهة الفروع أو الأصول أو الحواشي، كانت تركته مباحة لتمليكها أسبق الناس إلى حيازتها.

نظام الميراث في الشريعة المسيحية

نظراً لأن الإنجيل كان يتجه إلى معالجة النواحي الخلقية والروحية، لذا فقد خلا من نصوص تنظيم العلاقات الأخرى، ومن ثم لم يكن للمسيحيين قواعد وأسس تنظم مسائل الميراث.

الدليل ← يقال إن المسيح رفض يقوم بدور القاضي وقال (من أقامني عليكم قاضياً)

نظام الميراث عند العرب قبل الإسلام

انحصرت أسباب الميراث في ثلاثة أسباب:

السبب الأول: القرابة أو النسب:

لا يرث من الأقارب سوى الذكور البالغين الذين لديهم القدرة على حمل السلاح والذود عن القبيلة وحياسة الغنائم، أما النساء والصغار المستضعفين فليس لهم حظ في الميراث.

السبب الثاني: الحلف أو العقد:

ومؤداه أن يتعاقد اثنان على نصرته كل منهما لصاحبه ومؤازرته في حالة السلم والقتال، بأن يقول الرجل للآخر إذا ما أراد ذلك دمي دمك وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك.

السبب الثالث: التبني:

ويقصد به أن يلحق الشخص ولد غيره إليه، فينتسب إليه دون أبيه، فينتسب إليه دون أبيه من النسب، ويكون لهذا الابن بالتبني مثل ما للابن الصليبي من الحقوق.

نظام الميراث في التشريع الإسلامي

مظاهر ندرج التشريع في الميراث

أولاً: الإسلام يجعل من الهجرة والمؤاخاة سبباً من أسباب الميراث:

جعل الإسلام في بداية الهجرة والمؤاخاة من أسباب الميراث، فالمهاجر يرث أخاه المهاجر متى كان مرتبطاً بأخيه المهاجر برابط الأخوة والإخلاص، حتى وإن كان لا يمت إليه بصلة القرابة.

ثانياً: الإسلام يبطل الميراث بالتبني:

قلنا إن الميراث بالتبني كان شائعاً في الجاهلية، فجاء الإسلام وأبطل التبني وأعلم الناس أن الابن المتبنى ليس كالابن الصلي.

ثالثاً: الإسلام يبطل الميراث بالحلف والمعاقدة:

قلنا أيضاً إن الإرث بالحلف كان شائعاً في الجاهلية، وقد أقر الإسلام هذا السبب في بدايته، ثم بعد أن تهيات النفوس لشرع الله نسخه الله بقوله تعالى:

(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم).

رابعاً: الإسلام يجعل للنساء والصغار نصيباً في الميراث:

كان العرب قبل الإسلام يحرمون النساء والصغار الضعفاء من الميراث بحجة أنهم لا يستطيعون حمل السلاح والدفاع عن القبيلة والسعي للاستيلاء على الغنائم، فجاء الإسلام تلك المعتقدات وألغى هذه القاعدة، وجعل لهم نصيباً في الميراث.

مقارنة بين نظام الميراث في الإسلام وبين نظام الميراث في الشرائع السابقة

أولاً: بالنسبة لتوريث الصغار:

العرب قبل الإسلام كانوا يحرمون الأطفال الصغار من الميراث، فلما جاء الإسلام وهو دين الرحمة، رأى أن الطفل الصغير في أمس الحاجة إلى العون والمساعدة حتى يشتد عوده ويقوي على مجابهة أعباء الحياة والسعي طلباً للرزق، فجعل له حظاً في الميراث دون تفرقة بينه وبين الكبير البالغ.

ثانياً: بالنسبة لتوريث النساء:

بعض الشرائع كشرعية اليهود، والعرب قبل الإسلام يحرمون الإناث من الميراث، لذلك كان من العدل أن يجعل الإسلام للمرأة نصيباً في الميراث تستطيع به قضاء حوائجها وتستعين به على تقلبات الدهر.

ثالثاً: بالنسبة لتوريث الزوج والزوجة:

القانون الروماني واليوناني لم يعتبر الزوجية سبباً من أسباب الميراث، فلا يرث كل من الزوجين الآخر إذا مات قبل صاحبه، ولا شك أن في هذا إيقاع للظلم بالزوجة، والتي قد يكون لها دخل في تكوين ثروة زوجها. لهذا كان من العدل أن يجعل الإسلام الزوجية سبباً للميراث، وجعل لكل من الزوجين نصيباً في تركته صاحبه إذا مات قبله.

رابعاً: بالنسبة للإرث بالتبني:

وكان معروفاً في القانون الروماني وعند العرب قبل الإسلام، وعندما جاء الإسلام أبقى عليه فترة من الوقت ثم نقاه نقياً تماماً.

خامساً: بالنسبة للإرث بالحلف والعقد:

وهذا السبب كان معروفاً لدى العرب قبل الإسلام، ولا شك أن هذا السبب في الإرث يحمل الظلم لأقارب المتحالف من النسب، ومن ثم كان عدلاً أن يبطل الإسلام الإرث بهذا السبب.

سادساً: بالنسبة لتوريث الأب والأم:

القانون الروماني يجعل الأب والأم في المرتبة الثانية بعد الفروع، ولا يأخذون شيئاً إذا وجد أحد الفروع للمتوفى. ولا شك أن هذا ظلم بالأبوين، وهما سبب وجود الابن في الحياة، ومن ثم كان من العدل أن يكون لهما حظ في تركته فرعهما ابناً كان أو بنتاً.

القانون الذي يحكم الميراث في مصر:

يطبق في المسائل المتعلقة بالمواريث في مصر في وقتنا الحاضر القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣م، بعد أن كان القضاء يطبق القول الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة إذا عرضت عليه منازعة في شأن أحكام الميراث. وهذا القانون قانون شرعي ويسري على جميع المصريين مهما اختلفت ديانتهم.

أسس الميراث وموضوعه

حقيقة الميراث ومشروعيته وحكمة تشريعه

حقيقة الميراث

أولاً : حقيقة الميراث في اللغة :

- 🕌 **الأول** ← البقاء ومنه اسم الله تعالى الوارث أي الباقي بعد فناء الخلق.
- 🕌 **الثاني** ← انتقال الشيء من شخص إلى آخر، سواء كان هذا الانتقال حسيًا، كانتقال مال الشخص إلى خلفه، أو معنويًا كانتقال المجد والعلم، ومنه قوله ﷺ العلماء ورثة الأنبياء.

ثانياً : حقيقة الميراث في الاصطلاح الشرعي :

- 🕌 عرفه البعض.. بأنه **الخلافة** عن الميت فيما يتركه من أموال أو حقوق معلقة بها بسبب قرابة أو زوجية أو ولاء.
- 🕌 **علم الميراث** ← "فهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث".
- 🕌 ويسمى بعلم الفرائض أيضاً، والفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض، وهو نصيب أو سهم مقدر شرعاً للوارث.
- 🕌 **وهذا العلم كما ذكر الشافعية يحتاج إلى ثلاثة علوم :**

- ١- العلم الأول :- **الفتوى** ← بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة.
- ٢- العلم الثاني :- **النسب** ← بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب، وكيفية انتسابه إليه.
- ٣- العلم الثالث :- **الحساب** ← بأن يعلم من أي حساب تخرج المسألة.

س ١ : اذكر دليل واحد فقط من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة علي مشروعية الميراث ؟

مشروعية الميراث وفضل تعلمه

أولاً : مشروعية الميراث :

- 🕌 تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تدل على مشروعية الميراث.
- ١- دليل مشروعية الميراث من الكتاب :**

🕌 **آيات كثيرة، كقوله تعالى :**

(**للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً**) .

🕌 قد دلت هذه الآية على مشروعية ميراث الرجال والنساء من تركته أقاربهم على وجه الإجمال.

قوله تعالى أيضاً (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم) .

🕌 وبعد هذه الآيات المجملات جاءت آيات الموارث لتبين على وجه التفصيل نصيب كل وارث على نحو محكم دقيق.

في ميراث الأولاد جاء قوله تعالى :

(**يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلهما النصف**) .

في ميراث الأبوين قال تعالى : (ولأبوية لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين) .

في ميراث الزوج : قال تعالى :

(**ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين**) .

في ميراث الزوجة والزوجات قال تعالى :

(**ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين**) .

٢- دليل مشروعية الميراث من السنة:

- قوله ﷺ في شأن البدء بأصحاب الفروض ثم العصباء "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلاؤولى رجل ذكر". وفي شأن ميراث الحمل روى عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا استهل المولود وورث". وفي شأن ميراث ذوي الأرحام قال النبي ﷺ: "من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه". وفي جعل اختلاف الدين مانعا من الميراث يقول ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". ويقول ﷺ أيضا: "لا يتوارث أهل ملتين شتى".

٣- دليل مشروعية الميراث من الإجماع:

- كذلك ثبتت بعض الأحكام المتعلقة بالمواريث عن طريق الإجماع، المتمثل في اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته على حكم شرعي عملي. وقد وقع الإجماع بهذه الصورة في مسائل المواريث، ومن ذلك إجماع المجتهدين على جعل الجد كالأب عند عدم وجوده، وجعل الجدة كالأم عند عدم وجودها، وجعل الأخ لأب كالأخ الشقيق عند عدم وجوده، وبنت الابن كالبنت الصليبية عند عدم وجودها.

ثانياً: فضل علم الميراث ونعلمه:

- علم الميراث من أفضل العلوم شرفاً، وأعلىها قدراً، وأكرمها منزلة، وهو باب عظيم من أبواب العلم، وتعلمه فرض من فروض الدين، لما يرويه ابن مسعود عن رسول الله ﷺ: أنه قال: "تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يخلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما". قد حث النبي ﷺ في هذا الحديث على طلب علم الفرائض وتعليمه للناس، والاعتناء بأمره. كما جاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "تعلموا الفرائض وعلموها للناس، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي". ففي الحديث ترغيب في تعلم الفرائض، وتحريض على حفظها وإعلاء شأنها، حتى بلغ الأمر بالنبي ﷺ أن عدها نصف العلم. وقد ورد في فضل علم الميراث أيضاً قوله ﷺ: "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة". ونظراً للمكانة السامية لعلم الميراث فقد اهتم الصحابة به أيما اهتمام، وأولوه من العناية ما جعلهم على دراية تامة بمسائل وقواعده، حتى إنهم جعلوه موضع حديثهم، ومناظراتهم ومناقشاتهم وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: "إذا تحدثتم فليحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتهم فليلهوا بالرعي".

س ٢: وضع الحكمة من تشريع الميراث ؟

حكمة تشريع الميراث

أولاً: نظام الميراث يوافق الفطرة الإنسانية:

- التملك غريزة في النفس البشرية، فالإنسان بفطرته يحب المال ويحرص عليه، ويوجه كل طاقاته للحصول عليه، ويطلق كل باب للوصول لأسبابه، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الغريزة في قوله تعالى: (وتحبون المال حباً جماً). ولما كان الإنسان مفطوراً على حبه لأبنائه؛ لأنهم ذكراه من بعده؛ لأنه يعلم أن له أجلاً معلوماً وساعة لا ريب فيها (فإذا جاء أباهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)؛ لذا فكان حريصاً على أن يكون ما جمعه من مال سيذهب إليهم، حتى يؤمن لهم مستقبلهم، ويساعدهم على تقلبات الدهر ونوائبه.

وقد راعى الشرع الحكيم هذه الفطرة بإقراره نظام الميراث، ليتيقن الإنسان أن ما جمعه من مال لن يذهب هدرًا، وإنما سيتمتع به أبناؤه من بعده، ومن ثم كان نظام الإرث في الإسلام موافقًا للفطرة الإنسانية منسجمًا مع الغرائز البشرية.

ثانيًا: الميراث يدفع إلى المزيد من بذل النشاط والجهد:

الإنسان بفطرته يحب أبناؤه، وهو في هذه الحياة لا يسعى للحصول على ما يسد حاجاته فقط، بل أنه يكثف الجهد للحصول على ما يسد حاجات أبناؤه وأسرته. ونظام الإرث خير حافز على هذا، فإن الشخص الذي يعمل وفي شعوره أن ثمرة جهوده لن تقف عند حياته القصيرة المحدودة، بل ستمتد لينتفع بها أبناؤه وحفدته. أما إذا لم يكن هناك توارث، فلاشك أن جهد الإنسان سيقبل وتضعف همته عن الإنتاج.. ولاشك أن ذلك سيكون له أثره على الإنتاج وعلى النشاط الاقتصادي داخل الدولة.

ثالثًا: الميراث وسيلة من وسائل تفنيت الثروات ومنع تكديسها:

من أهداف تشريع الميراث منع تكديس الثروات في أيدي فئة قليلة، فلو ترك أمر توزيعه، لأدى ذلك إلى استحواذ الأقوياء عليه دون الضعفاء، وتكون هناك طبقة ثرية جدًا، وأخرى ضعيفة تتكفف الناس، ومن هنا يظهر الفروق بين الطبقات، وما يترتب على ذلك من الحقد والكراهية. أما في نظام الميراث فتنتقل الملكية الواحدة إلى العديد من الذرية والأقارب بمجرد وفاة المالك، وتفتت الثروة الكبيرة إلى ثروات صغيرة ومتوسطة، وتتوزع على أكبر عدد ممكن من مستحقيها، ذكورا كانوا أم إناثًا، صغارا كانوا أم كبارًا، توزيعًا عادلاً لا ظلم فيه ولا شطط تطمنن إليه النفوس، وتطيب به القلوب.

رابعًا: الميراث في الإسلام يحقق الضمان والتكافل الاجتماعي داخل الأسرة:

الإرث في الإسلام مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة والأجيال المتعاقبة، حيث يستفيد أقارب المتوفى بتركته بعد انتقالها إليهم، وبهذا يجد الصغير واليتيم والأرمل ما يسد حاجاتهم، ويساعدهم على العيش داخل المجتمع، دون أن يكونوا عالة عليه، وبهذا يخف العبء عن كاهل الدولة في رعاية ذوي الحاجة.

خامسًا: الميراث في الإسلام يراعي حاجة مستحقه:

رأى الإسلام في توزيعه للميراث بين مستحقيه مدى حاجتهم إلى المال، فكلما ازدادت هذه الحاجة، ازداد النصيب من التركة، وكلما قلت الحاجة، قل معها النصيب المستحق، ولهذا جعل نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل؛ لأن حاجة الرجل إلى المال أكثر من حاجة المرأة، لكثرة ما عليه من أعباء وتكاليف مالية، إذ يقع على عاتقه تبعات الإنفاق على نفسه وأقاربه ممن تلزمه نفقته متى كان قادرًا على ذلك، وكانوا في حاجة إلى الإنفاق عليهم.

المرأة فهي مكفية المؤونة منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها، فقبل زواجها، نفقتها على والدها وأقاربها ممن تلزمهم نفقتها، وبعد زواجها تنتقل تبعات الإنفاق إلى زوجها، حتى ولو كان لها ما لها الخاص.

لهذا رأى الشرع الحكيم ذلك الذي يبذل من يده فأعطاه أكثر من التي تأخذ من غيرها بحق الشرع، ورغم أن هذه الحكمة واضحة جلية، إلا أن بعضًا من ذوي النفوس الضعيفة والأغراض الدنيئة، يقولون إن الإسلام ظلم المرأة وهضم حقها، بأن جعلها على النصف من الرجل في الميراث.

ونقول لأمثال هؤلاء ومن ينساق وراءهم: إن الإسلام كرم المرأة أيما تكريم، وأولاهها من العناية والرعاية ما لا تحظ به في شريعة وضعيتها أو سماوية في الشرق والغرب، في القديم والحديث على حد سواء.

ومن مظاهر هذا التكريم:

١- **تحريم وأد البنات** - وكانت عادة متأصلة لدى العرب في جاهليتهم، حيث كان أحدهم إذا بشر بالأنثى، ترى الوجوه تملؤها غيرة وترهقها قفرة، فجاء الإسلام ودفع عن البنت هذا الاستخفاف ووقاها من ذل الاستبداد والاستعباد، ورفع لها شأنها ومنحها من الحقوق ما لم تحلم به أنثى في ديانته من الديانات، فحرم وأدها.

٢- **سوى الإسلام بين المرأة والرجل في شئون التقوى وفي القرب من العلي الأعلى** - وجعلها في مقام الحدود العبادات البدنية والطاعة على قدم المساواة مع الرجل.

٣- أعطى الإسلام الحق للمرأة في الميراث بعد أن كانت محرومة منه ← بل أنها كانت تعتبر ضمن عناصر التركة، فكان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بأمراته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء وزوجها، فجاء الإسلام وعظم المرأة ونهى الأولياء عن ذلك، قال تعالى:

(يا أيها الذين آمنوا لا يبل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبن ما أتيتهن من).

٤- والإسلام فوق هذا وإن كان جعل المرأة على النصف من الرجل ← إلا أنه غمرها برحمته وفضله، فهي شقيقة الرجل ورفيقته في الحياة، وهي سكنه وراعيته أولاده، وبها تنشأ الفراش الصالحة، والنبت الطيب. وقد ربط الله بينها وبين زوجها برباط المودة والرحمة لكي يتم تكوين الأسرة الصالحة على خير وجه.. قال تعالى:

(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك

لآيات لقوم يتفكرون).

أسس الميراث

أركان الميراث

أركان الميراث ثلاثة:

- 👤 الأول (المورث) ← الشخص المتوفى، والذي ترك مالا، ويراد قسمته على ورثته من بعده.
- 👤 الثاني (الوارث) ← الشخص الذي قام به سبب من أسباب الميراث، بأن كانت هناك رابطة بينه وبين الميت، يترتب على وجودها أن يكون صاحب حق في تركته.
- 👤 الثالث (الموروث) ← ما خلفه الميت من أموال وحقوق تكون محلا للميراث بعد وفاته.

س ٣: اشرح بالتفصيل أسباب الميراث ؟

أسباب الميراث

السبب الأول: القرابة:

👤 يقصد بالقرابة تلك الصلة الناشئة عن الولادة، وهي يطلق عليها القرابة الحقيقية، وهي تشمل فروع الميت كأبنائه، وأصوله كأبائه وأجداده، وحواشيه كإخوته، والوارثون بهذه الجهة ليسوا على درجة واحدة في قوة استحقاقهم للميراث، وإنما ينقسمون إلى طوائف ثلاثة:

- ✓ الطائفة الأولى :- (أصحاب الفروض) ← ويقصد بهم كل وارث له نصيب مقدر شرعا كالنصف أو الثلث مثلا، بحيث لا يزيد عنه إلا بالرد ولا ينقص عنه إلا بالعول، وهم عشرة أشخاص، ثلاثة من الرجال: وهم الأب والجد الصحيح والأخ لأم، وسبع من النساء وهن: الأم والجدة الصحيحة والبنات وبنت الابن والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
- ✓ الطائفة الثانية:- (العصابات النسبية) ← وهم أقارب الميت الذين ينتسبون إليه ليس عن طريق الأنثى وحدها كالابن والأخ الشقيق والعم، وهؤلاء ليس لهم نصيب مقدر شرعا، وإنما يأخذون التركة كلها عند الانفرد، أو ما تبقى منها إذا كان هناك صاحب فرض، وقد لا يأخذون شيئا بالمرّة، إذا لم يتبق شيء بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.
- ✓ الطائفة الثالثة:- (ذووا الأرحام) ← وهم أقارب الميت الذين ليسوا من أصحاب الفروض، ولا من العصابات كالخال والخالة والعمّة وابن البنت وابن الأخت.

حتى تكون الزوجية سبباً للميراث، لابد من توافر شرطين:-

الشرط الأول: أن تكون علاقة الزوجية ناشئة عن عقد زواج صحيح:

الذي استجمع أركانه وشروط صحته وانعقاده، فإذا كان العقد صحيحاً ومات أحدهما قبل صاحبه، ورثه الآخر سواء تم دخول في هذا العقد أم لا، لعموم قوله تعالى:

(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد).

إذا كان عقد الزواج باطلاً، كما لو فقد ركناً من أركانه أو شرطاً من شروط انعقاده، فلا إرث للزوجين بناء عليه؛ لأن العقد الباطل هو والعدم سواء، حتى ولو حدث فيه دخول وكذلك الأمر إذا كان عقد الزواج فاسداً، وهو الذي استوفى أركانه وشروط انعقاده، ولكنه اختل فيه شرط من شروط الصحة كالزواج بغير شهود. أما إذا كان الفساد مختلفاً فيه كالزواج بغير ولي، فإن هذا الزواج يكون سبباً للميراث، مادامت الزوجية قائمة لم تفسخ.

الشرط الثاني: أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة:

متى كانت الزوجية صحيحة، فلا بد من شرط آخر، وهو قيام الزوجية حقيقة أو حكماً. وتكون الزوجية قائمة حقيقة، إذا كانت هذه العلاقة مستمرة بينهما حتى وفاة أحدهما، دون أن يحصل انفصال بينهما بطلاق أو فسخ.

وتكون الزوجية قائمة حكماً، إذا كانت الزوجية معتدة من طلاق رجعي، وهو الذي يجوز للزوج مراجعة زوجته فيه مادامت في العدة، فإذا مات أحد الزوجين قبل انتهاء العدة، ورثته الآخر، سواء تم الطلاق في حال الصحة أم المرض.

إذا كانت الزوجية معتدة من طلاق بائن، فإن حكم الميراث يختلف بحسب ما إذا كان الطلاق وقع في حال الصحة أو حال المرض.

فإذا وقع الطلاق في حال الصحة، أو حال المرض بناء على رغبة الزوجة وطلبها، فإذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة، فإنه لا يرثه الآخر، سواء كان المتوفى هو الزوج أم الزوجة؛ لأن الطلاق البائن يقطع رابطة الزوجية، فيصير كل من الزوجين أجنياً عن الآخر بمجرد حصوله، فليست هناك زوجية قائمة بينهما، لا حقيقية ولا حكماً، كما أنه لا توجد سوء نية لدى الزوج في إيقاع الطلاق فراراً من الميراث.

إذا وقع الطلاق في مرض الموت، على غير رغبة الزوجة، ودون طلب منها، فإنه يفرق في الحكم بين ما إذا كان المتوفى هو الزوج أم الزوجة.

فإذا كانت الزوجة هي التي توفيت، وكانت لا تزال في العدة، فلا حق للزوج في ميراثها، لانقطاع رابطة الزوجية بالطلاق البائن.

وإذا كان المتوفى هو الزوج، ففي ميراثها منه خلاف بين الأئمة، موضحة على الوجه التالي:

✓ **ذهب الحنفية** → إلى ميراث الزوجية من زوجها الذي طلقها بائناً في مرض موته، مادامت في العدة، فإذا انقضت عدتها، فلا ميراث لها لانقطاع رابطة الزوجية بالكلية ووجهتهم في ذلك أن الزوج ما طلق زوجته في مرض موته إلا بقصد الإضرار.

✓ **ذهب المالكية** → إلى أنها ترث في أثناء العدة وبعد انقضائها، حتى ولو تزوجت زوجاً آخر.

✓ وقد وافق الإمام أحمد الحنفية في توريث الزوجة من زوجها الفار من ميراثها، مادامت في العدة، معاملة له بنقيض قصده.

✓ **ذهب الشافعي** → في القول الصحيح إلى عدم إرث الزوجة، حتى ولو حدثت الوفاة أثناء العدة، لزوال رابطة الزوجية بالطلاق البائن، ومن ثم لم يعد هناك سبب للإرث.

لعل **الراجح في ذلك** → هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية ومن وافقهم من القول بإرثها ما لم تنقض عدتها؛ لأن هذا الزوج، ما ابتغى من وراء طلاقه سوى الفرار من الميراث، فكان من العدل معاملته بنقيض قصده، معاقبة له.

س ٤ : وضع موقف القانون من ميراث المطلقة بائناً أثناء فترة العدة ؟

موقف قانون الميراث:

جاء في قانون الميراث الحالي في المادة ١١: "تعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق، ومات المطلق في ذلك المرض، وهي في عدته"، ويتبين لنا من خلال هذه المادة أن القانون أخذ بمذهب الحنفية، حيث اعتبر الزوجة المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة، ومن ثم يكون لها الحق في ميراث زوجها (المطلق) متى توافرت الشروط الآتية:-

- ١- أن يموت المطلق عقب هذا المرض مباشرة ← سواء كانت الوفاة بسببه أم بسبب شيء آخر.
- ٢- أن تقع الوفاة أثناء فترة العدة ← أما إذا تمت بعد انقضائها، فلا توارث، لانقطاع رابطة الزوجية وزوال آثارها.
- ٣- أن يقع الطلاق على غير رغبة الزوجة ودون طلب منها ← أما إذا رضيت به، أو طلبته، فلا إرث لها لانتهاء تهمة الفرار من الميراث.
- ٤- ألا يكون الزوج مكرهاً على إيقاع الطلاق في ذلك المرض ← إذا الإكراه بعدم الإرادة، فلا يتحقق قصد الفرار وتهمته.
- ٥- أن تظل الزوجة أهلاً للميراث منذ حدوث الطلاق ← وحتى لحظة الوفاة.

السبب الثالث: الولاء:

يقصد بالولاء المحبة والنصرة والقربة، ويتنوع باعتباره سبباً من أسباب الميراث إلى نوعين:-

النوع الأول: ولاء العتاقة:

فإذا تفضل السيد على عبده وأنعم عليه بالعتق، نشأ عن ذلك صلة بينهما، بمقتضاها يحق للسيد "المعتق" وعصبته، أن يرثوا العبد "المعتق" إذا لم يكن له وارث آخر من أقاربه.

النوع الثاني: ولاء الموالاة:

يقصد به أن يتفق اثنان على أن يعقل كل منهما عن الآخر إذا كانت هناك جنائية، وأن يرثه إذا مات قبله.

موقف قانون الميراث:

نصت المادة السابعة من قانون الميراث على "أسباب الإرث: الزوجية والقربة والعصوبة السببية".

س ٥ : وضع شروط إستحقاق الميراث ؟

شروط الميراث

الشرط الأول: موت المورث:

- لما كان الإرث خلافة في المال، كان من الضروري أن يموت المورث حتى تتحقق هذه الخلافة وينتقل المال إلى الورث. وهذا الموت قد يكون حقيقة أو حكماً، أو تقديرًا.
- فيكون الموت حقيقة بانعدام الحياة بعد وجودها، ويتحقق ذلك بالمشاهدة والمعينة، كأن يشاهد المورث على فراش الموت.
- كما قد يتحقق بالشهرة والاستفاضة كأن يصل خبر الوفاة إلى مسامع من لم يشاهد الواقعة ويذيع بينهم ويكون الموت حكماً في حالة صدور حكم من القاضي باعتبار الشخص في عداد الموتى.
- فمثال الحكم بالموت مع تيقن الحياة أن يحكم القاضي بلحق المرتد بدار الحرب، فبصدور هذا الحكم يعتبر المرتد ميتاً، ومثال الحكم بالموت مع احتمال الحياة، المفقود وهو الشخص الذي طالت غيبته، وجعل مكانه.
- ويكون الموت تقديرياً في حالة الجنين الذي ينفصل عن أمه ميتاً بسبب الاعتداء عليها، كضربها في بطنها مثلاً.

موقف القانون:

نصت المادة الأولى من قانون الموارث على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي".

الشرط الثاني: التحقق من حياة الوارث:

حتى تتحقق الخلافة في المال أيضا لابد أن تتحقق من حياة الوارث وقت موت مورثه، وتؤكد من وجودها، وهذه الحياة قد تكون حقيقية، كما قد تكون تقديرية. فالحياة الحقيقية هي التي لا شك فيها ولا غموض، وتكون الحياة تقديرية، كما هو الحال في الحمل الذي يوجد في بطن أمه في الوقت الذي يتوفى فيه أحد الأشخاص الذين تربطهم به سبب من أسباب الإرث كأبيه أو أخيه.

مما يتفرع على هذا الشرط :

- 1- إنه إذا كان من بين الورثة مفقود، فإنه لا يرث غيره، لأن حياته غير محققة، وإنما مشكوك فيها، وشرط الميراث التحقق من حياة الوارث لحظة وفاة المورث، ولكن حفاظا على مصلحة هذا المفقود، واحتياطا لأمره يوقف له نصيبه من التركة.
- 2- إذا مات أكثر من شخص ممن يجري بينهم التوارث كالزوج وزوجته، أو الابن وأبيه، في آن واحد، دون أن يعلم أيهم وافته المنية أولا، كما إذا شب حريق في منزلهم فأطاح بمن فيه.. فإنه لا يرث أي منهم صاحبه.

الشرط الثالث: انقضاء الطهارة:

حتى يكون الشخص مستحقا للميراث، يجب ألا يقوم به مانع يحول بينه وبين الميراث، كأن يكون قاتلا لمورثه، أو مختلفا معه في الدين.

س ٦: من موانع الميراث القتل وضع آراء الفقهاء في نوع القتل المانع من الميراث وموقف القانون ؟

موانع الميراث

المانع الأول: القتل:

اتفق الفقهاء على أن القتل مانع يحول بين القاتل وارث مقتوله، فإذا قتل الوارث مورثه، فإنه يمنع من الميراث، ودليل ذلك السنة والمعقول.

الدليل من السنة:

فقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس لقاتل ميراث". كما روى أيضا ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث".

الدليل من المعقول:

فإن الميراث يقوم على الموالاة بين الورثة ومورثهم، فإذا قتل الشخص مورثه فقد قطع هذه الموالاة، وانتفتت الحكمة من توريثه، ومن ثم فلا يكون جديرا بالميراث. إن من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي: "أنه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، وهنا القاتل تعجل قتل مورثه حتى ينال ما لديه من أموال بطريق الإرث، فكان من العدل أن يرد عليه قصده، ويمنع من الميراث معاملة له بنقيض مقصوده، عقوبة له، وزجرا لغيره.

وقد اتفقت كلمة الفقهاء على هذا القدر، ولكنهم اختلفوا في نوع القتل المانع من الميراث على النحو التالي :

أولاً : مذهب الحنفية :

يرى فقهاء الحنفية ← أن القتل المانع من الميراث هو الذي يستوجب القصاص أو الكفارة، والذي يستوجب ذلك عندهم أربعة أنواع :

- 1- **القتل العمد** ← هو ما تعمد فيه الجاني ضرب الشخص بما يقتل غالبا كالسلاح، وما جرى مجراه في تفريق الأجزاء كالقتل بالمشقل الحجر.
- 2- **القتل شبه العمد** ← هو ما تعمد فيه الجاني ضرب الشخص بآلة لا تقتل غالبا، كأن يضربه بعصا صغيرة.

٣- **القتل الخطأ** ← وهو الذي ينتفي فيه قصد القتل، وهو نوعان:

أ- **النوع الأول :- خطأ في القصد** ← كأن يرمي شبحاً يظنه صيداً، فإذا هو آدمي، فيقع قتيلاً.

ب- **النوع الثاني :- خطأ في الفعل** ← كأن يرمي صيداً، فينجرف المقذوف، ويخطئ الهدف، ويصيب إنساناً فيقتله.

٤- **ما جرى مجرى الخطأ** ← وهو الذي ينتفي فيه القصد أصلاً، كأن ينقلب النائم أثناء نومه على إنسان فيقتله، فالنائم هنا لا قصد له. فهذه الأنواع الأربعة من القتل تمنع صاحبها من الميراث. أما القتل الذي لا يمنع من الميراث عندهم، فهو القتل الذي لا يوجب القصاص أو الكفارة.

وهو يشمل عندهم :

١- **القتل بالتسبب :**

القتل غير المباشر ← كأن يفعل شيئاً دون حق فيترتب عليه قتل مورثه، كما لو حفر بئراً في الطريق دون حق وفي غير ملكه، فيقع فيه مورثه، فيموت، فهذا الشخص ليس قاتلاً في الحقيقة، وإنما تسبب بفعله هذا في القتل، إذ لو لا فعله ما تم القتل، ومن ثم كان أنها من هذه الناحية، وتجب الديّة على عاقلته صيانة لدم المقتول عن الإهدار، ولا يجب القصاص ولا الكفارة.

٢- **القتل بحق :**

الذي يستند فيه القاتل إلى مسوغ شرعي ← كأن يقتل الشخص مورثه حداً أو قصاصاً أو دفاعاً عن النفس. فهذا القتل لا يوجب القصاص ولا الكفارة ولا الديّة، كما أنه لا إثم فيه؛ لأنه قتل بحق، فهو غير محظور شرعاً، يدل على ذلك قوله تعالى: **(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)**.

٣- **القتل بعذر :**

كان يضاجأ الزوج زوجته أو قريبته المحرم ومن يزني بها ← متلبسين بهذه الجريمة فتثور أعصابه ويقتلهما في الحال، فلا يمنع من الميراث؛ لأنه معذور شرعاً؛ إذ هو في حالة دفاع عن العرض.

٤- **القتل الصادر من غير المكلف :**

إذا قتل غير المكلف كالصبي والمجنون مورثه ← فلا يمنع من ميراثه؛ لأن هذا القتل لا يوجب قصاصاً ولا كفارة، لرفع التكليف، فلا يوصف بالإثم، وإنما تجب فيه الديّة على العاقلة صيانة لدم المقتول من الإهدار.

ثانياً: مذهب المالكية:

ذهب فقهاء المالكية إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو ما توافر فيه عنصران: الأول، القصد والثاني العدوان، فمتى توافر في القتل هذان العنصران منع القاتل من الميراث، سواء كان مستقلاً بجريمته، أم شاركه فيها غيره، وسواء وقع القتل بطريق المباشرة، أم تم بطريق التسبب، وأياً كانت الآلة المستخدمة، فيستوي أن تكون مما تقتل غالباً، أو كانت بما لا تقتل غالباً طالما كان الفاعل قاصداً الفعل على وجه التعدي.

إذا لم يتوافر هذان العنصران أو أحدهما، فلا يكون القتل مانعاً من الميراث، ويدخل تحت ذلك الصور الآتية

١- **القتل بحق** ← كأن يقتل الشخص مورثه بمقتضى وظيفته، كما لو عهد إليه بحكم وظيفته تنفيذ القصاص أو حد وجب على مورثه، كما لو ارتد عن الإسلام وأهدر دمه.

٢- **القتل الخطأ** ← سواء كان الخطأ في القصد أو الفعل، وكذلك القتل الجاري مجرى الخطأ من باب أولى، لانتهاء القصد والتعدي، فلا يمنع القتل الخطأ بأنواعه من الميراث في المال، وإن كان يمنع من الميراث في الديّة.

٣- **القتل بعذر** ← كمفاجأة الزوج زوجته متلبسة بالزنا، فقتلها ومن زنا بها، فلا يمنع ميراثها لأنه معذور في ذلك.

٤- **القتل دفاعاً عن النفس** ← كما لو اعتدى المورث على الوارث، فقتله الوارث دفاعاً عن نفسه، وكان لا يندفع إلا بالقتل، فلا يمنع من ميراثه.

٥- **القتل الصادر من غير المكلف** ← كما لو كان صبياً أو مجنوناً، فلا يمنع من الميراث، لرفع التكليف عنهما، فعمد الصبي والمجنون كالخطأ في حق غيرهما، وهذا هو الصحيح في المذهب.

المستشار

ثالثاً: مذهب الشافعية:

يرى فقهاء الشافعية أن وصف القتل متى تحقق، فيمنع صاحبه من الميراث، سواء كان هذا القتل عمداً أم خطأ، يستند إلى حق، أم وقع على وجه الاعتداء، وقع بطريق المباشرة أم بطريق التسبب، وأيا كان الشخص الذي صدر عنه القتل مكلفاً، أم كان غير مكلفاً كالصبي والمجنون، وقد استدلوا على ذلك بعموم قوله ﷺ: "ليس لقاتل ميراث".

رابعاً: مذهب الحنابلة:

يرى الحنابلة أن القتل المانع للميراث، هو القتل بغير حق، وهو الموجب للقصاص أو الدية أو الكفارة، ويدخل فيه عندهم:

- ✓ القتل العمد العدوان ← حيث يستوجب القصاص من فاعله.
 - ✓ القتل شبه العمد والقتل الخطأ ← حيث يضمن بالدية وتجب فيه الكفارة.
 - ✓ القتل الصادر من غير المكلف ← حيث تجب فيه الدية على العاقلة.
 - ✓ قتل الشخص قريبة المسلم الموجود في صفوف الكفار دون أن يعلم أنه مسلم ← حيث تجب فيه الكفارة.
- القتل الذي لا يمنع من الميراث عندهم فهو القتل غير المضمون بقصاص أو دية أو كفارة، كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس؛ لأنه قتل مأذون فيه يمنع من الميراث، فلو منع من الميراث هنا أيضاً، لكان ذلك حائلاً دون استيفاء الواجب، أو الحق المباح استيفاءً.

موقف القانون:

بعد استعراض مذاهب الفقهاء في نوع القتل المانع من الميراث، نجد أن قانون الموارث الحالي قد أفصح عن موقفه في الانتصار لمذهب المالكية والأخذ به، حيث نصت المادة الخامسة منه على أنه: "من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي".

وجاء في المذكرة الإيضاحية:

أن القتل العمد لا يمنع في جميع الأحوال، وأن الأحوال التي لا يكون مانعاً فيها من الإرث هي الأحوال الآتية:

- ١- القتل قصاصاً أو حداً.
- ٢- القتل في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال.
- ٣- قتل الزوج زوجته والزاني بها عند مفاجأتها حال الزنا.
- ٤- تجاوز حد الدفاع الشرعي.

كما بيّنت المذكرة الإيضاحية أيضاً أن اشتراط كون القاتل عاقلاً قصد به إخراج ما يأتي:

- ✓ أولاً ← الجنون والعمهة العقلية.
- ✓ ثانياً ← ارتكاب القاتل القتل وهو في غيبوبة ناشئة عن عقاير أيا كان نوعها، إذا أخذها قهراً عنه أو عن غير علم بها.

س٧: تكلم عن إختلاف الدين كأحد موانع الميراث ؟

المانع الثاني: إختلاف الدين:

ويقصد به أن يكون دين الوارث مخالفاً لدين المورث، أي أن ما يعتنقه أحدهما ويدين به مخالفاً لما يعتنقه الآخر.

الكلام في هذا المانع يتطلب التعرض للمسائل الآتية:

المسألة الأولى: الإرث بين المسلمين وغيرهم: ويقع تحت هذه المسألة حالتان:

الحالة الأولى: إرث الكافر من المسلم:

اتفق الفقهاء على أن الكافر لا يرث المسلم بحال، وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول.

✓ الكتاب ← فقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً).

✓ السنة ← فقوله ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم".

✓ **المعقول** ← فالأثر الميراث قائم النصره والموالاته، وهي منقطعة بين المسلم وغيره، لاختلاف العقيدة، ومن ثم فلا توارث بينهما.

الحالة الثانية: إرث المسلم من الكافر:

ذهب جمهور الفقهاء ← من الصحابة والأئمة المجتهدين إلى أن المسلم لا يرث غير المسلم، فإذا كان الزوج مسلماً متزوجاً بكتائبية، وماتت قبله، فلاحظ له في ميراثها واحتجوا على ذلك بعموم قوله ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، وذهب بعض الصحابة كعماد ومعاوية إلى أن المسلم يرث من غير المسلم دون العكس.

قد استدلو على ذلك بما يلي :

قوله ﷺ: "الإسلام يزيد ولا ينقص" وإن من زيادته وعدم نقصانه توريث المسلم من غير المسلم دون العكس. قوله ﷺ: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".

كما استدلو أيضاً بالقياس ومؤداه: أن المسلم ينكح غير المسلمة دون العكس، فكذلك يرث المسلم غير المسلم دون العكس.

قد أجاب الجمهور على ذلك بما يلي :

- ✓ أن الحديثين اللذين استدلا بهما لا يدلان صراحة على ميراث المسلم من غير المسلم، وغاية ما يفيدانه هو بيان أفضلية الدين الإسلامي على غيره من الأديان. وأما القياس الذي استدلوا به، فهو قياس باطل، لأنه قياس في مقابلة النص، إذ قد ورد نص صريح بإباحة التزوج بالكتائبيات، فينبغي الاقتصار على موضع النص، ولا يقاس عليه.
- ✓ وبهذا يظهر لنا رجحان قول الجمهور لقوة أدلتهم، أما الرأي المخالف فقد تبين لنا ضعف دليله والرد عليه.
- ✓ ويرأي الجمهور أخذ قانون الموارث حيث نص في المادة السادسة منه على أنه: "لا توارث بين مسلم وغير مسلم".

المسألة الثانية: الإرث بين غير المسلمين:

اختلفت كلمة الفقهاء في الإرث بين غير المسلمين على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول :

ويرى أصحابه أن غير المسلمين يتوارث بعضهم من بعض مهما اختلفت مللهم ودياناتهم.. وحجتهم في ذلك أن كل ما عدا الإسلام مهما اختلف الملل والعقائد في البطلان سواء، قال تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال)، فالكفر كله ملته واحدة. كما أن الميراث أساسه الموالاته والنصرة، وذلك متحقق بين غير المسلمين على اختلاف مللهم (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية على الراجح والحنابلة في رواية.

المذهب الثاني:

ويرى أصحابه ما عدا الإسلام ليس ملته واحدة، وإنما ملل مختلفة، فاليهودية ملته، والنصرانية ملته، وهكذا، فلا يرث إتياع ملته، ملته أخرى، فاليهودي لا يرث قريبه النصراني، والنصراني لا يرث قريبه المجوسي.

المذهب الثالث:

ويرى أصحابه أن ما عدا الإسلام ملل ثلاثة، اليهودية ملته، والنصرانية ملته، وما عداهما ملته. وعليه فلا يرث أنصار ملته، ملته أخرى. فاليهودي لا يرث النصراني ولا غيره، والنصراني لا يرث اليهودي ولا غيره. ولعل الراجح في ذلك هو المذهب الأول من اعتبار الكفر كله ملته واحدة، فيرث غير المسلمين بعضهم بعضاً مهما اختلفت دياناتهم. يدل على ذلك قوله ﷺ: "الناس كلهم حيز ونحن حيز".

وبهذا الرأي أخذ قانون الموارث حيث جاء في المادة السادسة "ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض".

المسألة الثالثة: إرث المرتد:

المرتد هو الراجع عن الدين الإسلامي طواعية واختياراً بإنكاره أمراً معلوماً من الدين بالضرورة لا يختلف عليه خاصة الناس وعامتهم، كإنكاره فريضة الصلاة أو الزكاة مثلاً. كما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه".

أولاً: إرث المرتد من غيره:

❗ لا خلاف بين الفقهاء في أن المرتد رجلاً كان أو امرأة لا يرث من غيره مطلقاً.

ثانياً: إرث الغير من المرتد:

❗ اختلف الفقهاء في إرث الغير منه على الوجه التالي:

- ١- ذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على الراجح إلى أن المرتد لا يورث مطلقاً، فلا يرثه أقاربه المسلمون، ولا أقاربه غير المسلمين.
- ٢- فرق الإمام أبو حنيفة في ذلك بين ما إذا كان المرتد رجلاً أم امرأة.
 - فإذا كان المرتد رجلاً فإن ما اكتسبه من أموال حال إسلامه وقبل رده يكون لورثته المسلمون، وما اكتسبه من أموال بعد رده يوضع في بيت مال المسلمين.
 - أما إذا كانت المرأة هي المرتدة، فإن مالها يكون لورثتها المسلمين سواء كان المال مكتسباً حال الإسلام أو بعد الردة.
- ٣- ذهب الصحابان أبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن أموال المرتد جميعها لورثته المسلمين، دون تفرقة بين ما اكتسبه حال إسلامه، أو حال رده، وسواء كان رجلاً أم امرأة.
- ٤- وهناك رواية عن الإمام أحمد مؤداها أن أموال المرتد تنتقل إلى أقاربه من أهل دينه الذي انتقل إليه إذا كان فيهم من يرثه.
 - الراجح في ذلك ما ذهب إليه صاحباً أبي حنيفة ← من جعل مال المرتد لورثته المسلمين وقت موته، أو قتله حداً، أو الحكم بلحوقه بدار الحرب؛ لأن المرتد ذكراً كان أم أنثى، لا يقر رده، ولا يقبل منه إلا التوبة والعودة إلى الإسلام، أو القتل حداً.

موقف القانون:

❗ جاء قانون الموارث الحالي خالياً من النص على أحكام ميراث المرتد، وبذلك فيعمل فيما يتعلق بميراث المرتد بالقول الراجح من مذهب الحنفية. فيكون الراجح هو رأي الإمام أبي حنيفة، بمقتضى قواعد الترجيح في المذهب.

المانع الثالث: اختلاف الدارين:

❗ يقصد باختلاف الدارين أن يكون الوارث تابعاً لدولة غير التي يتبعها المورث وينتمي إليها، ويتحقق هذا الاختلاف بأن يكون لكل من الدولتين جيش مستقل يدافع عنها، ورئيس أو سلطان ينظم سير العمل فيها. إذا تحقق الاختلاف على هذا النحو فهل يعتبر مانعاً من الميراث أم لا؟ تختلف الإجابة على هذا التساؤل بحسب ما إذا كان المتوارثان مسلمين أم غير مسلمين. إذا كان المتوارثان مسلمين: فلا خلاف بين الفقهاء في أن هذا الاختلاف لا يعد مانعاً من الميراث بينهما، فيرث المسلم قريبه المسلم مهما تباعدت الديار. وعليه فيرث المسلم الهندي قريبه الباكستاني؛ لأن المسلمين رغم تعدد حكوماتهم، إلا أنهم تابعون حكماً للدولة الإسلامية الواحدة، ويدل على ذلك قوله تعالى: (إنما المؤمنون أخوة). إذا كان المتوارثان غير المسلمين: فالراجح بعدم اعتبار الدار مانعاً من الميراث بين غير المسلمين.

موقف القانون:

❗ نص قانون الموارث في مادته السادسة على أنه اختلاف الدارين لا يمنع الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها.

المانع الرابع: الرق:

❗ لا خلاف بين الفقهاء في أن الرق مانع من الميراث؛ لأن الرقيق ليس أهلاً للتملك، قال تعالى: (ضرب الله مثلاً عبداً

مملوكاً لا يقدر على شيء). وقال ﷺ: "لا يملك العبد إلا الطلاق".

موضوع علم الميراث

حقيقة التركة وعناصرها

حقيقة التركة:

التركة في اللغة :

مصدر ترك يترك تركته، فهي مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المتروك.

التركة في اصطلاح الفقهاء:

التعريف الأول:

لفقهاء الحنفية، حيث عرفوا التركة بأنها ما يخلفه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منه.

التعريف الثاني:

لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة حيث عرفوها بأن ما يخلفه الميت بعد وفاته من الأموال والحقوق المالية، سواء تعلق بها حق للغير أم لا.

ولعل الراجح في ذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء باستيعاب التركة للأموال والحقوق؛ لأن الحقوق ليست في حقيقتها إلا مال باعتبار ما تنول إليه.

عناصر التركة:

أولاً: الأمور المتفق على اعتبارها من التركة.

- ١- **الأعيان المالية:** التي كان يملكها المورث في حياته، وهي تشمل العقارات والمنقولات، والأموال المثلية والقيمية.
- ٢- **الحقوق المالية:** التي تكون للمورث وإن لم تدخل في حياته حتى لحظة وفاته، كما لو كان مقرضاً للغير مبلغاً من المال ثم مات قبل أن يستوفيه، فهذه الديون تورث عنه.
- ٣- **الحقوق العينية:** التي ليست بمال في ذاتها، ولكنها في معنى المال أو تابعه له وهي ما يعبر عنها بحقوق الارتفاق، لأنها خادمة للعقار كحق الشرب والمرور والمسيل.
- ٤- **خيارات الأعيان:** ومثال ذلك خيار العيب وخيار فوات الوصف وخيار التعيين، فإذا اشترى المورث سلعة في حياته وكان له فيها خيار العيب، ثم مات قبل أن يستعمله، فإن هذا الخيار ينتقل إلى ورثته من بعده.

ثانياً: الأمور المتفق على عدم اعتبارها من التركة:

اتفق الفقهاء على عدم إرث الحقوق المتعلقة بشخص المتوفى، وهي المعروفة بالحقوق الشخصية، وهي التي تكون لصاحبها محل اعتبار، ومثال ذلك الحق في الوظيفة فإذا توفى شخص وكان يشغل وظيفة معينة في شركة أو مصنع، فلا يخلفه وارثه في ذلك.

ثالثاً: الأمور المختلف فيها بين الفقهاء:

١١ المنافع:

المنافع جمع منفعة، وهي الفائدة العرضية التي نحصل عليها من الأعيان كسكنى الدار أو ركوب السيارة مثلاً.

وقد ذهب فقهاء الحنفية إلى أن المنافع لا تورث؛ لأنها ليست بمال عندهم، وعليه فإذا كان المورث مستأجراً لدار مثلاً ثم مات قبل انتهاء مدة الإجارة، فإن العقد ينفسخ بموته، ولا يخلف فيه وارثه.

عند جمهور الفقهاء فإن المنافع تورث عندهم وتدخل ضمن مفردات التركة؛ لأنها تعد مالا في نظرهم. ونرى رجحان ما ذهب إليه الجمهور من القول بمالية المنافع وتوريثها؛ لأنه يتفق مع المنطق وأغراض الناس.

١٢ الخيارات الشخصية المحضة:

مثل خيار الشرط وخيار الرؤية، ويقصد بخيار الشرط أن يشترط العاقدان أو أحدهما مدة يتروى فيها بين إمضاء العقد أو فسخه في أثناء هذه المدة. أما خيار الرؤية فهو أن يكون للعاقد الحق في فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية محله إذا لم يكن رآه عند إنشاء العقد أو قبله بوقت لا يتغير فيه.

❦ فإذا كان للمورث الحق في خيار الشرط أو الرؤية في سلعة اشتراها ثم مات قبل أن يبدي رغبته، فإن هذا الحق لا ينتقل إلى ورثته من بعده، ويصبح العقد لازماً بموته؛ لأن هذه الخيارات تعتمد على الرغبة والمشية ولا تتأنيان إلا من جهة صاحب الحق نفسه؛ لأنهما من الصفات الشخصية وهذا عند فقهاء الحنفية.

❦ ويلحق بذلك عند الحنفية في عدم الإرث حق الشفعة. أما عند الجمهور فإن هذه الحقوق تعد من التركة وتورث كغيرها من الحقوق؛ لأنها وإن كانت متعلقة بشخص المورث، إلا أنها في الوقت نفسه متعلقة بالأموال، فتورث قياساً على الحقوق التابعة للأموال والخادمة لها.

❦ واستدلوا على ذلك بعموم قوله ﷺ: "من ترك مالا أو حقاً فلورثته، ومن ترك كلاً أو عيلاً فإلى".

❦ فإطلاق الحق في الخبر يشمل هذه الحقوق؛ لذا كان الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور تطبيقاً لخاطر الورثة ودفعاً للضرر عنهم، فضلاً عن أن هذه الحقوق فيها شبه بالمال، فأولى أن تلحق به باعتبارها خادمة له أو تابعة.

موقف قانون المواريث من التركة وعناصرها:

❦ لم يتعرض قانون المواريث الحالي لمفهوم التركة ومكوناتها، وإنما ترك ذلك للقانون المدني، والذي وسع من نطاق التركة بحيث تشمل الأموال جميعها بما فيها المنافع، كما تشمل الحقوق ذات النزعة المالية، والتي كانت ثابتة للمورث في حياته كحق الشفعة وحق الخيار على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

❦ وقد أيدت هذا التوسع محكمة النقض المصرية حيث قضت في أحد أحكامها أن حق الشفعة من الحقوق التي تورث عن الميت.

تحديد الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها

تحديد الحقوق المتعلقة بالتركة:

❦ الحقوق التي تتعلق بالتركة إما أن تكون للميت، وهي حق التجهيز والتكفين، وإما أن تكون على الميت، وتتمثل في الديون مطلقاً سواء كانت متعلقة بغير من أعيان التركة، أم كانت متعلقة بالذمة فقط.

❦ وعليه تكون الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة حقوق:

- ١- التجهيز.
- ٢- الديون عينية أو مطلقة.
- ٣- الوصية.
- ٤- الميراث.

ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة:

❦ لا خلاف بين الفقهاء في أن حق الورثة مؤخر في الاستيفاء عن باقي الحقوق، لقوله تعالى في آيات المواريث بعد بيان أنصبه الورثة (من بعد وصية يوصي بها أو دين).

❦ لا خلاف بين الفقهاء أيضاً في أن الوصية مؤخرة عن الدين، وإن كانت مقدمة عليه في الذكر.

❦ لا خلاف بين الفقهاء أيضاً في تجهيز الميت وسداد ديونه مقدمان على الوصية والميراث.

❦ ولكن الخلاف بينهم في أي من الحقين يقدم على الآخر، أنبدأ بتجهيز الميت أولاً ثم سداد ديونه ثانياً، أم العكس؟

للفقهاء في ذلك ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول:

❦ ويرى أصحابه أن تسديد ديون الميت مقدم على تجهيزه. وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم الظاهري واستدل بقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين)

❦ وأجيب عن ذلك: بأن غاية ما تفيد الآية هو تأخير الميراث عن الوصية والدين، وليست فيها دلالة على تأخير التجهيز عن الدين. واستدلوا من المعقول بأننا لو قدمنا التجهيز على الدين، لكان في ذلك ظلم للغرماء خاصة إذا كانت التركة مستغرقة بديونهم.

المذهب الثاني:

❦ ويرى أصحابه تقديم الديون العينية على تجهيز الميت، دون الديون المطلقة، وقد ذهب إلى ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

❦ أن الديون العينية قد تعلق حق أصحابها بعين التركة قبل أن تصير تركة، حيث كان حقه في التصرف فيها مسلوباً حتى في حاجاته الضرورية، فلا يبيع شيئاً من هذه الأعيان ليأكل من ثمنه، أو ليشتري به ملبساً، فأولى ألا يثبت له بعد وفاته؛ لأن شأن الموت أن يضعف ذمة المتوفى.

المذهب الثالث:

يرى أصحابه أن حق تجهيز الميت مقدم على الديون مطلقاً، سواء كانت عينية أو مطلقة، وقد ذهب إلى ذلك الحنابلة. واستدلوا على ذلك بأن الإنسان حال حياته إذا أحاطت به الديون وضاق به الأمر، وقضى بإفلاسه، فلا تباع حاجاته الضرورية في ديونه، فتبقى له ملبسه التي يرتديها، وسكنه الذي يأويه. والتجهيز والتكفين ليس إلا من قبيل هذه الأشياء الضرورية فأولى أن تقدم على ديونه.

موقف قانون المواريث:

أخذ قانون المواريث في هذا الصدد بالمذهب الحنبلي حيث قدم تجهيز الميت على سداد ديونه مطلقاً، عينية كانت تلك الديون أو مطلقة، وذلك بنصه في المادة الرابعة على أنه "يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي:-"

- ✓ أولاً: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
- ✓ ثانياً: ديون الميت.
- ✓ ثالثاً: ما أوصى به من الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
- ✓ ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة.

الحق الأول: تجهيز الميت:

يقصد بتجهيز الميت ← هو عمل كل ما يحتاج إليه من حين أن تفيض روحه إلى بارئها وحتى يوارى جسده التراب، ويشمل ذلك نفقات الغسل والتكفين والحمل والدفن، مع الأخذ في الاعتبار بحال الميت من حيث يساره وإعساره، وحال الورثة معاً، من غير تفتير ولا تبذير. وعليه فلا يزداد في الكفن بالنسبة للرجال عن ثلاثة أثواب، وبالنسبة للنساء عن خمسة، إذ هو قدر السنة، وليس من الشرع في شيء ما ابتدعه بعض الناس في الأونة الحاضرة من الإعلان في الصحف عن المتوفى بذكر حسبه ونسبه، وإقامة المآتم والسرادات والتعاقد مع مشاهير القراء. فمثل هذه النفقات الزائدة لا تلزم التركة، وإنما تقع على عاتق من أنفقها باعتباره متبرعا بالزائد، ويلحق بتجهيز الميت في التقديم، تجهيز من تلزمه نفقته شرعاً كولد الفقير أو أحد والديه. الزوجة إذا ماتت قبل زوجها أو معه ولم يتم دفنها، فالراجح من مذهب الحنفية والشافعية أن نفقات تجهيزها تقع على عاتق زوجها وتخرج من تركته، باعتبار أن رابطة الزوجية ما زالت قائمة بينهما، بدليل أنه يجري بينهما التوارث، فضلاً عن أنه تجب عليه نفقتها حال الحياة حتى ولو كانت غنية موسرة. فقهاء المالكية فقد ذهبوا إلى أن نفقات تجهيز الزوجة لا تلزم الزوج، ولا تخرج من تركته بعد وفاته، لانقطاع رابطة الزوجية بالوفاة. وقد وافق الإمام أحمد المالكية في عدم إلزام الزوج بنفقات تجهيز الزوجة، وجعل تجهيزها من مالها إن كانت غنية موسرة، وإلا فعلى أقاربها.

موقف القانون:

أخذ قانون المواريث في ذلك بمذهب الإمام أحمد من حيث تقديم نفقات تجهيز الميت، وبرأي الشافعية ومن وافقهم من حيث إلحاق من يلزم الميت نفقته حال حياته بما فيهم الزوجة، بنفقات تجهيز الميت، وجعلهما في مرتبة واحدة.

س ٨: تكلم بالتفصيل عن سداد الديون كأحد الحقوق المتعلقة بالتركة مبيناً أثر الموت على الديون المؤجلة ؟

الحق الثاني: سداد الديون:

الديون جمع دين، وهو في اصطلاح الفقهاء ما وجب في الذمة بدلا عن شيء على سبيل المعاوضة. ويكون تقسيم الديون على الوجه التالي:-

- ✓ **القسم الأول:** ديون لله تعالى، وهي التي ليس لها مطالب من جهة العباد كدين الزكاة أو الكفارات.
- ✓ **القسم الثاني:** ديون العباد وهي التي لها مطالب من جهة العباد، وهذه تنقسم إلى:
 - ١- ديون عينية.
 - ٢- ديون مطلقة وهذه تنقسم إلى:
 - أ- ديون الصحة.
 - ب- ديون المرض.

أولاً: بالنسبة إلى ديون الله تعالى:

- اختلفت كلمة الفقهاء في تقديم ديون الله على ديون العباد أو أنها تسقط بموت من وجبت عليه، على النحو التالي:
- 1- **ذهب الشافعية** ← في الأصح من المذهب إلى أن ديون الله لا تسقط بالموت، وأنها تقدم في الوفاء على ديون العباد، وقد وافقهم في ذلك الظاهرية. وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى:
 - 2- **(من بعد وصية يوصى بها أو دين)**، وقوله ﷺ: **"فدين الله أحق أن يقتضى"**، فقد دلت الآية الكريمة بعمومها على تقديم الديون مطلقاً على الميراث، سواء كانت ديون لله أم للعباد، حيث إن لفظ الدين ورد عاماً. ثم جاءت السنة وخصصت هذا العموم، وبينت أن ديون الله أولى بالاستيفاء من ديون العباد.
 - 3- **ذهب فقهاء الحنفية** ← إلى أن ديون الله تسقط بالموت، ولا يلزم الورثة بأدائها، إلا إذا أوصى بها الشخص قبل وفاته فتخرج من ثلث التركة شأن الوصية للأجنبي، أو إذا تبرعوا بها عن محض اختيارهم، واحتجوا على ذلك بأن ديون الله فيها معنى العبادة، والعبادات تحتاج إلى نية المكلف وفعله، وقد فات ذلك بموته، ولكن إذا أوصى بها في حياته، فيقوم فعل الورثة مقام فعله لوجود اختياره بالإيصاء.
 - 4- **ذهب فقهاء المالكية** ← إلى تقديم ديون العباد على ديون الله تعالى، لحاجة العباد وعدم تسامحهم في حقوقهم، أما الله تعالى فهو غني عن عبادته، ذورحمته واسعته.
 - 5- **ذهب فقهاء الحنابلة** ← إلى أن ديون الله وديون العبادة في مرتبة واحدة؛ لأن لفظ الدين الوارد في الآية يشملها جميعاً، وليس أحدهما بأولى من الآخر في التقديم.

موقف القانون:

أخذ القانون في ذلك بمذهب الحنفية، وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية لقانون المواريث بقولها: المراد بالديون في المادة الرابعة الديون التي لها مطالب من العباد، وأما ديون الله تعالى، فلا تطالب التركة بها، أخذاً بمذهب الحنفية.

ثانياً: ديون العباد: قدمنا أن ديون العباد تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الديون العينية:

التي تتعلق بعين من أعيان التركة، كالعين المرهونة بالدين، والسلعة المحبوسة بالثمن، ولا خلاف بين الفقهاء في تقديمها على الديون العادية لقوتها.

القسم الثاني: الديون المطلقة أو المرسلة:

التي تتعلق بذمة الميت، دون أن ترد على شيء معين من التركة مثل القرض غير الموثق بالرهن.

وهذه الديون تنوع إلى نوعين:

✓ **النوع الأول (ديون الصحة)** ← الديون الثابتة على الشخص بإقراره أو عن طريق البينة في حال صحته، أو ثبتت في حال مرضه بإقراره متى كان سببها معلوماً لدى الناس عن طريق المعاينة كثمن دواء اشتراه دون أن يدفع ثمنه، وأجر الطبيب الذي يعالج على مرأى من الناس، فمثل هذه الديون تلحق بديون الصحة لانتفاء التهمة بشأنها.

✓ **النوع الثاني (ديون المريض)** ← الديون الثابتة بإقراره حال مرضه، دون أن يعلم سببها، أو يقوم دليل عليها. إذا اجتمعت ديون الصحة وديون المرض وكانت التركة تتسع لها جميعاً، فلا صعوبة في الأمر حيث تستوفى جميعاً من التركة.

إذا ضاقت بها التركة بحيث لا تفي بسدادها جميعاً، فإن جمهور الفقهاء لا يفرقون بين ديون الصحة وديون المرض، ويجعلونها في مرتبة واحدة، ويقتسم الدائنون التركة بنسبة ديونهم.

فقهاء الحنفية يجعلون الأولوية لأصحاب الديون الثابتة حال الصحة، بحجة أن دين الصحة أقوى، لبعده عن التهمة والريبة، بخلاف دين المرض الذي يحمل الشك والريبة. وعليه فتؤدي ديون الصحة أولاً، فإذا تبقى شيء بعد ذلك أخذه أصحاب ديون المرض.

أثر الموت على الديون المؤجلة:

الدين المؤجل هو الذي لم يحن وقت الوفاء به، وإنما يتراخى أداؤه إلى وقت معين لم يحل أجله، فإذا كانت ذمة المورث مشغولة بدين مؤجل حال حياته، ثم وافقته المنية قبل حلول لحظة الوفاء، فهل يسقط الأجل بموته ويصبح الدين حالا، أم ينتقل الحق في التأجيل إلى ورثته؟ خلاف بين الفقهاء في هذا الصدد على مذهبين:

المذهب الأول:

ويرى أصحابه أن الأجل يسقط بموت المدين ويصبح الدين حالا، وقد ذهب إلى ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. **واستدلوا على ذلك بما يلي:-**

- ١- قوله ﷺ: " **نفس المؤمن مرتته في قبره بدينه إلى أن يقضى عنه** ". فقد دل هذا الحديث على سرعة المبادرة بقضاء ما على الميت من ديون، إبراء لذمته حتى تفك نفسه من ارتهاها، ويفسخ له في قبره، وهذا يستوجب سقوط أجل الدين والوفاء به فوراً.
- ٢- رويت آثار عن الصحابة والتابعين تفيد سقوط أجل الدين بالموت.
- ٣- أن الأجل كان أساسه الثقة في شخص المدين، وقد فانت هذه الثقة بموته، فلا وجه للانتظار حتى حلول الأجل لأنه قد يضر بالدائن إذا كان الورثة من الماطلين في سداد الديون.

المذهب الثاني:

ويرى أصحابه أن الأجل لا يسقط بالموت، وأن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين، وإنما يظل سارياً حتى بلوغ الأجل المتفق عليه. وقد ذهب إلى ذلك الحنابلة، مستدلين بما يلي:-

- ١- قوله ﷺ: " **من ترك مالا أو حقاً فلورثته، ومن ترك كلاً أو عيلاً فإلي** ".
٢- أن الأجل قد يكون في مقابلة بعض المال، حيث أن الثمن المؤجل يزيد عن الثمن المعجل، فلو أسقطنا الأجل بموت المدين، وقلنا بحلول دينه فور موته، لكان في هذا إضرار بالورثة؛ لأن الأجل المتبقى يقابله بعض المال.. هذا وقد اشترط الحنابلة لعدم سقوط الأجل بالموت أن يتوافر أحد أمرين:
(١) أن يقدم الورثة رهناً يكفي لسداد الدين المؤجل.
(٢) تقديم كفيل يكفل الدين إذا لم يسدده الورثة في حين، على أن يكون هذا الكفيل محل ثقة عند الدائن.

الراجع ← ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من سقوط الأجل بالموت مطلقاً، لما فيه من مصلحة للدائن والمدين والورثة على السواء.

مصلحة الدائن، فتتمثل في ضمان الحصول على حقه من التركة، مقدماً على حقوق الورثة، إذ لو تراخى حقه حتى حلول الأجل وبعد أن تقسم التركة، لكان في ذلك إضرار به. وأما مصلحة المدين، فتتمثل في إبراء ذمته وفك نفسه من ارتهاها.

وأما مصلحة الورثة، فتتمثل في سرعة حصول كل واحد منهم على نصيبه الشرعي، إذ أن قسمة التركة لا تكون إلا بعد سداد الديون لقوله تعالى: **(من بعد وصية يوصى بها أو دين)**

موقف القانون:

لم يتعرض قانون الموارث لهذه الجزئية، وإنما تكفل بها القانون المدني، والذي فرق في هذا الصدد بين حالتين:

- **الحالة الأولى** ← إذا كانت مستغرقة بالديون، وهي ما تعرف بالتركة المعسرة، فالأصل أن تحل الديون المؤجلة بالوفاء، وتوزع على الدائنين، كما هو مذهب جمهور الفقهاء.
- **الحالة الثانية** ← إذا كانت التركة غير مستغرقة بالديون، وهي ما تعرف بالتركة الموسرة، فإن التأجيل يعتبر حقاً للدائنين وللورثة.

الحق الثالث: تنفيذ الوصية:

الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على جهة التبرع، وتنفيذ الوصية من ثلث التركة بعد إخراج نفقات التجهيز، وسداد الديون، ولا تنفذ فيما زاد عن ثلث التركة إلا بإجازة الورثة، وإنما قدم الوفاء بالدين على تنفيذ الوصية، لما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: "إنكم تقرءون هذه الآية:

(من بعد وصية يوصي بها أو دين)، وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية.

وأيضاً فإن الدين واجب السداد ويحبس الشخص لأجله متى كان موسراً، وامتنع عن أدائه، بخلاف الوصية فإنها تبرع محض، ولا شك أن الواجب مقدم على التبرع.

وقد يرد تساؤل مؤداه: كيف تقدم الوصية على الدين في الآية مع أن الدين مقدم عليها في الترتيب بإجماع الفقهاء؟

الجواب على ذلك من عدة وجوه، منها:

- 1- أن القصد في الآية هو تقديم الوصية والدين على الميراث، وليس المراد الترتيب بينهما، فتقديم الوصية إنما هو تقديم من حيث الذكر فقط.
- 2- إن الغرض من تقديم الوصية هو الحث على أدائها؛ لأنها مظنة الإهمال؛ لأنها تبرع يخرج من التركة.
- 3- أن تقديم الوصية، إنما هو لكثرة وقوعها ووجودها بين الناس، حتى صارت كاللزام لكل ميت مع نص الشارع عليها، وآخر الدين لاحتمال وجوده، فقد يكون هناك دين على الميت، وقد لا يكون، فبدأ بذكر الذي لا بد منه، وعطف بالذي قد يقع أحياناً.
- 4- وفضلاً عن ذلك فإن العطف بـ"أو" لا يقتضي الترتيب لغته، وغاية ما يفيد هو تقديم جملة الوصية والدين على حق الورثة.

الحق الرابع: حق الورثة:

وحق الورثة يأتي في المرتبة الرابعة بعد تجهيز الميت وتسديد ديونه وتنفيذ وصاياه، ويوزع الباقي بعد ذلك على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.

وقت تعلق حقوق الدائن والورثة بالتركة

يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة وأطوار متعددة يعثر بها الضعف والقوة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. فمادام حياً يرزق متمتعاً بقواه العقلية والجسمانية، تظل ذمته صالحة لتعلق الحقوق بها. أما إذا طرق المرض بابَه، وتبدل حاله ضعفاً بعد قوة، وبدأت مرحلة العجز والانحلال شيئاً فشيئاً، وهذه الحالة هي ما يطلق عليها الفقهاء مرض الموت. فإذا وصل الشخص إلى هذه الحالة، فإن ذمته المالية تضعف كذلك، وتظل غير كافية لتعلق الحقوق. ومنذ ذلك الوقت تتعلق حقوق الدائنين بأموال التركة بدلاً من ذمته، وعليه فمن حق الدائنين والورثة أن يعترضوا على تصرفات مريضهم، إذا كانت هذه التصرفات من شأنها أن تدخل النقص على حقوقهم، كما لو أخرج بعض أمواله من ملكه بغير عوض، كان يهبها أو يتبرع بها. ومما تجدر ملاحظته أن الحق في الاعتراض من الدائنين أو الورثة على تصرفات المريض، لا يكون إلا بعد الموت. هذا بالنسبة للتصرفات الضارة، أما التصرفات العادية كنفقات العلاج وشن الأدوية، والنفقات الضرورية له ومن تلزمه نفقته، فلا وجه للاعتراض عليها إلا إذا ظهر فيها تية المحاباة.

الفرق بين حق الورثة وحق الدائنين من حيث النعيل:

أولاً: من حيث نوع التعلق:

لما كان الغرض من تعلق حق الدائنين بمال المريض هو ضمان استيفاء حقوقهم، لذا كان طبيعياً أن تتعلق بمالية التركة، لا بأعيانها بذاتها، أي أنه يتعلق بقيمة أموال التركة كما يقومها المختصون بذلك. حق الورثة فقد اختلف الفقهاء في تكييفه على مذهبين:-

- **المذهب الأول:** ويرى أصحابه أن حق الورثة حق ملكية ويدل على ذلك أنه إذا أوصي أو تبرع بما زاد عن الثلث فلا ينفذ تبرعه في الزائد إلا بإجازة الورثة.
- **المذهب الثاني:** ويرى أصحابه أن حق الورثة لا يعدو أن يكون حق خلافة للمريض في ثلثي ماله ويدل على ذلك أن تبرع المريض في القدر الزائد عن الثلث نافذ في حياته ولا حق للورثة في الاعتراض إلا بعد الوفاة مما يدل على أن حق الملكية لا ينشأ لهم إلا بعد وفاته.

المستشار

- **ولعل الراجح :** في ذلك هو المذهب الثاني من أن حق الورثة إنما هو حق في خلافة المريض في ثلثي أمواله دون أن يثبت لهم ملكا حال مرضه .

ثانياً: من حيث مدى التعليق:

- ١- بالنسبة لحقوق الدائنين: فإذا كانت ديونهم مستغرقة للتركة تعلق حقهم بجميع المال، وإذا كانت ديونهم أقل من التركة، تعلق ديونهم بالتركة بالقدر الذي يساوي قيمة ديونهم من مال المريض.
- ٢- **حق الورثة:** فيتعلق بثلثي أموال المريض بعد التجهيز أو الديون، أما الثلث الباقي، فقد جعله الله حقاً للمريض، يتدارك به ما فاتته من تقصير في حق نفسه مع ربه، فإذا تبرع به في حياته في وجوه البر والخير، أو أوصى به بعد وفاته، كان له ذلك.



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : ما هي شروط الميراث ؟

س ٢ : من أسباب الميراث القرابة وضح ذلك ؟

س ٣ : اذكر حكمة تشريع الميراث وفضل تعلمه ؟

س ٤ : اذكر دليل مشروعية الميراث من الكتاب والسنة ؟

س ٥ : تكلم عن الزوجية كسبب من أسباب الميراث ؟

س ٦ : تكلم عن إختلاف الدين كأحد موانع الميراث ؟

س ٧ : تكلم عن القتل كأحد موانع الميراث مبيناً آراء الفقهاء وموقف القانون ؟

س ٨ : اذكر ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة مبيناً أقسام الديون وأثر الموت علي الديون المؤجلة؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية:

العلامة	السؤال	م
	نظام الارث في الاسلام لا يجعل للنساء حظاً في الميراث	١-
	ليس للأمر نصيب من ميراث ابنها او بنتها في الاسلام	٢-
	جعل الاسلام للطفل الصغير حظاً في الميراث دون تفرقة بينه وبين الكبير	٣-
	جعل الاسلام للمرأة نصيباً في الميراث	٤-
	نظام الميراث يوافق الفطرة الانسانية	٥-
	الميراث وسيلة من وسائل تفتيت الثروات وضع تكديسها	٦-
	الميراث في الاسلام يحقق الضمان والتكافل الاجتماعي داخل الاسرة	٧-
	المشرع جعل الموت الحقيقي والموت الحكمي شرطاً لاستحقاق الميراث	٨-
	اخذ المشرع بالموت التقديري كشرط لاستحقاق الميراث	٩-
	اذا كان من بين الورثة مفقود فلا يوقف له نصيب في التركة	١٠-
	القتل العمد يمنع من الميراث في جميع الاحوال	١١-
	القتل في حالة من حالات الدفاع الشرعي تمنع من الميراث	١٢-
	قتل الزوج زوجته والزاني بها عند مضاجعتها حال الزنا لا تمنع من الميراث	١٣-
	شاهد الزور الذي ادت شهادته الي الحكم بالاعدام علي مورثه وتنفيذه يمنع من الميراث	١٤-
	لا توارث بين مسلم وغير مسلم	١٥-
	تجهيز الميت وسداد ديونه مقدمان علي الوصية والميراث	١٦-

المستحقون للميراث ومراتبهم

الوارثون عن طريق الإرث

الوارثون بطريق اليقين

🕌 **الوارثون بطريق اليقين** ← هم الذين نتيقن من حياتهم عند موت المورث، كما أن حالهم من حيث الذكورة والأنوثة، لا يخفى أمره، بل يكون معلوما للجميع على وجه الجزم واليقين. 🕌
الوارثون بهذا الطريق ليسوا على درجة واحدة من حيث الاستحقاق.

🕌 **إنما تختلف أنصبتهم وتفاوت مراتبهم على النحو التالي:-**

- ١- **أصحاب الفروض** ← وهم الذين لهم سهام مقدرة من جهة الشرع.
- ٢- **العصبات** ← وهم أقارب الميت الذين يأخذون ما تبقى من أصحاب الفروض، ويستأثرون بالتركة كلها عند الانفراد كالابن والأخ الشقيق أو الأب.
- ٣- **ذوو الأرحام** ← وهم أقارب الميت الذين ليس لهم سهام مقدرة، كما أنهم ليسوا بعصبات كالخال والعمّة.

س ١٠ : وضع من يرث النصف والثلثين من الورثة ؟

أصحاب الفروض

🕌 وإنما بدأنا بأصحاب الفروض لقوله ﷺ: **"الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فالأولى رجل نكر"**. فقد دل هذا الحديث على البدء أولاً بأصحاب الفروض، ثم العصبات.

🕌 الفروض جمع فرض، وهو في اللغة يطلق على القطع، ومنه قوله تعالى: **(نصيباً مفروضاً)** أي مقطوعاً به. والفرض في الشرع: نصيب مقدر شرعاً للوارث. والفروض المقدره شرعاً ستة فروض وهي النصف، والرّبع، والثلث، والثلثان، والثلث، والسدس.

أصحاب النصف: يستحق النصف خمس من الورثة وهم:

- ١- الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث.
- ٢- البنت الصليبية عند انفرادها، وعدم وجود من يعصبها.
- ٣- بنت الابن عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها، وعدم وجود البنت الصليبية.
- ٤- الأخت الشقيقة عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها، وعدم وجود البنت أو بنت الابن.
- ٥- الأخت لأب بنفس شروط الأخت الشقيقة، ويزاد عليها عدم وجود الأخت الشقيقة.

أصحاب الربع: يستحق الربع اثنان من الورثة وهما:

- ١- الزوج عند وجود الفرع الوارث.
- ٢- الزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث.

أصحاب الثمن:

🕌 الثمن فرض واحدة من الورثة وهي: الزوجة أو الزوجات عند وجود فرع وارث للمتوفى.

أصحاب الثلثين: يستحق الثلثين أربع من الورثة وهن من النساء:-

- ١- البنّتان فأكثر عند عدم وجود من يعصبهن.
- ٢- بنت الابن فأكثر عند عدم وجود معصب أو حاجب، وعدم البنت.
- ٣- الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم معصب أو حاجب.
- ٤- الأختان لأب فأكثر عند عدم معصب أو حاجب وعدم الأخت الشقيقة.

أصحاب الثلث: يستحق الثلث اثنان من الورثة وهما:

- ١- الأم عند عدم الفرع الوارث، وعدم وجود اثنين فأكثر من الأخوة مطلقاً.
- ٢- الاثنان فأكثر من الإخوة والأخوات من جهة الأم عند عدم من يحجبهم.

أصحاب السدس: يستحق السدس سبع من الورثة وهم:-

- ١- الأب عند عدم وجود الفرع الوارث.
 - ٢- الجد الصحيح عند عدم الأب والفرع الوارث.
 - ٣- الأم عند وجود الفرع الوارث، أو وجود عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.
 - ٤- الجدة الصحيحة عند عدم الأم.
 - ٥- بنت الابن مع البنت الصليبية، إذا لم يكن هناك من يحجبها أو يعصبها.
 - ٦- الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، إذا لم يكن هناك من يحجبها أو يعصبها.
 - ٧- الأخ لأم أو الأخت لأم في حالة الانفرد، وعدم وجود حاجب.. هذه هي الفروض إجمالاً وأصحابها، ومن خلال يتبين لنا أن الوارثين بطريق الفرض اثنا عشر شخصاً، منهم أربعة من الذكور وهم:
- ١- الزوج.
 - ٢- الأب.
 - ٣- الجد الصحيح.
 - ٤- الأخ لأم.
- وثمان من النساء وهن:
- ١- الزوجة.
 - ٢- البنت الصليبية.
 - ٣- بنت الابن.
 - ٤- الأخت الشقيقة.
 - ٥- الجدة الصحيحة.
 - ٦- الأخت لأب.
 - ٧- الأخت لأم.
 - ٨- الأخت لأم.

س ١١ : بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث : توفي عن زوجتين وأبن وأب والتركه ١٨٠ ألف جنيه ؟

أحوال الزوجين في الميراث

أولاً : حالات الزوج:

الحالة الأولى: استحقاق النصف :

شرطه عدم وجود فرع وارث للزوجة بطريق الفرض أو التعصب. يقصد بالفرع الوارث الابن وابن الابن وإن نزل، حيث إنه وارث بطريق التعصيب، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، حيث إنها وارثة بطريق الفرض، أو بطريق التعصيب، وسواء كان ذلك الفرع من الزوج الوارث، أو من غيره. عليه فلا يؤثر في استحقاق الزوج للنصف إذا كان هناك فرع ولكنه غير وارث، كما لو قام به مانع يمنعه من الميراث كما لو كان قاتلاً لأمه أو مختلفاً معها في الديانة. وكذا لو كان وارثاً لا بطريق الفرض أو التعصيب، وإنما بطريق الرحم كابن البنت وبنت البنت.

والدليل على هذه الحالة قوله تعالى: **(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد).**

الحالة الثانية: استحقاق الربع :

وذلك في حالة وجود فرع وارث للزوجة، سواء بطريق الفرض أو التعصيب، ويستوي أن يكون من الزوج أو من غيره، والدليل على ذلك قوله تعالى: **(فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن).**

موقف القاذون:

نص القانون على ميراث الزوج في المادة الحادية عشرة حيث جاء فيها: **للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد وولد الابن وإن نزل.**

نماذج محلولة على ميراث الزوج

مثال ١

توفيت امرأة عن زوج، أخ شقيق :

للزوج ← النصف لعدم وجود الفرع الوارث.. وللأخ الشقيق الباقي تعصباً.

مثال ٢

توفيت امرأة عن زوج، أخت شقيقة، بنت بنت

للزوج ← النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ولا يؤثر في هذا وجود بنت البنت؛ لأنها من ذوي الأرحام، فهي غير وارثة لا بطريق الفرض، ولا بالتعصيب وللأخت الشقيقة النصف فرضاً لانفرادها وعدم وجود من يعصبها.

توفيت امرأة عن زوج، ابن، بنت

للزوج ← الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي يقسم بين الابن والبنت للذكر ضعف الأنثى.

ثانياً: حالات الزوجة:

الحالة الأولى: أنها تستحق الربع :

وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث للزوج، وهو الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، ويستوي أن يكون هذا الفرع من الزوجة أو من غيرها.

وهذا النصيب فرض للزوجة الواحدة تستقل به عند انفرادها، ويشتركن فيه بالسوية إن كن أكثر من واحدة، دون تفرقة بين زوجة وأخرى، وكما قلنا في حالة الزوج، لا يؤثر أيضاً في استحقاق الزوج للربع إذا كان هناك فرع غير وارث كالمحروم، أو كان وارثاً بغير طريق الفرض أو التعصيب كأولاد البنات.

والدليل على هذه الحالة قوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد).

الحالة الثانية: أنها تستحق الثمن :

في حالة وجود فرع وارث للزوج، سواء كان إرثه بطريق الفرض أو التعصيب، وسواء كان من الزوجة الوارثة أم من غيرها، وأيضا تستقل بهذا النصيب الزوجة عند انفرادها، ويشتركن فيه بالسوية في حالة التعدد.

والدليل على استحقاق الزوجة الثمن عند وجود الفرع الوارث قوله تعالى:

(فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم).

موقف القانون:

نص القانون على ميراث الزوجة وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وأن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

نماذج محلولة على ميراث الزوجة

١) توفي عن زوجة، ابن مخالف لها في الدين، عم شقيق:

الحل ← للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. ولا يؤثر في ذلك وجود الابن؛ لأنه غير وارث، حيث قام به مانع من الميراث، وهو اختلاف الدين، وللعلم الشقيق الباقي تعصياً. أما الابن فلا شيء له؛ لأنه محروم لمخالفته في الدين.

٢) توفي عن زوجتين، بنت ابن، أخ شقيق:

الحل ← للزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث بنت الابن تقسمانه بينهما بالسوية. ولبنت الابن النصف فرضاً لانفرداها وعدم وجود من يعصبها وللأخ الشقيق الباقي تعصياً.

أحوال الفروع (البنت الصلبية وبنت الابن)

أولاً: أحوال البنت الصلبية في الميراث:

يقصد بالبنت الصلبية ← بنت المتوفى مباشرة، وقد ترث بالفرض أو بالتعصيب، ولها في الميراث ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أنها تستحق النصف بطريق الفرض: وشرطه أن تكون منفردة، وألا يكون معها ابن يعصبها.

الحالة الثانية: استحقاق الثلثين:

وذلك في حالة التعدد، ولم يوجد معهن من يعصبهن، وهو الابن المباشر للمتوفى. فعلم من ذلك أن الثلثين فرض الاثنتين فصاعداً من البنات الصليات.

الحالة الثالثة: أنها ترث بطريق التعصيب :

إذا كان معها ابن، حيث تأخذ نصف نصيبه، وكذلك الأمر إذا تعددت البنات مع الأبناء، حيث يقسم الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للابن سهمان، وللبنت سهم واحد.

الدليل على إرث البنات: دل على إرث البنات قوله تعالى:

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).

موقف القانسون:

نص قانون المواريث في المادة الثانية عشرة على ما يلي "ما مراعاة حكم المادة ١٩ للواحدة من البنات فرض النصف، وللأنثيين فأكثر الثلثان. فقد أشارت هذه المادة إلى الحالتين الأولى والثانية، وأن القانون أخذ بمذهب الجمهور في استحقاق البنات الثلثين إلحاقاً لهما بالبنات. أما الحالة الثالثة فقد أشارت إليها المادة ١٩ بقولها العصبية بالغير هي: البنات مع الأبناء... ويكون الإرث بينهم... للذكر مثل حظ الأنثيين".

نماذج محلولة على ميراث البنات

مثال ١

توفى عن زوجة، بنت، أخ شقيق

للزوجة ← الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث البنت.

للبنات ← النصف فرضاً لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها.

الأخ الشقيق ← الباقي تعصباً.

مثال ٢

توفى عن: بنتين، أم، أخ لأب

للبنتين ← الثلثان فرضاً للتعدد وعدم وجود عاصب.

للأم ← السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث.

الأخ لأب ← الباقي تعصباً.

مثال ٣

توفى عن أربع بنات، ابن

توزع التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى، فتقسم إلى ستة سهام، للإبن سهمان، ولكل بنت سهم.

ثانياً: أحوال بنت الابن في الميراث:

المراد ببنت الابن، هي بنت المتوفى غير المباشرة. وهي التي تنسب إليه بواسطة ابن من أبناؤه مهما نزلت درجته، فتشمل بنت ابنه المباشر، وغير المباشر، مهما نزلت درجته كبنت ابن الابن، وبنت ابن ابن الابن. ولها في الميراث ست حالات، ثلاث منها تحل فيها محل البنت الصليبية في حالة عدم وجودها، فتكون لها مثل حالاتها.

- **الحالة الأولى:** أنها ترث النصف فرضاً عند انفرادها ← وعدم وجود من يحجبها، وعدم البنت الصليبية، وعدم المعصب لها، والذي يعصبها هو ابن الابن الذي في درجتها، سواء كان أخاها أم ابن عمها.
- **الحالة الثانية:** استحقاق الثلثين في حالة التعدد ← بأن كانتا اثنتين فصاعداً، وذلك بنفس شروط الحالة الأولى.
- **الحالة الثالثة:** أنها ترث بطريق التعصيب ← إذا وجد معها من يعصبها، وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة، سواء كان أخاها أو ابن عمها، ويستوى في هذه الحالة أن تكون بنت الابن واحدة أو أكثر، حيث يصرف عصبية بابن الابن، وتوزع التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن ضمن الورثة صاحب فرض، أو ما تبقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.

- **الحالة الرابعة:** أنها تستحق السدس فرضاً تكملة للثلاثين < إذا كان معها بنت صليبة، أو بنت ابن أعلى درجة منها، ويستوي أن تكون بنت الابن واحدة أو أكثر، حيث يشتركن فيه بالسوية، شريطة ألا يوجد معها أو معهن عاصب. فإذا وجد معها عاصب وزع الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تأخذ السدس، شريطة أن يكون مساوياً لها في الدرجة.
- كما لو توفي عن بنت، بنت ابن، ابن ابن، فإن للبنت النصف فرضاً، والباقي يقسم بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
- أما لو توفي عن بنت، بنت ابن، ابن ابن ابن، فإن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولابن ابن الابن الباقي، وإنما لم يعصبها في هذه الحالة لأنه أنزل درجة منها. والدليل على استحقاق بنت الابن السدس في هذه الحالة هو السنة، حيث قضى عليه السلام بأن لبنت الابن مع البنت السدس.

- **الحالة الخامسة:** إذا وجد بنتان أو أكثر للمتوفى فإنهما تستحقان الثلثين < وهنا لا يبقى شيء لبنات الابن، لاستغراق البنات فرضهن، وهو الثلثان. وهنا لا تترك بنت الابن شيئاً، إلا إذا وجد معها من يعصبها، ويستوي في هذه الحالة أن يكون العاصب في درجتها أو أقل منها لاحتياجها إليه في هذه الحالة.
- فلو توفي وترك بنتين، بنت ابن، ابن ابن ابن، فللبنتان الثلثان، والباقي يوزع بين بنت الابن وابن الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

- ولولا وجود ابن الابن في هذه المسألة، ما ورثت بنت الابن لاستغراق فرض البنات، ولو توفي عن بنتين، بنت ابن، ابن ابن، فللبنتان الثلثان، والباقي يوزع بين بنت الابن، وابن ابن الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
- ويلاحظ هنا أن الذي عصب بنت الابن، هو ابن ابن الابن الأبعد درجة عنها، وذلك لاحتياجها إليه، إذ لولاه ما استحققت شيئاً من الميراث، ولذا يقال له القريب المبارك، وقد خالف في ذلك عبد الله بن مسعود وقال إن بنات الابن يحجبن بالبنتين الصلبتين فصاعداً، حتى ولو كان معهن عاصب، فلا يشاركونه في الإرث بالعضوية.
- وبهذا يترجح لدينا رأي الجمهور القائل بتوريث بنات الابن إذا كان معهم عاصب < مع بنات الصلب بطريق التعصيب؛ لأن الحجة القوية في جانبهم، والمتمثلة في قوله تعالى: **(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)**، حيث إن لفظ الولد في الآية يشمل الذكر والأنثى، سواء كان من ولد الصلب أم من ولد الابن.

- **الحالة السادسة:** الحجب مطلقاً < وذلك في حالة ما إذا كان مع بنت الابن واحدة أو أكثر، ابن صليبي للمتوفى، أو ابن ابن أقرب درجة منها، فتحجب حجب حرمان جرياً على القاعدة أن الأقرب درجة إلى الميت يحجب الأبعد درجة منه، ويستوي في هذه الحالة أن يوجد مع بنت الابن عاصب، أو لا يوجد.

موقف القانون:

- 📌 تناول قانون الموارث حالات ميراث بنات الابن، فتتص المادة (١٢) منه على أنه "ب" ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره أي فرض البنات عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
- 📌 تنص المادة (١٩) على أنه العصبية بالغير هن.... ٢- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهم مطلقاً، أو كانوا أنزل منهم درجة إذا لم ترثن بغير ذلك.
- 📌 وتنص المادة (٢٧) على أنه يحجب كل من الابن، وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منهم درجة ويحجبها أيضاً بنتان أو بنتان أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة ١٩.

الفرق بين بنات الصلب وبنات الابن في الميراث:

- 📌 يتفق بنات الصلب مع بنات الابن في أنهن يرثن بالفرض فقط في بعض الأحيان، وبالتعصيب فقط في أحيان أخرى، دون أن يجمعن بين الطريقتين في أن واحد ويختلفان فيما يلي:-

- ١- بنات الصلب لا يحجبن من الميراث بحال إلا إذا قام بهن مانع، أما بنات الابن فيحجبن في بعض الأحيان إما لاستغراق فرض البنات مع عدم وجود عاصب، أو لوجود ابن صليبي أو ابن ابن أقرب درجة.

المستشار

- ٢- إذا ورث بنات الصلب بطريق الفرض، فلهن فرضان إما النصف، وإما الثلثان، أما بنات الابن فلهن السدس أيضا بالإضافة إلى النصف والثلثين.
- ٣- إذا ورث بنات الصلب بطريق التعصيب، فالعاصب لهن الابن الصليبي الذي يكون في درجتهم، أما في حالة إرث بنات الابن بالتعصيب، فليس بشرط أن يكون العاصب لهن مساويا لهن في الدرجة، بل قد يكون أبعد درجة إذا كن في حاجة إليه

نماذج محلولة على ميراث بنات الابن

مثال ١

توفى عن: بنت ابن زوجة، أخ شقيق

- **لبنت الابن** ← النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها، وعدم البنت الصليبية.
- **للزوجة** ← الثمن لوجود الفرع الوارث.
- **الأخ الشقيق** ← الباقي تعصبا.

مثال ٢

توفى عن: بنتي ابن، عم شقيق

- **لبنتي الابن** ← الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب والحاجب وعدم البنت الصليبية
- **العم الشقيق** ← الباقي تعصبا.

مثال ٣

توفى عن: بنت ابن، ابن ابن، زوجة، أم

- **للزوجة** ← الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
- **الأم** ← السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.
- **بنت الابن وابن الابن** ← الباقي تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال ٤

توفيت عن: زوج، بنت، بنت ابن، عم شقيق

- **للزوج** ← الربع لوجود الفرع الوارث.
- **لبنت** ← النصف فرضا لانفرادها وعدم من يعصبها.
- **لبنت الابن** ← السدس تكملة للثلثين.
- **لعم الشقيق** ← الباقي تعصبا.

أحوال الأصل المباشر (الأب والأم)

أولاً: أحوال الأب في الميراث:

الحالة الأولى: الإرث بطريق الفرض:

وفرضه المقدر له السدس، وذلك في حالة وجود الفرع الوارث المذكر، سواء كان ابنه مباشرة، أو كان ابن ابن مهما نزلت درجته. والدليل على هذه الحالة قوله تعالى:

﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.

الحالة الثانية: الإرث بطريق التعصيب:

وحيث أنه يستقل بالتركة لكلها في حالة الانفراد، أو يأخذ ما تبقى بعد أخذ أصحاب الفروض سهامهم. وشرطه عدم وجود فرع وارث للمتوفى ذكراً كان أم أنثى.

المستشار

الدليل على هذه الحالة قوله تعالى (**فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث**)، حيث أفادت الآية أنه إذا انحصرت التركة في الأبوين فقط فلأم فرض الثلث، فتعين أن يكون الباقي للأب.

الحالة الثالثة: الجمع بين الإرث بالفرض والتعصيب:

وذلك في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث، وهو البنت، سواء كانت واحدة أو أكثر، وبنت الابن مهما نزل أبوها. ففي هذه الحالة يأخذ **فرضه السدس بالإضافة إلى الباقي بطريق التعصيب**. وقد يرد تساؤل مؤداه لماذا لم يرث الأب بالتعصيب فقط في هذه الحالة؟

والجواب عن ذلك: أن جمعه بين الفرض والتعصيب في هذه الحالة حماية له، إذ قد يؤدي إرثه بالتعصيب فقط إلى حرمانه من الميراث في بعض الأحيان، حينما تستغرق سهام التركة.

موقف القانون:

تناول قانون المواريث حالات ميراث الأب، فنصت المادة التاسعة على أنه مع مراعاة حكم المادة (٢١) للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل...

ونصت المادة (٢١) على أنه إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

نماذج محلولة على ميراث الأب

مثال ١

توفى عن: زوجة، ابن، أب، أخ شقيق

للزوجة ← الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.

للأب ← السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكور. **الابن** ← الباقي تعصيبا

الأخ الشقيق ← محجوب بالابن والأب لأنهما أقرب درجة منه.

مثال ٢

توفى عن: زوجة، أب، بنت بنت

للزوجة ← الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.

للأب ← الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا.

بنت البنت ← هي من ذوي الأرحام، فلا أثر لها على نصيب الزوجة أو إرث الأب بالتعصيب.

مثال ٣

توفيت عن: زوج، أب، بنت، عم شقيق

للزوج ← الربع فرضا لوجود الفرع الوارث.

للبنات ← النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها.

للأب ← السدس فرضا + الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث.

العم الشقيق ← فلا شيء له لحجبه بالأب، وهو أقرب منه درجة.

س١٢: توفي عن زوجة - أم - أب - بنت ابن والتركه ٧٢٠ ألف جنيه ؟

ثانياً: أحوال الأم:

👤 **يقصد بالأم** ← أصل الميت المؤنث، وهي الأنثى المباشرة، التي لم يتوسط بينها وبين فرعها آخر. وهي ترث بطريق الفرض فقط في جميع أحوالها، ولها في إرثها به ثلاث حالات:-

الحالة الأولى: أنها تستحق السدس فرضاً، وذلك في موضعين:

الموضع الأول:

👤 إذا وجد معها فرع وارث للمتوفى، ذكراً كان أو أنثى، واحداً كان أم متعدداً، ويستوي أن يكون مباشراً كالابن والبنت، أو غير مباشرة كابن الابن وإن نزل، وبنت الابن وإن نزل أبوها.

👤 والدليل على ذلك قوله تعالى: **(وَأَبَويهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)**.

الموضع الثاني:

👤 إذا وجد معها عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، وسواء كانوا ذكراً فقط أم إناثاً فقط، أم مختلطين، ويستوي أن يكونوا وارثين بالفعل أم محجوبين لوجود من هو أقرب منهم، حيث لا أثر لحجبهم على استحقاق الأم السدس، مادام وجدوا معها.

👤 فلو توفي عن: أم، أب، ثلاث إخوة أشقاء، كان للأم السدس فرضاً لوجود عدد من الإخوة، وكان للأب الباقي تعصيباً، ولا شيء للأخوة الأشقاء لحجبهم بالأب.

👤 والدليل على ذلك قوله تعالى: **(فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ)**.

الحالة الثانية: أنها تستحق ثلث جميع التركة :

👤 وشرطه عدم وجود فرع وارث مطلقاً، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، وألا ينحصر الإرث في الأبوين وأحد الزوجين.

👤 فإذا توفي عن: أب، أم، عم شقيق، كان للأم ثلث التركة، وللأب الباقي تعصيباً، ولا شيء للعم الشقيق لحجبه بالأب.

الحالة الثالثة: أنها تستحق ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين :

👤 وتتحقق هذه الحالة عندما ينحصر الإرث في الأب، والأم وأحد الزوجين، وتحت هذا صورتان:

الصورة الأولى :

👤 أن تتوفى امرأة عن زوج، وأب، وأم، فللزوجة النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم ثلث ما تبقى بعد نصيب الزوج وللأب الباقي تعصيباً.

الصورة الثانية:

👤 أن يتوفى رجل عن زوجة، وأب، وأم، فللزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة، وللأب الباقي تعصيباً.

👤 وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين؛ لأن عمر- رضي الله عنه هو الذي قضى فيهما بذلك.

موقف القانون:

👤 تناول قانون الموارث حالات ميراث الأم في المادة (١٤) منه، حيث جاء فيها "للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل، ومع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات، ولها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط، كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج، ويتبين من ذلك أنه أخذ برأي الجمهور على ما رجحناه.

نماذج محلولة على ميراث الام

مثال ١

توفى عن: أم، زوجة، أخ شقيق، أخت شقيقة

للأم ← السدس فرضا لوجود اثنين من الإخوة.

للزوجة ← الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقي يوزع بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.

مثال ٢

توفى عن: أب، أم، أخت شقيقة

للأم الثلث ← فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة وللأب الباقي تعصيبا.

الأخت الشقيقة ← محجوبة بالأب.

مثال ٣

توفيت عن: زوج، أب، أم، أخ شقيق

ينحصر الإرث في هذه المسألة في الزوج والأب والأم، أما الأخ الشقيق فمحجوب بالأب لقرب درجته عنه. وعليه تكون المسألة إحدى العمرأويتين أو الغراويتين، فيأخذ الزوج فرضه وهو النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وتأخذ الأم ثلث ما تبقى بعد نصيب الزوج، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا، وعليه يكون للأب ثلثي الباقي وللأم ثلثه.

أحوال الأصل غير المباشر (الجد والجدة)

أولاً: أحوال الجد:

يقصد بالجد الأصل المذكر غير المباشر، والجد الذي نقصده في هذا الصدد هو الجد الصحيح، وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى كأبي الأب، وأبي أبي الأب وإن علأ. أما الجد غير الصحيح، وهو الذي يدخل في نسبته إلى الميت أنثى كأبي الأم، وأبي أم الأم، وأبي أم الأب، فليس من ذوي الفروض ولا من العصباء.

- **الحالة الأولى** ← يرث بطريق الفرض وحده، ويكون فرضه السدس، في حالة وجود الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن وإن نزل.
- **الحالة الثانية** ← يجمع بين الإرث بالفرض والتعصيب، فيأخذ السدس بطريق الفرض والباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب، وذلك في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث كالبنات وبنت الابن، وإن نزل أبوها.
- **الحالة الثالثة** ← يرث بطريق التعصيب فقط، وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، فيستأثر بالتركة كلها عند الانفراد، أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.

والدليل على إرث الجد في هذه الحالات ← هو نفس دليل ميراث الأب، وهو قوله تعالى:

(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأماه الثلث).

موقف القانون:

تناول قانون الموارث حالات ميراث الجد عند عدم الإخوة في المادتين (٩، ٢١، ١٧) منه فتنص المادة "٩" علي أنه "والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى"، وله فرض السدس علي الوجه المبين في الفقرة السابقة "وهي الخاصة بميراث الأب".

وتنص المادة "٢١" علي أنه "إذا أجمع الجد مع البنت أو بنت الأبن وإن نزل ستحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب".

📌 وتنص المادة "١٧" علي أنه "للعصبه بالنفس جهات أربع الأبوة وتشمل الأب والجدة الصحيح وإن علا".

ميراث الجد مع الإخوة

📌 إذا اجتمع مع الجد أحد من الإخوة أو الأخوات ، سواء كانوا أشقاء أم لأب ، ففي إرثهم معه خلاف فقهي يمكن إجماله في مذهبين.

📌 **المذهب الأول** ← يري أصحابه أن الجد يحجب الإخوة والأخوات مطلقا ، كما يحجبهم الأب.

وأستدلوا علي ذلك بما يلي :

📌 أن الجد أب ، فيحل محله عند عدم وجوده ولما كان الأب يحجب الأخوة والأخوات من أي جهة فكذلك الجد حيث لا فرق بينهم.

📌 **المذهب الثاني** ← الجد لا يحجب الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بل له الحظ معهم في الميراث

وأستدلوا علي ذلك بما يلي :

📌 إن الأخ أقرب إلي الميت من الجد .

📌 إن ميراث الأخوة ثبت حكمه بواسطة نص في القرآن الكريم .

📌 **الرأي الرابع** ← هو المذهب القائل بتوريث الأخوة مع الجد لأنه أقرب إلي روح العدالة .

موقف القانون :

📌 أخذ قانون المواريث بالرأي القائل بتوريث الأخوة الأشقاء أو لأب مع الجد لظهور المصلحة في الأخذ بهذا الرأي .

طريقة توريث الجد مع الأخوة :

١- طريقة الإمام علي ابن أبي طالب . ٢- طريق زيد ابن ثابت . ٣- طريقة عبد الله ابن مسعود .

📌 ونكتفي بالطريقة التي أخذ بها قانون المواريث وهي طريقة الإمام علي وقد أخذ قانون المواريث "إذا اجتمع الجد مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان :

📌 **الحالة الأولى** ← أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبين مع الفرع الوارث المؤنث .

📌 **الحالة الثانية** ← أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبين

بالذكور أو مع الفرع الوارث المؤنث علي أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب يحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس أعتبر صاحب فرض بالسدس .

وفيما يلي نتناول هاتين الحالتين بالشرح مع التمثيل لكل حالة :

📌 **الحالة الأولى (المقاسمة)** ← بأن يقاسم الجد الإخوة في الميراث كواحد منهم ، ولا تتحقق هذه الحالة إلا إذا كان الإخوة وارثين بطريق التعصيب ، سواء كانوا عصبية بالنفس أو عصبية بالغير أو عصبية مع الغير .

✓ **الصورة الأولى** ← أن يكون الموجود مع الجد من الأخوة عصبية بالنفس بأن يكونوا ذكورا فقط سواء كانوا أخوة أشقاء أو لأب .

• وفي هذه الصورة يقاسم الجد الإخوة كواحد منهم فهو أخ شقيق مع الأخوة الأشقاء وأخ لأب مع الأخوة لأب شريطه ألا تؤدي المقاسمة إلي نقصان نصيبه عن السدس فحينئذ يكون السدس أفضل له .

✓ **الصورة الثانية** ← أن يكون الموجود مع الجد أخوة وأخوات أي يجتمع معه الذكور والإناث عصبية بالغير "سواء كانوا أشقاء أم لأب وفي هذه الصورة أيضا يقاسمهم كأخ ما لم ينقص نصيبه عن السدس .

✓ **الصورة الثالثة** ← أن يوجد مع الجد أخوات شقيقات أو لأب صرن عصبية مع الغير بأن وجد معهم الفرع الوارث المؤنث كالبنات وبنات الأبن .

• وفي هذه الصورة يقاسم الجد الأخوات في الباقي بعد أصحاب الفروض بإعتباره أخا لهم فيأخذ ضعف الأنثي شريطة ألا يقل نصيبه عن السدس أيضا .

📌 **الحالة الثانية (الإرث بطريق التعصيب)** ← بأن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وتتحقق هذه الحالة إذا كان الموجود مع الجد أخوات فقط ، لم يصرن عصبية بالغير ، أي لم يوجد معهم إخوتهم الذكور . ولم يصرن عصبية مع الغير . أي لم يوجد معهن فرع وارث مؤنث . وإنما كن من ذوات الفروض .

وفي هذه الحالة يأخذ الجد الباقي بعد استيفاء أصحاب الفروض فروضهم بما فيهم الأخوات، ما لم يؤد ذلك إلى حرمانه من الميراث بالكلية، أو إنقاص نصيبه عن السدس، فيرث حينئذ بطريق الفرض، ويعطى السدس.

نماذج محلولة على ميراث الجد مع الأخوة

مثال ١

توفى عن: أم، أخت شقيقة، جد

الحل: $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ أو الباقي

فلأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم عدد من الإخوة، وللأخت الشقيقة النصف فرضاً لانفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها، أما الجد فيستوي أن يأخذ الباقي بطريق التعصيب، أو يأخذ فرض السدس؛ لأنه في الحالين لا يقل عنه ولا يزيد عليه.

مثال ٢

توفى عن: أخت شقيقة، أخت لأب، جد، أخت لأم

الحل: $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ الباقي تعصياً م بالجد

- فللأخت الشقيقة النصف فرضاً لانفرادها وعدم المعصب والحاجب، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، وللجد هنا الباقي تعصياً لأنه أفضل له.

الفرق بين الأب والجد في الميراث :

- ١- أن الأب لا يحجب من الميراث بحال إلا إذا قام به مانع فيحرم لأجله، أما الجد فيحجب بالأب، ويجد أقرب منه درجة.
- ٢- أن الجدة من جهة الأب وهي أم لأب تحجب عن الميراث بوجود الأب لأنها تدلي إلى الميت بواسطة أم الجد فلا يحجب الجدة الأبوية بل ترث معه.
- ٣- أنه إذا انحصر الإرث في الأبوين وأحد الزوجين، كان للأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين وذلك في المسألتين العمريتين ولو كان مكان الأب جد لأخذت الأم ثلث التركة لا ثلث الباقي.
- ٤- أن الأب يحجب الأخوة الأشقاء أو لأب بلا خلاف أما الجد فلا يحجبهم بل يرثون معه علي رأي جمهور الصحابة.

ثانياً: أحوال الجدة في الميراث:

يقصد بالجدة أصل الميت المؤنث غير المباشر، والجدة التي نقصدها في هذا الصدد هي الجدة الصحيحة، مثل (أم الأم، وأم الأب، أم أم الأم، وأم أب الأب).

أما الجدة غير الصحيحة فهي التي يدخل في نسبتها جد غير صحيح، مثل: أم أبي الأم، وأم أم أبي الأم. والجدة غير الصحيحة ليست من أصحاب الفروض، ولا من العصبات، بل هي من ذوي الأرحام، فتؤخر مرتبتها. أما الجدة الصحيحة فهي من أصحاب الفروض، ولها في الميراث حالتان:-

الحالة الأولى: أنها تستحق السدس بطريق الفرض:

بشرط عدم وجود الأم مطلقاً، وعدم وجود جدة أقرب درجة، وعدم وجود الأب بالنسبة للجدة الأبوية "أم الأب" لأنها تدلي إلى الميت بواسطة. فإذا كانت واحدة استقلت بالسدس، وإذا كن أكثر من ذلك، اشتركن فيه بالسوية مادام كن متحدات في الدرجة.

الدليل على هذه الحالة:

ثبت إرث الجدة والجدة بطريق السنة، فقد رويت أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ تدل على استحقاق الجدة السدس واحدة كانت أو أكثر، طالما كانت الدرجة متحدة.

عن عبادة بن الصامت: **أن النبي ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما**.
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: **«أعطى رسول الله ﷺ ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم»**.

الحالة الثانية: أنها تحجب عن الميراث، وذلك في الحالات الآتية :

- ١- إذا وجد مع الجدة أم، فإنها تحجب الجدة واحدة كانت أو أكثر، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب، أو من الجهتين معا. والسبب في ذلك أن الجدة إنما تترث بوصفها أما مجازية للمورث، فلا إرث لها إذا وجدت الأم الحقيقية، إذ الحقيقة تقدم على المجاز. والدليل على ذلك ما روى عن النبي أنه جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.
- ٢- إذا وجد مع الجدة الأبوية أم الأب، فإنه يحجبها ولا تترث معه؛ لأنه أقرب منها درجة.
- ٣- إذا كانت الجدة تنتسب إلى الميت عن طريق الجد، فتحجب بوجوده، كأم أب الأب مع الجد لأب.
- ٤- تحجب الجدة القربى الجدة البعدي مطلقا، إذ القاعدة أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة.

موقف القانون:

- تناول قانون الميراث حالات ميراث الجدة في المادتين ١٤، ٢٥ فتناولت المادة ١٤ ميراث الجدة بطريقة الفرض حيث جاء فيها «والجدة الصحيحة هي أم لأحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت، وللجدة أو الجدات السدس، ويقسم بينهما علي السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين».
- وتناولت المادة ٢٥ حالات حجب الجدة عن الميراث حيث جاء فيها «تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القربى الجدة البعيدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له».

نماذج محلولة على ميراث الجدة

مثال ١

توفى عن: زوجة، أم أم، أب، أخ شقيق

- للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
- ولأم الأم السدس فرضا لعدم الأم، وعدم وجود جدة أقرب منها.
- وللأب الباقي تعصيبا. أما الأخ الشقيق فمحجوب بالأب.

مثال ٢

توفى عن: ابن، أخ شقيق، أم، أم أم، أم أب

- للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.
- وللأبن الباقي تعصيبا. أما الأخ الشقيق فمحجوب بالأبن، وأم الأم، وأم الأب محجوبتان بالأم، إذ الجدات من أي جهة يحجبن بالأم.

أحوال الحواشي في الميراث

يراد بالحواشي أجزاء الميت لأصلية أو لاحدهما، وهم إخوة الميت وأخواته والذين نقصدهم في هذا المقام هم أصحاب الفروض منهم وهم الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخوة والأخوات لأم.

أولاً: أحوال الأخت الشقيقة في الميراث:

الحالة الأولى: الإرث بطريقة الفرض:

ويدخل تحت هذه الحالة صورتان:

الصورة الأولى: أنها تستحق النصف فرضاً؛

وذلك عند انفرادها وعدم وجود من يعصبا، وهو الأخ الشقيق، وعدم وجود من يحجبها، وعدم وجود الفرع الوارث المؤنث البنت وبنت الابن لأنها تصبر عصبة بوجوده.

الصورة الثانية: استحقاق الثلثين فرضاً :

وذلك إذا كن اثنتين فصاعداً، ولم يصرن عصبته بالغير "الأخ الشقيق"، ولم يصرن عصبته مع الغير "الفرع الوارث المؤنث" ولم يوجد من يحجبهم عن الميراث.
الدليل على هذه الحالة قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالته إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك).

الحالة الثانية: الإرث بطريق التعصيب:

ويدخل تحت هذه الحالة صورتان:-

الصورة الأولى: التعصيب بالغير:

وذلك إذا كان معها أخ شقيق، ويستوي في ذلك أن تكون واحدة أو أكثر، كما يستوي أيضاً أن يكون الإخوة الأشقاء فرادى أو متعددين. وفي هذه الصورة إذا انحصرت التركة فيهم كما لو توفي عن أخت شقيق، وأخ شقيق، كانت التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

والدليل على ذلك قوله تعالى في الآية السابقة (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين).

الصورة الثانية: التعصيب مع الغير:

وذلك حينما يوجد مع الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات فرع وارث مؤنث كال بنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، حيث يصرف عصبته معهن، فيرثن الباقي بعد استيفاء أصحاب الفروض فروضهم ومنهم الفرع الوارث المؤنث، شريطة ألا يوجد مع الأخت أو الأخوات أخ شقيق يعصبهن.

والدليل على هذه الحالة السنة: قوله ﷺ: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبه".

الحالة الثالثة: الحجب:

تحجب الأخت الشقيقة من الميراث، فلا ترث شيئاً واحدة كانت أو أكثر، كان معها أخ شقيق أم لا في الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: إذا وجد معها الفرع الوارث المذكر:

سواء كان فرعاً مباشراً للميت وهو الابن، أو كان فرعاً غير مباشر كابن الابن وإن نزل أبوه، لإجماع الفقهاء على أن ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدم وجوده.

الحالة الثانية: إذا وجد معها الأصل المذكر المباشر للميت وهو الأب:

فلا ترث معه لأنها تدلي إلى الميت عن طريقه، والقاعدة أن من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص باستثناء أولاد الأم.

الدليل على ذلك:

قوله تعالى (إن امرؤ هلك ليس له ولد)، فقد اشترطت الآية لميراث الأخت من أخيها عدم وجود ولد له، فإذا كان هناك ولد كان أحق بالميراث منها، ويراد بالولد هنا المذكر دون المؤنث على ما ذهب إليه الجمهور وهو الراجح.

موقف القانون:

تناول قانون الميراث حالات ميراث الأخت الشقيقة في المواد ١٣، ١٩، ٢٠، ٢٨ - منه فجاء في المادة ١٣ - للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللأثنتين فأكثر الثلثان -

في المادة ١٩ - للعصبته بالغير هي ٣ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين.

في المادة ٢٠ - العصبته مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن الباقي بعد الفروض

في المادة ٢٨ - يحجب الأخت لأبوين كل من الابن وابن الابن وإن نزل الأب -.

نماذج محلولة على ميراث الأخت الشقيقة

مثال ١

توفى عن: زوجة ، أخت شقيقة ، عم لأب

للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث.
وللأخت الشقيقة النصف فرضاً لانفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها وعدم الفرع الوارث المؤنث.
وللعمة لأب الباقي تعصيباً.

مثال ٢

توفى عن: زوجة ، أختين شقيقتين ، أم

للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث.
وللأختين الشقيقتين الثلثان للتعدد وعدم وجود المعصب والحاجب، وعدم وجود الفرع الوارث المؤنث.
وللأم السدس فرضاً لوجود الأختين.

مثال ٣

توفى عن: أم ، أخ شقيق ، ثلاث أخوات شقيقات

للأم السدس فرضاً لوجود عدد من الإخوة.
والباقي يوزع بين الأخ الشقيق والأخوات الشقيقات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال ٤

توفيت عن: زوج ، أخ شقيق ، أخت شقيقة ، أخ لأب ، أم

للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث.
وللأم السدس فرضاً لوجود عدد من الإخوة.
والباقي يوزع بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر ضعف الأنثى.
أما الأخ لأب فمحبوب بالأخ الشقيق، لأنه أقرب درجة.

مثال ٥

توفى عن: أب ، أخت شقيقة ، ثلاث إخوة أشقاء

للأب التركة كلها بطريق التعصيب.
أما الأخت والإخوة الأشقاء فمحبوبون بالأب.

ثانياً: أحوال الأخت لأب في الميراث:

الحالة الأولى: أنها ترث بطريق الفرض:

ويدخل تحت هذه الحالة ثلاث صور:

الصورة الأولى: أنها تستحق النصف فرضاً:

وذلك إذا كانت منفردة، ولم تصر عصبة بالغير الأخ لأب ولا عصبة مع الغير الفرع الوارث المؤنث وألا يوجد من يحجبها، وألا توجد الأخت الشقيقة. كما لو ماتت عن زوج، وأخت لأب، فللزوجة النصف فرضاً، وللأخت لأب النصف فرضاً.

الصورة الثانية: استحقاق الثلثين فرضاً :

وذلك إذا كانتا اثنتين فصاعداً، ولم يصرن عصبة بالغير ولا عصبة مع الغير، وعدم وجود الحاجب ولا الأخت الشقيقة كما في الصورة الأولى.

والدليل على الإرث بطريق الفرض في هاتين الصورتين هو نفس دليل ميراث الأخت الشقيقة، وهو قوله تعالى:

(إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا

اثنتين فلها الثلثان مما ترك).

الصورة الثالثة: أنها ترث السدس فرضاً :

وذلك إذا وجد معها أخت شقيقة واحدة، تكملت للثلثين شريطة ألا يوجد معها أخ لأب يعصبها، والا ورثت بطريق التعصيب لا بطريق الفرض، وكذلك يشترط أيضاً ألا يوجد مع الأخت الشقيقة فرع وارث مؤنث تصير عصبة معه؛ لأنها في هذه الحالة تنزل منزلة الأخ الشقيق فتحجب الأخت الأب.

ويستدل لهذه الصورة بقوله تعالى: **(... فإن كانتا اثنتين فلها الثلثان مما ترك)**، فإذا أخذت الأخت الشقيقة النصف، بقي سدس تأخذه الأخت لأب، حتى يكتمل الثلثان.

الحالة الثانية: أنها ترث بطريق التعصيب:

وتحت هذه الحالة صورتان:

الصورة الأولى: التعصيب بالغير:

وذلك إذا وجد مع الأخت لأب أو الأخوات لأب من يعصبهن، والعاصب لهن هو الأخ لأب واحداً كان أو أكثر. فإذا وجد معها الأخ لأب ورثت بطريق التعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذوا التركة كلها عند الانفراد.

والدليل على ذلك قوله تعالى: **(وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)**، حيث أنها تشمل الإخوة والأخوات لأب.

الصورة الثانية: التعصيب مع الغير:

وذلك إذا وجد معها واحدة كانت أو أكثر فرع وارث مؤنث البنت، بنت الابن وإن نزل، ففي هذه الحالة تكون الأخوات لأب عصبة مع الغير، فيأخذ أصحاب الفروض بما فيهم الفرع الوارث المؤنث فرضهم، ثم تأخذ الأخت لأب الباقي تعصباً، ويشترط في هذه الصورة ألا يوجد أخ لأب مع الأخت لأب، والا صارت عصبة بالغير لا مع الغير..

والدليل على ذلك قوله: **(اجعلوا للأخوات مع البنات عصبة).**

الحالة الثالثة: العجب:

تحجب الأخت لأب عن الميراث في الحالات الآتية:

- ١- عند وجود الفرع الوارث المذكر، الابن، وابن الابن وإن نزل؛ لأنه أقرب درجة إلى الميت، ولقوله تعالى: **(إن امرؤ هلك ليس له ولد)**، فشرط الإرث عدم الولد.
- ٢- عند وجود الأصل المباشر المذكر الأب لأن الأخت لأب تدلي إلى الميت عن طريقته، فلا ترث مع وجوده.
- ٣- عند وجود الأخ الشقيق، لأنه أقرب درجة إلى الميت منها.
- ٤- عند وجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث؛ لأنها في هذه الحالة تكون عصبة مع الغير، وتنزل منزلة الأخ الشقيق، حيث ترث بطريق التعصيب، ومن ثم تحجب الأخت لأب، لقرب درجتها عنها.
- ٥- عند وجود أختين شقيقتين أو أكثر، لاستغراق فرض الأخوات وهو الثلثان، ما لم يوجد مع الأخت لأب، أخ لأب، فيعصبها، ويقتسمان الباقي إن كان ثمة باق للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسمى الأخ في هذه الحالة بالأخ المبارك.

تناول قانون الموارث حالات ميراث الأخت لأب في المواد ١٣، ١٩، ٢٠، ٢٩ في المادة ١٣ "مراعاة حكم المادتين ١٩، ٢٠، للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره "النصف والثلاثان" عند عدم وجود أخت شقيقة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة".
وفي المادة ١٩ "والأخوات لأب مع الأخوة لأب ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين".
وفي المادة ٢٠ "العصبة مع الغير من: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الأبن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض".
وفي المادة ٢٩ "يحجب الأخت لأب كل من الأب والأبن وابن الأبن وأن نزل كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقاً لحكم المادة ٢٠ والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب".

نماذج محلولة على ميراث الأخت لأب

مثال ١

توفى عن: أخت لأب، زوجة، أم

للأخت لأب النصف فرضاً لانفرادها وعدم المعصب والحاجب، وللزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم الثلث فرضاً لعدم الفرع الوارث، وعدم وجود عدد من الإخوة.

مثال ٢

توفى عن: أختين لأب، زوجة، عم شقيق

للأختين لأب الثلثان فرضاً للتعدد وعدم وجود المعصب والحاجب، وللزوجة الربع فرضاً لعدم الفرع الوارث. وللعمة الشقيقة الباقي تعصيباً.

مثال ٣

توفى عن: أم، بنت، أخت لأب، أخ لأب، أخ لأم

للأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة. وللبنت النصف فرضاً لانفرادها وعدم وجود من يعصبها. وللأخت لأب والأخ لأب الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين والأخ لأم محجوب بالبنت.

مثال ٤

توفى عن: زوجة، أخ شقيق، أخت لأب

للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث. وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً. أما الأخت لأب فمحجوبة بالأخ الشقيق لأنه أقرب درجة.

مثال ٥

توفيت عن: أم، أختين شقيقتين، أخت لأب، أخ لأب

للأم السدس فرضاً لوجود عدد من الإخوة. وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضاً لعدم المعصب والحاجب. وللأخت لأب مع الأخ لأب الباقي تعصيباً للذكر ضعف الأنثى، ولولا الأخ الأب لما ورثت الأخت لأب، ولذا يسمى بالأخ المبارك.

ثالثاً: أحوال الإخوة والأخوات لأم في الميراث:

الحالة الأولى: استحقاق السدس فرضاً:

👤 وذلك في حالة الانفراد، بأن يكون الموجود من أولاد الأم أخ واحد أو أخت واحدة، فيستوي في فرض السدس الذكر والأنثى، شريطة ألا يكون هناك من يحجبهم.

الحالة الثانية: استحقاق الثلث فرضاً:

👤 ذلك إذا كان الموجود منهم اثنين فأكثر، فيقسم الثلث بينهم بالسوية، سواء كانوا ذكورا فقط، أم إناثا فقط، أم مختلطين.

👤 الدليل على ذلك قوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما

السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث).

الحالة الثالثة: الحجب:

👤 يحجب الإخوة والأخوات لأم عن الميراث بوجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى، فلا يرثون مع الابن وابن الابن وإن نزلن ولا مع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. كما يحجبهم عن الميراث أيضا الأصل الوارث المذكر، وهو الأب والجد الصحيح وإن علا.

موقف القانون:

👤 تناول قانون المواريث حالات ميراث أولاد لأم في المادتين ١٠، ٢٦ - في المادة ١٠ لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للأثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. وفي المادة ٢٦ يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وإن علا والولد الابن وإن نزل.

الأحكام التي يختلف فيها أولاد الأم عن غيرهم من الورثة:

- ١- القاعدة أن من يدلي إلي الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص وهنا أولاد الأم يدلون إلي الميت عن طريقها ومع ذلك لهم حظ في الميراث معها وأكثر من ذلك فإنهم يؤثرون علي الأم في إنقاص نصيبها من الثلث إلي السدس إذا كانوا اثنين فصاعداً.
- ٢- أن قاعدة التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين المطبقة علي غيرهم من الورثة في حالة التساوي في الدرجة كالابن مع البنت والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة لا تسري عليهم حيث يتساوي ذكرهم وأنثاهم في الميراث ولعل السبب في ذلك أن إرثهم بطريق الرحم المحضر "الأم" ومن ثم فيستوي الذكور مع الإناث في ذلك بخلاف غيرهم من الورثة.
- ٣- أن القاعدة أن من يدلي إلي الميت عن طريق الأنثى وحدها لا يرث بطريق الفرض ولا بالتعصيب بغستثناء بعض الجدات كأبن البنت وبنت البنت والجد غير الصحيح الذي يدخل في نسبته إلي الميت أنثى فهو لاء وأمثالهم من ذوي الأرحام أما الخوة لأم فإنهم يدلون إلي الميت عن طريق الأم ومع ذلك يرثون بطريق الفرض كما سبق.

نماذج محلولة على ميراث أولاد الأم

مثال ١

توفي عن: زوجة، أم، أخت لأم، عم شقيق

👤 للزوجة الثمن فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث.

👤 وللأم الثلث فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة.

👤 وللأخت لأم السدس فرضاً لعدم وجود الحajib.

👤 وللعمة الشقيقة الباقي تعصيباً.

مثال ٢

توفيت عن: أم، أختين لأم، أخ لأم، أخ شقيق

👤 للأم السدس فرضاً لوجود عدد من الإخوة

👤 وللأختين لأم والأخ لأم الثلث فرضاً للذكر مثل الأنثى.

👤 وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً.

توفى عن: أب، أخ لأم، أخ شقيق

للأب التركة كلها بطريق التعصيب، أما الأخ لأم والأخ الشقيق، فمحجوبان بالأب.

المسألة المشتركة

الأصل أن نبدأ في توزيع التركة بأصحاب الفروض لأن لهم فرضا مقدرا ثم العصابات لأن نصيبهم غير مقدر ويأخذون ما تبقى بعد أصحاب الفروض.

وفي المسألة محل البحث وهي المسألة المشتركة وصورتها:

توفيت عن: زوج، أم، أو جدة - أخوة لأم، إخوة أشقاء.

وفقا للقاعدة يكون للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم أو الجدة السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأخوة لأم الثلث فرضا للتعدد وعدد من يحجبهم فأصل المسألة من ٦- للزوج ٣ أسهم وللأم سهم، وللأخوة لأم سهمان فيكون مجموع السهام ٦- فلا يبقى شئ للأخوة الأشقاء لأنهم يرثون بطريق التعصيب ونظرا لقوة قرابة الأخوة الأشقاء للميت من الأخوة لأم فقد أثارت هذه المسألة جدل الصحابة والفقهاء من بعدهم حول إسقاط الأخوة الأشقاء لاستغراق فروض التركة.

المذهب الأول: ويرى أصحابه عدم مشاركة الأخوة الأشقاء للأخوة لأم في هذه المسألة

المذهب الثاني: ويرى أصحابه مشاركة الأخوة الأشقاء للأخوة لأم في الثلث المستحق لهم يقسم بينهم بالسوية علي عدد رؤسهم دون تفرقة بين ذكر وأنثي.

وحجتهم في ذلك أن الأخوة الأشقاء أشد قرابة للميت وأقوى إتصالا به من الأخوة لأم لأنهم يدلون إليه عن طريق الأب والأم.

المذهب الرابع:

ولعل الرابع في ذلك ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني من القول بمشاركة الأخوة الأشقاء للأخوة لأم في الثلث المستحق لهم.

موقف القانون:

أخذ قانون المواريث بالرأي القاضي بمشاركة الأخوة الأشقاء للأخوة لأم فجاء في المادة العاشرة منه "وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء بالإنفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم جميعا علي الوجه المتقدم" أي علي عدد رؤسهم دون تفرقة بين ذكر وأنثي.

وبيان ذلك: أنها تسمى بالمشاركة لإشتراك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في نصيبهم وتسمى بالحجرية واليمنية لقول الأشقاء لعمر: هب أن أبانا حجرا ملقي في اليم اليست أمنا واحدة.

طريقة حل المسألة المشتركة:

توفيت عن: زوج، أم، أخوين لأم، أخوين أشقاء
فللزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة أما الثلث الباقي فللأخوة الأم والأشقاء يشتركون فيه بالسوية علي عدد رؤسهم.

شروط تحقيق المسألة المشتركة:

- ١- أن يتعدد الأخوة لأم بأن يكونوا اثنين فصاعدا سواء كانوا ذكورا أم إناثا.
- ٢- أن يكون الأخوة الأشقاء ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا.
- ٣- أن يكون الأخوة أشقاء فلو كانوا لأب لما ورثوا شيئا.

معني الكلالة

الكلالة تطلق علي الإخوة مطلقا بإجماع العلماء ولكن الخلاف في تعديده لفظ الكلالة لغير الأخوة.

- ١- مذهب جمهور أهل العلم أن الكلالة ما سوي الولد والولد أي قرابة الشخص من غير الأصول والفروع.
- ٢- وقيل الكلالة: من لا ولد له خاصة.
- ٣- وقيل الكلالة: الميت والحي جميعا.
- ٤- وقيل الكلالة: بنو العم الأبعد.
- ٥- وقيل الكلالة: المال.

ولعل الراجح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور من تفسير الكلالته بأنها ما عدا الوالد والولد .

العصبات

- العصبة في اللغة ← بنو الشخص وقربته من جهة الأب، وقد سموا بذلك لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به.
- العصبة في اصطلاح الفرضيين ← هم الذين يرثون التركة كلها عند الانفراد، وما تبقى بعد أصحاب الفروض إن كان هناك صاحب فرض، وقد يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة.
- ومعنى ذلك أنهم نوع من الورثة ليس لهم سهم مقدر شرعا.

س ١٣ : وضع اقسام العصبة النسبية ؟

اقسام العصبات:

القسم الأول: العصبة النسبية:

يقصد بالعصبة النسبية أقارب الشخص الذين ينتسبون إليه عن طريق قرابة الدم. ويتنوع هذا النوع من العصبات إلى ثلاثة أنواع..

النوع الأول: العصبة بالنفس:

- العاصب بنفسه هو كل قريب ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها، كالابن والأب، وعليه فلا يعد عاصبا بنفسه من ينتسب إلى الميت عن طريق الأنثى وحدها كالأخ لأم.
- والعاصب بنفسه يأخذ التركة كلها عند الانفراد، والباقي بعد أصحاب الفروض، وقد يسقط باستغراق الفروض التركة، وللعصبة بالنفس جهات أربع مرتبة كالآتي:

- الجهة الأولى: جهة البنوة ← أو جزء الميت وهم فروعه الذكور، سواء انتسبوا إليه بطريقته مباشرة كالأبناء، أو غير مباشرة كأبناء الأبناء وإن نزلوا.
 - الجهة الثانية: جهة الأبوة أو أصل الميت ← وتشمل الأب، ثم الجد الصحيح وإن علا.
 - الجهة الثالثة: جهة الأخوة أو جزء أمي الميت ← وتشمل الإخوة الذكور سواء كانوا أشقاء أو لأب، وبنوهم مهما نزلت درجاتهم.
 - الجهة الرابعة: جهة العمومية أو جزء الجد الصحيح وإن علا ← وتشمل العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب.
- ولا صعوبة في الأمر إذا وجد عاصب واحد أيا كانت الجهة التي ينتمي إليها، حيث يستأثر بالتركة عند الانفراد، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
- أما إذا وجد أكثر من عاصب، سواء كانوا في جهة واحدة، أم ينتمون إلى أكثر من جهة، فهنا نحتاج إلى قواعد الترجيح بينهم، وأبهم أولى بالميراث من الآخر.

وفيما يلي بيان قواعد الترجيح:

أولاً: الترجيح بالجهة:

- إذا تعدد العصبة بالنفس، بأن كانوا ينتمون إلى أكثر من جهة، فإن الترجيح بينهم في هذه الحالة يكون بحسب الجهة التي ينتمون إليها، فتقدم جهة البنوة على جهة الأبوة، ثم تقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة..
- وجهة الأخوة تقدم على جهة العمومية.
- والدليل على تقديم جهة النبوة على الأبوة قوله تعالى:

(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).

- تقديم الأبوة على الأخوة، فلأنهم يدلون إلى الميت عن طريقه، فكان أولى بالتقديم منهم. وأما تقديم جهة الإخوة على العمومية؛ فلأنها أقرب إلى الميت، إذ الإخوة فروع الأب، أما الأعمام ففروع الجد، لذلك كانوا بالتقديم أولى.

ثانياً: الترجيح بالدرجة:

إذا تعددت العصبات من جهة واحدة، فالمعتبر في الترجيح حينئذ قرب الدرجة إلى الميت. ففي جهة البنوة يقدم الابن على ابن الابن، وفي جهة الأبوة يقدم الأب على الجد، وفي هذه الأخوة يقدم الأخ لأب على ابن العم الشقيق. والسبب في ذلك أن قرب الدرجة يدل على شدة اتصال صاحبها بالميت، ومعاونته له ومناصرته، مما يجعله أولى بالتقديم من غيره الأبعد درجة.

ثالثاً: الترجيح بقوة القرابة:

إذا تعددت العصبات وكانوا ينتمون إلى جهة واحدة، واتحدت بدرجة قريبهم من الميت، فالمعتبر في الترجيح حينئذ قوة القرابة، حيث يقدم أقواهم قرابة، فيقدم من ينتسب إلى الميت بقرابتين على من ينتسب إليه بقرابة واحدة. عليه فإذا مات عن أخ شقيق وأخ لأب، كانت التركة كلها للأخ الشقيق لقوة قرابته، حيث يدلي إلى الميت بالأب والأم معا بخلاف الأخ لأب، وإذا توفي عن ابن عم شقيق، وابن عم لأب، كانت التركة لابن العم الشقيق لقوة قرابته واتصاله بالميت.

ويدل على ذلك أيضاً قوله ﷺ: **"الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فأولى رجل نكر"**.

وإذا تعددت العصبات واتحدوا في الجهة، وتساوا في درجة القرابة وقوتها، فإنه في هذه الحالة توزع التركة بينهم على عدد رؤوسهم بالتساوي، دون تفرقة بين عاصب وآخر، حيث لا وجه للترجيح بينهم. فإذا توفي عن ابني عم شقيق، وابني عم شقيق آخر، قسمت التركة بينهم على عدد رؤوسهم دون نظر إلى الأصول.

موقف القانون:

تناول قانون المواريث أحكام العصبية بالنفس في المادتين ١٧، ١٨ منه

في المادة ١٧ للعصبية بالنفس جهات أربع مقدم بعضها في الإرث علي الترتيب الآتي:

- ١- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
 - ٢- الأبوة وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا.
 - ٣- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما.
 - ٤- العمومة وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء كانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.
- وفي المادة ١٨ "إذا اتحدت العصبية بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة فمن كان ذا قرابتين للميت قدم علي من كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم علي السواء".

نماذج محلولة على إرث العصبه بالنفس

مثال ١

توفى عن: زوجة، ابن

الحل: للزوجة الثمن فرضاً، وللابن الباقي تعصيباً.

مثال ٢

توفى عن: أم، أخ شقيق، أخ لأب

الحل: للأم السدس فرضاً، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، أما الأخ لأب فمحجوب بالأخ الشقيق؛ لأنه أقوى قرابة للميت من الأخ الأب.

النوع الثاني: العصبه بالغير:

ويقصد بها كل أنثى صاحبة فرض تصير عصبته مع أخيها "العاصب بنفسه"، وتشاركه في الميراث، وتنحصر العصبته بالغير في أربع من الإناث وهن:-

١. **البنات الصلبية** ← والذي يعصبها الابن الصلبي فقط "أخوها"، أما إذا وجد معها ابن ابن فلا تصير عصبته له لكونه أنزل درجة منها.
٢. **بنات الابن** ← والذي يعصبها ابن الابن الذي يساويها في الدرجة، سواء كان أخا لها أو ابن عمها.
٣. **الأخت الشقيقة** ← والذي يعصبها الأخ الشقيق فقط لمساواته لها في درجة القرابة وقوتها، فلا يعصبها الأخ لأب لعدم مساواته لها في قوة القرابة.
٤. **الأخت لأب** ← والذي يعصبها الأخ لأب فقط المساوي لها في الدرجة، أما الأخ الشقيق فلا تصير عصبته به؛ لأنه أقوى منهما قرابة.

ومن خلال ما سبق يمكننا أن نستنبط شروط تحقيق العصبه بالغير وهي:

١. أن تكون الأنثى والتي تعصب بأخيها صاحبة فرض في الأصل كالبنات والأخت الشقيقة، أما إذا لم تكن من ذوات الفروض كبنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب والعمّة والخالّة، فإنهن لا يعصبن بأخواتهن.
٢. أن تتساوى الأنثى مع أخيها الذي تصير عصبته به في جهة القرابة ودرجتها وقوتها، فإن اختلفا في شيء من ذلك، فلا تعصيب باستثناء بنت الابن، والتي تصير عصبته بابن الابن الأنزل منها درجة إذا كانت في حاجة إليه في الميراث.

الدليل على ميراث العصبه بالغير:

١. **الموضع الأول** ← قوله تعالى: **(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)**، وهذه الآية خاصة بميراث الأولاد بطريق التعصيب، وقد أفادت أن الورثة إذا كانوا خليطا من الأولاد ذكورا وإناثا، تقسم التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى.
٢. **الموضع الثاني** ← قوله تعالى: **(وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)**، وهذه الآية خاصة بميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بطريق التعصيب، وقد بينت أن الورثة إذا كانوا خليطا من الإخوة ذكورا وإناثا، فإن الأخ يعصب أخته.

موقف القانون:

تناول قانون المواريث أحكام العصبه بالغير في المادة ١٩ منه وجاء فيها العصبه بالغير هي :

١. البنات مع الأبناء.
٢. بنات الأب وإن نزل مع أبناء الأب وإن نزل إذا كانوا في درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهم إذا لم ترثن بغير ذلك
٣. الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

نماذج محلولة على إرث العصبه بالغير

مثال ١

توفى عن: زوجة، بنتين، ابن ابن، بنت ابن

للزوجة الثمن فرضا، وللبنتين الثلثان فرضا، والباقي يوزع بين ابن الابن وبنت الابن تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال ٢

توفى عن: أم، زوجة، أخت لأب، أخ شقيق

للأم السدس، وللزوجة الربع، وللأخ الشقيق الباقي تعصبا، ولا شيء للأخت لأب، لوجود الأخ الشقيق، ولا تصير عصبته به، لأنه أقوى منها قرابة.

النوع الثالث: العصبية مع الغير:

كل أنثى صاحبة فرض مقدر تصير عصبية مع أنثى أخرى غيرها، دون أن تشاركها في تلك العصبية. وينحصر هذا النوع من العصبية في نوعين من الإناث ذوات الفروض، وهما:

- ١- الأخت الشقيقة، واحدة كانت أو أكثر مع الفرع الوارث المؤنث، "البنت أو بنت الابن أوهما معا".
- ٢- الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر مع البنت الصليبية أو بنت الابن أوهما معا، كالحال في الأخت الشقيقة.

موقف القانون:

تناول قانون الميراث أحكام العصبية مع الغير في المادة ٢٠ منه وجاء فيها "العصبية مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الأب وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقي العصبية كالأخوة لأبوين أو لأب ويأخذون أحكامهم في التقديم بالجهة والدرجة والقوة".

الفرق بين العصبية بالغير والعصبية مع الغير:

- تتفق كل من العصبية بالغير والعصبية مع الغير في أن كلا منهما من الإناث ذوات الفروض ويختلفان في أمرين:
- الأمر الأول** ← من حيث المعصب في كل منهما، ففي العصبية بالغير لا بد أن يكون المعصب للإناث ذكرا عاصبا بنفسه كالأب مع البنت والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة أما في العصبية مع الغير فإن الغير الذي تصير الإناث عصبية معه لا بد أن يكون أنثى كالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الأب.
- الأمر الثاني** ← من حيث طريقة التوريث وكيفية العصبية بالغير تشترك الإناث مع عصبهن في الميراث حيث توزع التركة بينهم عند الانفرد أو ما تبقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم للذكر ضعف الأنثى أي أن العصبية بالغير تشارك الغير في العصبية.
- في العصبية مع الغير فلا تشارك العصبية الغير في العصبية حيث تأخذ البنات "الغير" فرضهن أولا، ثم ما تبقى إن كان ثمة باق فللأخوات.

نماذج محلولة على إرث العصبية مع الغير

مثال ١

توفى عن: أم، بنتين، أخت شقيقة، أخ أم

للأم السدس، وللبنتين الثلثان، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع الغير "للبنتين" والأخ لأم محجوب بالبنيتين.

مثال ٢

توفى عن: زوجة، أم، بنت ابن، ثلاث أخوات شقيقات، عم شقيق

للزوجة الثمن فرضا، وللأم السدس، ولبنت الابن النصف فرضا، وللثلاث أخوات الباقي تعصيبا مع الغير.

ميراث ذي الجهتين

قد يكون للوارث جهتان للإرث كما لو توفيت عن زوج هو ابن عم لها وفي هذه الحالة نفرق بين فرضين:

الفرض الأول ← أن تكون الجهتان تقتضي الإرث بطريق التعصيب وفي هذه الحالة يرث بأقوي الجهتين في العصبية.

الفرض الثاني ← أن تقتضي إحدي الجهتين الإرث بطريق الفرض والأخري بطريق التعصيب أو تكون إحداهما مقتضية للإرث بطريق الفرض والأخري بطريق الرحم فيرث بالجهتين معا ما لم تكن إحدي الجهتين محجوبة

موقف القانون:

تعرضت المادة ١٤ لميراث الجدة ذات القرابتين وبينت أنه لا إعتبار لتعدد القرابة ما دام الوصف واحدا فقالت "وللجدة أو الجدات السدس ويقسم بينهم علي السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين".

المادة ٣٧ فقد تعرضت لميراث ذوي الأرحام عند تعدد جهة القرابة ووضح من ذلك أن القانون لم يعتبر تعدد الجهة في الميراث إلا عند تعدد الوصف.

المستشار

القسم الثاني من العصابات : العصابة السببية :

ويقصد به ولاء العتاقة فإذا أعتق السيد عبده وأخرجه من ذل العبودية نشأت صلة بينه وبينه بمقتضاه يكون للسيد المعتق الحق في إرث عتيقه .
وحق الإرث الناشئ عن العتق من جانب واحد حيث يرث المعتق عتيقه دون العكس .

☐ مرتبة الإرث بولاء العتاقة " العصابة السببية "

☞ لا خلاف بين الفقهاء أنه إذا مات العتيق وكان له عاصب نسبي أو كان له أصحاب فروض أستغرقوا التركة بفروضهم فلا شئ للمعتق في تركته .

☞ عند عدم العاصب إستغرق التركة بالفروض فقد اختلف الفقهاء في مرتبته علي مذهبين :

☞ المذهب الأول ← ويرى أصحابه أن الإرث بالعصوبة السببية يقدم علي مرحلة ذوي الأرحام والرد علي أصحاب الفروض ومعني ذلك أنه يلي العصابة النسبية وأصحاب الفروض وقد ذهب إلي ذلك جمهور الفقهاء .

☞ المذهب الثاني ← ويرى أصحابه أن العصابة السببية مؤخرة عن مرحلة الرد علي أصحاب الفروض وذوي الأرحام وإليه ذهب الشيعة الإمامية وبه أخذ القانون .

☐ أنواع العصابات السببية :

- ١- المعتق أو مولى العتاقة ذكرا كان أو أنثى ومعتق المعتق ومعتق معتق المعتق .
- ٢- عصابة المعتق النسبية أو عصابة معتق المعتق وهم جميعا عصابة بالنفس .
- ٣- من له الولاء علي متوفي أمه حرة ولكن الرق دخل في أصلها وذلك بسبب أن أعتق أباه أو جده .

موقف القانون :

العاصب النسبي يشمل :

- ١- مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من أعتقه .
 - ٢- عصابة المعتق أو عصابة من أعتقه أو أعتق من أعتقه .
 - ٣- من له الولاء علي أمه مورث غير حرة الأصل بواسطة أبيه .
- ☞ وفي ترتيب العصابات " يرث المولى ذكرا أو أنثى معتقة علي أي وجه كان العتق وعند عدمه يقوم مقامه عصابة بالنفس .

س ٤١ : توفيت عن زوج وأم حامل من أبيها وأخ شقيق والتركة ٨ ألف جنيه ؟

الوارثون بطريق التندير

ميراث الحمل

☞ **الحمل** ← الجنين المستكن في بطن أمه، والذي لم ينفصل عنها لحظة وفاة مورثه، ولا خلاف بين الفقهاء أن الحمل من جملة المستحقين للميراث. يدل على ذلك عموم قوله تعالى في آية المواريث:
(يوصيكم الله في أولادكم...) ، ولا شك أن الحمل من جملة الأولاد .

شروط ميراث الحمل:

الشرط الأول: أن يكون الحمل موجودا في بطن أمه وقت وفاة المورث:

☞ هذا الشرط بديهي؛ لأن الميراث لا يعدو أن يكون خلافة عن الميت، والخلافة لا تتصور من المعدوم، ولما كان هذا الوجود غير معلوم لنا، كان لابد من أمانة أو دليل، يتوصل عن طريقه إلى هذا الوجود، ويتمثل هذا الدليل في ولادته حيا في مدة يعلم فيها أو يغلب على الظن أنه كان موجودا في بطن أمه وقت وفاة مورثه.

أقل مدة الحمل : اختلف الفقهاء في أقل مدة الحمل علي رأيين :

☞ **الرأي الأول** ← ويرى أصحابه أن أقل مدة للحمل ستة أشهر وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

☞ قد أستدلوا علي ذلك بقوله تعالى : " وحمله وفصاله ثلاثون شهر " مع قوله تعالى " وفصاله في عامين " .

فقد أفادت الآية الأولى أن مدة الحمل والفصال الرضاع ثلاثون شهرا وأفادت الثانية أن الفصال الرضاع في عامين وبطرح مدة الفصال "عامان" من الآية الأولى لم يتبق إلا ستة أشهر ، هي اقل مدة للحمل .

الرأي الثاني ← ويرى أصحابه أن أقل مدة للحمل تسعة أشهر وسندهم في ذلك العرف والعادة .

ولعل الراجح في ذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من إعتبار أقل مدة للحمل ستة أشهر لأنهم استدلوا بنص قرآني أكثر مدة الحمل

لم تتفق كلمة الفقهاء حول تحديد أقصى مدة ، وإنما اختلفوا في ذلك علي النحو التالي :

- ١- فحددها بعضهم بستين .
- ٢- وحددها بعضهم بأربع سنين .
- ٣- وحددها بعضهم بخمس سنين .
- ٤- وحددها بعضهم بستة هلالية وهو قول محمد بن عبد الحكم عن المالكية

موقف القانون :

أخذ القانون بقول بعض الحنابلة في اعتبار أقل مدة للحمل تسعة أشهر محافظة على حق الحمل، وإتباعا للأغلب، وقدر التسعة أشهر بالأيام (٢٧٠) يوما، حتى لا تختلف الأحكام بشأنها. وفي تحديد أقصى مدة للحمل أخذ القانون برأي الفقيه المالكي محمد بن عبد الحكم من تقديرها بستة هلالية، ولكنه عدل عن ذلك وجعلها ستة شمسية وقدرها (٣٦٥) يوما حتى يشمل جميع الأحوال النادرة.

ومن خلال هذه المادة نفرق بين فرضين :

الفرض الأول : أن يكون الحمل من المورث نفسه بأن يكون ولدا له :

يتحقق هذا الفرض فيمن يموت ويترك زوجته حاملا وفي هذا الفرض يرث الحمل من أبيه سواء كانت الزوجية قائمة وقت الوفاة أو كانت زوجته الحامل معتدة منه في ذلك الوقت ، شريطه أن يولد قبل مضي ستة شمسية ٣٦٥- تبدأ من تاريخ الوفاة إذا كانت الزوجية قائمة وقت الوفاة ومن تاريخ الطلاق في حالة انفصام علاقة الزوجية وقت الوفاة .

الفرض الثاني : أن يكون الحمل من غير المورث :

يتحقق هذا الفرض فيمن يموت ويترك زوجة أبيه حاملا أو زوجة ابنه حاملا .

وفي هذا الفرض نفرق بين حالتين :

الحالة الأولى ← أن تكون الزوجية قائمة بين الحامل وذلك الغير ، وفي هذه الحالة لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا خلال تسعة أشهر وقدرها بالأيام ٢٧٠- يوما وهو أقل مدة للحمل وتبدأ المدة من تاريخ وفاة المورث .

الحالة الثانية ← أن تكون الزوجية غير قائمة بين الحامل والغير بأن تكون معتدة من طلاق أو وفاة وفي هذه لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا في غضون ستة شمسية وقدرها ٣٦٥- يوما تبدأ من تاريخ الطلاق أو الوفاة

الشرط الثاني : أن يولد حيا :

وهذا شرط بدهي أيضا حتى يكون أهلا بخلاف المورث فيما تركه من أموال وحقوق، إذ الميت لا يكون أهلا لذلك.

ولا خلاف بين الفقهاء أن الجنين إذا ولد ميتا أنه لا حظ له في الميراث لعدم أهليته .

ولكن الخلاف بينهم إذا خرج بعضه حيا دون باقية فذهب الحنفية إلي أنه يكفي في ذلك أن يخرج أكثره حيا حتي يكون أهلا للميراث .

وذهب جمهور الفقهاء إلي أنه لا بد من خروجه بأكمله حتي يستحق الإرث .

وبهذا الرأي أخذ القانون حيث أشرط الإرث للحمل ولادته حيا .

ولكن كيف تعرف هذه الحياة ؟

لا خلاف بين الفقهاء في أن هذه الحياة تعرف بالإستهلال والمقصود بالإستهلال هو البكاء والصياح حين الولادة .

كيفية تقسيم التركة مع وجود الحمل :

المذهب الأول ← ويرى أصحابه وقف توزيع التركة حتي يتضح أمر الحمل .

المذهب الثاني ← ويرى أصحابه تقسيم التركة بين الموجودين بالفعل من الورثة دون إعتبار للحمل للشك في وجوده

المذهب الثالث ← ويرى أصحابه تقسيم التركة مع مراعات أمر الحمل فمن لا يتأثر نصيبه بالحمل يدفع إليه نصيبه ومن يتأثر نصيبه بوجود الحمل أو تعدده يوقف أمره حتي يستبين أمر هذا الحمل بولادته حيا .

🏠 **المذهب الرابع** ← ويرى أصحابه تقسيم التركة على الورثة ووقف نصيب لهذا الحمل حتي يولد ولكنهم

أختلفوا في مقدار ما يوقف له علي النحو التالي :

- ١- فذهب البعض إلي أنه يوقف له نصيب أربع بنين أو أربع بنات أيهما أكثر .
 - ٢- وذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلي أنه يوقف نصيب ثلاث بنين أو ثلاث بنات أيهما أكثر .
 - ٣- وذهب البعض إلي أنه يوقف له نصيب ابنين أو ابنتين أيهما أكثر .
 - ٤- وذهب البعض إلي أنه يوقف له نصيب واحد فقط ذكرا أو أنثى أيهما أكثر .
- 🏠 بهذا الرأي أخذ قانون المواريث حيث نص في المادة ٤٢ منه علي أنه " يوقف للحمل من تركه المتوفي أوفي النصيبين علي تقدير أنه ذكر أو أنثى " .

أحوال الحمل ومن معه في الميراث:

🏠 **الحالة الأولى (أن يكون الحمل غير وارث على أي تقدير)** ← فسواء كان ذكرا أو أنثى لاحظ له في الميراث. وفي هذه الحالة تقسم التركة على الورثة الموجودين بالفعل دون نظر إلى الحمل.

- **مثال ذلك** ← لو توفي عن ابن، وزوجة، زوجة أب حامل:
- فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي تعصيبا، ولا شيء للحمل؛ لأنه على فرض ذكوره سيكون أخا لأب، وعلى فرض الأنوثة سيكون أختا لأب، وعلى كلا التقديرين يحجبهما الابن.

🏠 **الحالة الثانية (أن يكون الحمل وارثا، ولا يختلف إرثه على فرض الذكورة أو الأنوثة)** ← فعلى كلا التقديرين نصيبه واحد، فتقسم التركة على هذا الأساس، ويحتفظ له بنصيبه لدى أمين لحين ولادته.

- **مثال ذلك** ← لو توفي عن زوجة، أخت شقيقة، أخت لأب، أم حامل من غير أبيه.
- فللزوجة الربع فرضا، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللأم السدس، والحمل إما أن يكون أخا لأم أو أختا لأم، وفي كلا الحالتين له السدس فيحجز له.

🏠 **الحالة الثالثة (أن يرث الحمل على أحد التقديرين دون الآخر)** ← وفي هذه الحالة نعتبر الحالة التي يرث فيها؛ لأنها الأخطر له.

- **مثال ذلك** ← توفي عن أختين شقيقتين، أخت لأم، زوجة أب حامل فللأختين الثلثان فرضا، وللأخت لأم السدس.
- أما الحمل فإما أن يكون أخا لأب، وإما أن يكون أختا لأب، فلو فرضا أنه أختا لأب لكان محجوبا لاستغراق أقصى فرض الأخوات، فيكون محجوبا بالأختين الشقيقتين ولو فرضناه ذكرا لكان أخا لأب، ولورث الباقي بطريق التعصيب، ومن ثم نفترض ذكوره في هذه الحالة.

- **مثال آخر** ← توفيت عن زوج، أخت شقيقة، زوجة أب حامل
- فللزوجة النصف فرض، وللأخت الشقيقة النصف.
- أما الحمل فعلى فرض كونه أنثى يكون أختا لأب وترث السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة من ٦ إلى ٧.
- وعلى فرض ذكوره يكون أخا لأب، فيرث الباقي بطريق التعصيب، ولم يبق له شيء في هذه الحالة، ومن ثم فالأفضل افتراض الأنوثة.

🏠 **الحالة الرابعة (أن يكون وارثا على كلا التقديرين، ولكن نصيبه يختلف في أحدهما عن الآخر)** ← وفي هذه الحالة يحتفظ له بأحد النصيبين، سواء كان ذكرا أو أنثى، وفي هذه الحالة تحل المسألة مرتين، كرو على اعتبار ذكوره، والأخرى على اعتبار الأنوثة، ثم يؤخذ في حقه بأفضلهما، وفي حق من معه بالأسوأ.

- **مثال ذلك** ← توفي عن زوجة حامل، بنت ابن، أم، أخت لأب وترك ٢٤٠٠٠ جنيه. فالحمل إما أن يكون ابنا، وإما أن يكون بنتا، فتحل المسألة مرتان. فعلى فرض الذكورة يكون الورثة:

زوجة	ابن	بنت ابن	أم	أخت لأب
٨/١	الباقي تعصيبا	محجوبة بالابن	٦/١	محجوبة بالابن

- فأصل المسألة من ٢٤ للزوجة (٣) أسهم، وللأم (٤) أسهم، فيكون المجموع ٧ أسهم.

- فيتبقى ١٧ سهم نصيب الابن، قيمة السهم الواحد وهو حاصل قسمة التركة على أصل المسألة $24 \div 1000 = 24$ جنيه.
- ثم بعد ذلك نعرف أنصبة الورثة عن طريق ضرب عدد سهام كل وارث في قيمة السهم الواحد على النحو التالي:-
 - نصيب الزوجة $= 1000 \times 3 = 3000$ جنيه.
 - نصيب الأم $= 1000 \times 4 = 4000$ جنيه.
 - نصيب الابن $= 1000 \times 17 = 17000$ جنيه.
- فيتحصل عن ذلك أن نصيب الحمل على فرض ذكوره ١٧٠٠٠ جنيه سلطان وعلى فرض كونه أنثى، يكون الورثة.

زوجة	بنت	بنت ابن	ام	اخت لاب
٨/١	٢/١	٦/١	٦/١	الباقى تعصبا مع الفرع الوارث المؤنت
٣	١٢	٤	٤	٢٤

- فأصل المسألة من ٢٤.
- قيمة السهم الواحد $= 24 \div 1000 = 24$ ج.
- نصيب الزوجة $= 1000 \times 3 = 3000$ ج.
- نصيب البنت $= 1000 \times 12 = 12000$ ج.
- نصيب بنت الابن $= 1000 \times 4 = 4000$ ج.
- نصيب الأم $= 1000 \times 4 = 4000$ ج.
- نصيب الأخت لأب $= 1000 \times 1 = 1000$ ج.
- فيتحصل عن ذلك أن نصيب الحمل على فرض أنوثته ١٢٠٠٠ جنيه، وبالمقارنة بين وضع الحمل في الفرضين نجد أن نصيبه على فرض ذكوره أفضل له، فيحجز له، ويعامل من معه من الورثة بالأسوأ، فلا تأخذ بنت الابن والأخت لأب شيئا حتى يتبين أمره، أما الزوجة والأم فنصيبها واحد في الحالين فيعطيان.

الحالة الخامسة (أن يكون وارثاً على كلا التقديرين، ولكنه يحجب بعض الورثة على أحد التقديرين دون الآخر)

- وفي هذه الحالة يوقف تقسيم التركة حتى تتم ولادته ويتبين أمره.
- توفى عن أخ شقيق، أخ لأم، ابن عم شقيق، زوجة ابن حامل. فعلى فرض أن الحمل ذكر يكون ابن ابن ويحوز التركة جميعها، ويحجب من معه جميعاً لأن الأخ لأم يحجب بالفرع الوارث مطلقاً، أما حجب الأخ الشقيق ولابن العم الشقيق؛ فإنه يرث في هذا الفرض بطريق التعصيب، وهو ينتمي إلى جهة البنوة، وهي مقدمة في الترتيب على جهة الأخوة والعمومة.
- وعلى فرض أن الحمل أنثى سيكون بنت ابن، فتأخذ النصف بطريق الفرض، وتحجب الأخ لأم فقط، ويكون الباقي للأخ الشقيق تعصبا، ويحجب ابن العم الشقيق لتقديم جهة عصوبته. وفي هذه الحالة يوقف تقسيم التركة حتى يستبين أمر الحمل بالولادة.

ميراث المفقود والأسير

أولاً: ميراث المفقود:

- المفقود هو من طالت غيبته وانقطع خبره ولا يعلم مكانه ولا يدري أحي هو أم ميت.
- المدة التي يحكم القاضي بعدها بموت المفقود:

اختلف الفقهاء في تحديد المدة التي يحكم القاضي بعد مضيها باعتبار المفقود ميت على النحو التالي :

- ١- ذهب البعض إلى تقدير المدة إلى إجتهد الإمام دون التقيد بمدة معينة.
- ٢- وذهب البعض إلى أن المدة المعتبرة في حق المفقود للحكم بموته هي بلوغه سن التعمير فحدده بعضهم بسبعين سنة وحدده آخر بخمس وسبعين.
- ٣- وذهب البعض إلى أنه يحكم بموت المفقود إذا مات أقرانه المولودين معه.
- ٤- وذهب البعض إلى أن هذه المدة تختلف بحسب الحالة التي غاب علي أثرها المفقود فإذا كانت حالة غيابه يغلب فيها الهلاك كما لو فقد إثر خروجه للمقاتل ففي هذه الحالة ينتظر أربع سنين فإذا ظهر خلالها كان بها والا حكم القاضي باعتباره ميتاً بعد هذه المدة وتبدأ من تاريخ فقده.
- إذا كانت حالة غيابه يغلب فيها السلامة والنجاة كمن خرج في عمله المعتاد أو في طلب العلم فإن المدة التي يحكم القاضي بعدها باعتباره ميتاً يترك تقديرها لإجتهد القاضي.

المستشار

وقد أخذ القانون بهذا الرأي الأخير حيث نصت المادة ٢١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ علي أنه " يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقدته وأما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي .

كيفية ميراث المفقود :

الحالة الأولى : إرث الغير من المفقود :

المفقود يعتبر حيا في حق نفسه ومن ثم تظل أمواله علي ملكه ولا تنتقل إلي الغير حتي تثبت وفاته بدليل قاطع أو يحكم القاضي باعتباره ميتا وعليه فلا تقسم تركته علي الورثة .

الحالة الثانية : إرث المفقود من الغير :

إن المفقود يعتبر ميتا في حق غيره فإذا كان هو الوارث الوحيد وقف تقسيم التركة كلها حتي يتضح الحال إذا تحققنا من وفاته بأن ثبت دليل قاطع فإن الجزء المحجوز لأجله يرد علي ورثة مورثه لا لورثته هو . بالنسبة لوضع الورثة معه فيعاملون بأسوأ التقديرين في الميراث حتي يتضح الحال فيعطون أقل النصيبين علي فرض حياته وعلي فرض موته احتياطا لأمر المفقود .

المثال : توفي عن زوجته ، أم ، جد ، ابن مفقود ، وترك قطعة أرض فضاء مساحتها ٢٤٠ مترا مربعا :

١- علي فرض حياة المفقود الورثة :

زوجة	أم	جد	ابن
٨/١	٦/١	٦/١	الباقي تعصيباً
٣	٤	٤	١٣

- أصل المسألة من ٤٢

- قيمة السهم الواحد $240 \div 24 = 10$
- نصيب الزوجة $10 \times 3 = 30$
- نصيب الأم $10 \times 4 = 40$
- نصيب الجد $10 \times 4 = 40$
- نصيب الابن (المفقود) $10 \times 13 = 130$

- وبهذا يتبين أن نصيب الابن المفقود علي فرض حياته ٢١٣٠

حكم ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته :

إذا ظهر المفقود حيا بعد أن حكم القاضي بناء علي ما ترجح لديه من أدلة وقرائن وكانت قد قسمت بين الورثة علي هذا الاعتبار فإن كان نصيبه ما زال موجودا أخذه بأكمله وإن كان وزع علي الورثة وتصرفوا فيه أو استهلكوه استرد ما بقي في أيديهم منه وليس له أن يطالب أحدهم بضمان قيمة ما استهلكه لأن المال إنما أل إليهم بناء علي حكم قضائي واجب الإحترام .

ثانياً: ميراث الأسير:

الأسير ← الشخص الذي أخذه الأعداء واحتجزوا لديهم، وليبان حكم ميراث الأسير نفرق بين فرضين:

١- **الفرض الأول** ← أن يكون مجهول الحال، بأن لا ندري أحي هو أم ميت، وفي هذه الحالة يأخذ حكم المفقود فيحفظ له ماله ولا ينتقل إلى ورثته حتى نتحقق من موته، كما أنه لا يرث من غيره إن مات حال فقدته علي الوجه الذي مرفي المفقود .

٢- **الفرض الثاني** ← أن يكون معلوم الحال، وفي هذه الحالة يظل ما له علي ملكه ليتقن حياته، ومن ثم فلا يروث بيقين. وفي إرثه من الغير يعامل معاملة سائر المسلمين.

ميراث الخنثى المشكل

الخنثى بوجه عام هو من له آله للذكورة وآله للأنوثة.

أولاً: حكم الخنثى غير المشكل:

الخنثى غير المشكل هو الذي ترجح فيه جانب على الآخر، بأن يترجح فيه جانب الذكورة على الأنوثة أو العكس.

ثانياً: حكم الخنثى المشكل:

الخنثى المشكل هو الذي له عضو ذكورة وعضو أنوثة ولم تظهر عليه علامات يستدل بها علي ترجيح أحد الجانبين على الآخر.

ونظراً لخباء أمر الخنثى المشكل فقد اختلفت كلمة الفقهاء حول توريثه علي النحو التالي:

- ١- فذهب البعض إلي معاملته في الميراث بأسوأ الحالاتين..
 - ٢- وذهب البعض إلي أنه يعطي نصف نصيب ذكراً وأنثى أي المتوسط منهما.
 - ٣- وذهب البعض إلي معاملته كل من الخنثى والورثة بالأقل ويوقف الباقي حتي يتبين الحال.
 - ٤- وذهب البعض إلي أنه نصف نصيب ذكراً وأنثى.
- وقد أخذ قانون الموارث بمذهب الحنفية وذلك بنصه في المادة ٤٦ منه علي أنه "للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة".

ميراث ولد الزنا وولد اللعان

ولد الزنا: هو الولد الناتج عن الإتصال الجنسي بين رجل وامرأة في علاقة غير مشروعة.

ولد اللعان: هو الذي يولد علي فراش الزوجية الصحيحة وينفي الزوج نسبه فيه بعد أن تجري الملاعنة بيه وبين زوجته.

وقد جعله الله وسيلة للزوج لدرء هذا القذف عنه إذا رمي زوجته بالزنا بعد ضبطه أيها تزني مع غيره. كما هو وسيلته أيضاً للتبرء من نسب ولد زوجته إليه إذا ما تأكد بأنه ليس منه كأن يولد لأقل من مدة الحمل أو لأكثرها منذ وطئه إياها.

وصورته أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمي زوجته به ثم يقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به وإن كان هناك ولد يريد نفس نسبه عنه يقول: إن الولد الذي ولدته ويشير إليه إذا كان حاضراً في مجلس اللعان أو يصفه كاملاً إن كان غائباً عنه ليس منه.

وقد بين القرآن الكريم طريقة اللعان هذه في قوله تعالى "الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهاد إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين".

حكم ميراث ولد الزنا وولد اللعان:

ولما كان الميراث فرع النسب وكان كل من ولد الزنا وولد اللعان مقطوع من أبيه فلا يجري التوارث بينهما وبين الأب لإنقطاع الصلة النسبية بينهما.

ومن ثم فلا يرث كل من ولد اللعان وولد الزنا أبيه ولا قرابته من جهة الأب وإنما يرث كل منهما أمه وقرابته من جهتها كالأخ لأم والجددة لأم وهذا القدر محل اتفاق بين فقهاء المذاهب المشهورة في الجملة.

وقد اختلفوا في طريقة توريثهما علي النحو التالي:

- ١- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية: إلي أن يجري التوارث بين كل من ولد الزنا وولد اللعان وأمه وقرابته بطريق الفرض وكذا العكس أما عند المالكية والشافعية فالباقي لبيت المال.
- ٢- ذهب الإمام أحمد في رواية إلي أن أم كل منهما عصبة فإذا وجدت جاز جميع المال بطريق التعصيب وإن لم توجد كان عصبة هم عصبتها الذين يرثونها.
- ٣- ذهب الإمام أحمد في رواية أخرى وهي المشهورة عنه إلي أن عصبة كل منهما هم عصبة أمه.

ولعل الراجح في ذلك ما ذهب إليه فقهاء الحنفية من الإثبات بطريق الفرض والباقي بطريق الرد.

موقف القانون:

- أخذ قانون الموارث بمذهب جمهور الفقهاء وعلى الأخص مذهب فقهاء الحنفية، فجاء في المادة ٤٧ منه: "يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابته وترثهما الأم وقرابته".
- وتنص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٣ على أنه "يولد أي الحمل حياً بسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة".

نماذج محلولة على ميراث ولد الزنا واللعان

مثال ١

توفي ولد الزنا أو ولد اللعان عن بنته ، أمه

للبنات النصف فرضا وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فأصل المسألة من ٦ للبنات ٣ أسهم وللأم سهم واحد فيتبقى سهمان يردان عليهما بنسبة سهامهما لأي بنسبة ٣ : ١ فينتج عن ذلك أن يكون للبنات ثلاثة أرباع التركة وللأم ربعها فرضا وردا .

مثال ٢

توفي ولد الزنا أو ولد اللعان عن : أخيه لأمه ، جده لأمه

للأخ لأم السدس فرضا والباقي ردا ولا شئ للجد لأم لأنه من ذوي الأرحام وهم مؤخرون في الميراث عن مرتبة الرد علي ذوي الفروض .

ميراث العرقى والهدمى ومن في حكمهم

قدمنا أن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث عند مورثه حتي يستحق أن يكون خليفته فيما تركه من أموال وحقوق .

إذا مات من يقوم سبب التوارث بينهما معا كالأب وأبنة أو الزوج وزوجته كان يموتا غرقا أو تحت هدم أو في حريق أو إثر سقوط طائرة ونحو ذلك من الأسباب التي يذهب ضحيتها عدد جماعي فلا يخلو الأمر من :

- ١- أن تعلم علي وجه اليقين أنهما قد ماتا معا فليس هناك لبس في أي منهما قد أصابه الموت أو لا وهذا لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يرث أحدهما صاحبه لعدم تحقق شرط الميراث .
 - ٢- أن نعلم علي وجه اليقين أن أحدهما قد مات قبل الآخر وفي هذه الحالة أيضا لا خلاف بين الفقهاء في إرث المتأخر من المتقدم للتحقق من حياة الوارث عند موت المورث وهو شرط الميراث .
 - ٣- أن يعلم موتهما ولكن يجهل أيهما سبق إلي الموت أولا أو يعلم أن أحدهما قد سبق الموت ولكن يجهل من هو علي وجه التعيين وهو ما يعبر عنه بالعلم بالسبق مع الجهل بعين السابق .
- وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في إرث كل منهما من الآخر علي مذهبين :
- المذهب الأول :** ويرى أصحابه أنه لا يجري التوارث بينهما وما تركه كل منهما فلورثته الأحياء عند وفاته . وأستدلوا علي ذلك بانتفاء شرط الميراث فلم نعلم علي وجه اليقين أيهما مات أولا حتي يرثه الآخر ومن ثم فلم نتحقق من حياة الوارث وقت موت المورث وقد تأيد ذلك بإفتاء بعض الصحابة .
- عليه فإذا مات أب وأبنته معا إثر تحطم طائرة مثلا وترك الأب زوجته " أم الأبن المتوفي " وبنته " أخت الأبن " وأخ لأب " عم لأب الأبن المتوفي " ولم يكن للأبن ورثه سوي ما ذكر .

فإن تقسيم التركة يكون علي الوجه الآتي :

تقسم تركة الأب علي ورثته الأحياء " المذكورين " دون أن يكون الأبن منهم فللزوجة الثمن فرضا وللبنات النصف وللأخ لأب الباقي بطريق التعصيب كما تقسم تركة الأبن علي ورثته الأحياء " المذكورين " دون أن يكون الأب منهم فللأم الثلث فرضا وللبنات " أخته الشقيقة " النصف فرضا وللأخ لأب " عمه " الباقي بطريق التعصيب .

المذهب الثاني : ويرى أصحابه أن من ماتا معا دون أن يعلم ترتيبها يرث كل منهما الآخر من ماله الذي اكتسبه في حياته ولا يرثه في ماله الذي أل إليه بطريق الميراث من الميت الذي مات معه

موقف القانون :

أخذ قانون الموارث بمذهب الفقهاء من عدم توريث من ماتا معا دون أن يعلم أسبقهما إلي الموت ، لا من ماله الذي اكتسبه في حياته ، ولا من نصيبه في ميراث من مات معه ، وتكون تركة كل منهما للأحياء من ورثته .



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : ما الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير ؟

س ٢ : ما هي حالات الب في الميراث والدليل علي ذلك ؟

س ٣ : ما هي حالات ميراث الزوج والزوجة والدليل علي ذلك ؟

س ٤ : من هو العاصب بنفسه وما هي جهات العصبة بالنفس ؟

س ٥ : اذكر حالات ميراث البنت الطليقة والدليل علي إرث البنات ؟

س ٦ : اذكر حالات ميراث الحمل مع توضيح ذلك بمثال لكل حالة ؟

س ٧ : ما هي حالات ميراث الجد والجدة في الميراث والدليل علي ذلك ؟

س ٨ : اذكر حالات بنت الأب في الميراث موضحاً الفرق بينها وبين البنت الطليقة ؟

س ٩ : متي تستحق الأم سدس التركة ومتي تستحق ثلث الباقي وما الدليل علي ذلك ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية:

العلامة	السؤال	م
	يرث الزوج النصف في حالة وجود فرع وارث	١-
	عندما يتساوي الذكر والانثي في درجة القرابة يرث الذكر ضعف الانثي	٢-
	ترث الزوجة الثمن عند عدم وجود فرع وارث	٣-
	القتل يكون مانع من الميراث اذا كان قصاصاً او حداً	٤-
	عندما ينحصر الارث في الاب والام واحد الزوجين ترث الام ثلث التركة كلها	٥-
	لا يؤثر في استحقاق الزوج للنصف اذا كان هناك فرع ولكنه غير وارث	٦-
	يشتركن الزوجات في الثمن بالتساوي في حالة وجود فرع وارث للزوج	٧-
	بنات الصلب لا يحجبن من الميراث بحال الا اذا قام بهن مانع	٨-
	في حالة ارث بنات الابن بالتعصب فليس بشرط ان يكون العاصب لهن مساوياً لهن في الدرجة	٩-
	يرث الاب السدس فقط في حالة وجود فرع وارث مؤنث	١٠-
	تستحق الام السدس في حالة وجود فرع وارث للمتوفي ذكر او انثي	١١-
	تستحق الام السدس في حالة وجود عدد من الاخوة او الاخوات مطلقاً	١٢-
	ترث البنت الثلث عند انفرادها وعدم وجود عاصب	١٣-
	ترث الزوجة الربع عند وجود فرع وارث	١٤-
	يرث فرض النصف كل من الزوج والبنت وبنات الابن والاخت الشقيقة والاخت لأب	١٥-
	يرث فرض الربع الزوج والزوجة	١٦-
	يرث فرض الثلث اثنان فقط هم الام والاخوة لأمر	١٧-
	ترث الزوجة فقط فرض الثمن اذا كان للزوج فرع وارث	١٨-
	يرث فرض الثلثين الام والاخوة لأمر	١٩-
	يرث الجد الصحيح السدس مع الفرع الوارث المذكور بشرط عدم وجود الاب	٢٠-
	الجدة الصحيحة ترث السدس سواء واحدة او اكثر بالتساوي	٢١-

أحكام متنوعة

س ٥١ : تكلم عن الحجب وأنواعه ؟

الحجب

أولاً : معنى الحجب :

👉 **الحجب في اللغة** ← المنع.

👉 **الحجب شرعاً** ← منع من قام به سبب الإرث منه بالكلية أو من أوفر حظيه.. وعليه فالمحجوب أهل للميراث ولكن منع منه لوجود من هو أولى به منه، إما لترجيح جهته، وإما لقرب درجة قرابته، أو قوتها.

ثانياً : الفرق بين المحجوب والمحجوب :

👉 يتفق كل من المحجوب "حجب حرمان" والمحجوب في أن كلا منهما ممنوع من الميراث، ويختلفان في :
 أن السبب في منع المحجوب معنى قائم في نفسه، فهو ليس أهلاً للميراث في ذاته لقيام وصف به منعه منه كقاتل مورثه والمختلف معه في الدين.. أما السبب في منع المحجوب فهو معنى متعلق بغيره، فهو أهل للميراث في نفسه، بقيام أسبابه، وانتفاء الموانع، ولكن وجود من هو أولى بالميراث منه كالجد عند وجود الأب.
 👉 يترتب على هذا الفارق أن المحجوب لا يرث ولا يؤثر في غيره فيحجبه عن الميراث أو يقلل من نصيبه، فوجوده والعدم سواء، فهو كالميت في حق الإرث.
 👉 المحجوب فلما كان أهلاً للميراث في نفسه فله وجود معتبر، ومن ثم فقد يحجب غيره حجب حرمان أو حجب نقصان.

👉 **مثال ذلك** ← توفي عن: أب ، أم أب ، أم أم.

👉 فيلاحظ هنا أن الجدة أم الأب محجوبة بالأب، ومع ذلك فقد حجت أم أم الأم؛ لأنها أقرب درجة منها، وفي هذا المثال تكون التركة كلها للأب بطريق التعصيب.

👉 إذا توفي عن: أب ، أم ، إخوة لأم، كان للأم السدس لوجود عدد من الإخوة وللأب الباقي تعصيباً، أما الإخوة لأم فمحجوبون بالأب، ومع ذلك كان لهم تأثير في حق الأم من نقل نصيبها من الثلث إلى السدس.

ثالثاً : أنواع الحجب :

النوع الأول: حجب الحرمان:

👉 وهو منع الشخص الذي قام به سبب الميراث منه كلية لوجود من هو أولى به منه، ويسمى بالحجب الكلي، وهذا النوع من الحجب لا يدخل على ستم من الورثة وهم الأب والأم والزوج والزوجات والابن والبنت، فهؤلاء لا يحجبون من الميراث بحال إلا إذا قام بهم مانع من موانعه.
 👉 لعل السبب في ذلك أن هؤلاء الستة ينتسبون إلى الميت مباشرة، دون أن تكون هناك واسطة بينهم وبينه، ومن ثم فهم يدلون إلى الميت بأنفسهم، وليسوا فروعاً عن غيرهم، فلا يوجد من هو أولى بالميراث منهم.
 👉 ما عدا هؤلاء من الورثة يدخل عليهم حجب الحرمان عند وجود من هو أولى منهم بالميراث على النحو الذي سنبينه في قواعد الحجب.

قواعد حجب الحرمان : يقوم حجب الحرمان على أربعة قواعد:

- ١- أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص ← فالجد لا يرث مع وجود الأب وابن الابن لا يرث مع الابن، وأم أم لا ترث مع الأم، والإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الأب.
- وتبدو الحكمة في ذلك من اتجاه التشريع الإسلامي في الميراث إلى تفتيت الشروات وتوزيعها على أكبر عدد ممكن وعدم تكديسها في يد فئة قليلة حتى لا يؤدي إلى فروق بين الطبقات.
- فمثلاً لو ورث الجد مع الأب، أو ابن الابن مع الابن، لكان في ذلك تجميع لجزء كبير من التركة في حيز واحد، وقد يرد تساؤل مؤداه: أن أولاد الأم يدلون إلى الميت عن طريقها ومع ذلك يرثون معها، بل قد يؤثر على نصيبها إذا كانوا اثنين فصاعداً؟

○ والجواب عن ذلك: أن الأم لا تستحق جميع التركة، وإنما لها فرض مقدر يزيد وينقص حسب الأموال، ومن ثم يتصور أن يكون هناك باق بعد فرضها، فيذهب إلى أولادها بطريق الفرض أيضاً. كما أن أولاد الأم لا يرثون إرث الأم، لأنها ترث باعتبار الأمومة، وهم يرثون باعتبار الإخوة، ومن ثم فلا يحلون محلها عند عدم وجودها، وعليه فلا يتصور حجبهم بها.

٢- **إذا تعدد الورثة من العصباء** ← وكانوا ينتمون إلى أكثر من جهة، فتقدم جهة البنوة على ما عداها من الجهات، وتقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة باستثناء حالة الإخوة مع الجد، حيث يرثون معه على رأي جمهور الفقهاء وهو ما أخذ به القانون، وكذا تقدم على جهة العمومة، وأخيراً تقدم جهة الإخوة على جهة العمومة.

٣- **أن الأقرب قرابة يحجب الأبعد** ← متى تحقق التساوي بينهما في الوصف، سواء كان ذلك في أصحاب الفروض أو العصباء.. وهذه القاعدة أعم من القاعدتين السابقتين حيث يتسع مدلولها لتشمل حجب الأبعد بالأقرب سواء كان يدلي إلى الميت عن طريقه أم على طريق غيره. فالابن يحجب ابن الابن سواء كان ابنه أم فرعاً لابن آخر، وتحجب البنات بنات الابن لاستغراق أقصى فرض البنات، رغم أنها لا تدلي إلى الميت من طريقهما، والجدة الأبوية أم الأب تحجب بالأم، مع أنها تدلي إلى الميت بالأب، ولكن الأم أقرب منها درجة.

٤- **أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف** ← عند التساوي في جهة القرابة ودرجتها، فمن ينتسب إلى الميت بقربتين أولى ممن ينتسب إليه بقرباة واحدة، وهذا لا يتصور إلا في جهة الإخوة والعمومة.. فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

النوع الثاني: حجب نقصان:

- وهو منع الشخص الوارث من أوفر حظيه، أو منعه من سهم أكبر إلى سهم أقل، وهذا النوع من الحجب لا يدخل إلا على أصحاب الفروض الذين لهم فرضان يستحق كل منهما في حالات معينة.

- **وأصحاب الفروض الذين يتأثرون بحجب النقصان خمسة وهم:**

- ١- **الزوج** ← ويحجب من النصف إلى الربع عند وجود الفرع الوارث.
- ٢- **الزوجة** ← وتحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الفرع الوارث.
- ٣- **الأم** ← وتحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث، أو عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقاً.
- ٤- **بنت الابن** ← وتحجب من النصف إلى السدس عند وجود البنت الصليبية الواحدة أو بنت ابن أقرب منها درجة، شريطة عدم وجود من يعصبها.
- ٥- **الأخت لأب** ← وتحجب من النصف إلى السدس عند وجود الأخت الشقيقة الواحدة، شريطة عدم وجود من يعصبها.

الحجب والورثة:

أولاً: الحجب وأصحاب الفروض:

- ١- **الزوج** ← لا يحجب حجب حرمان، وإنما يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع عند وجود الفرع الوارث.
- ٢- **الزوجة** ← لا تحجب حجب حرمان، وإنما تحجب حجب نقصان من الربع إلى الثمن عند وجود الفرع الوارث.
- ٣- **الأب** ← وقد يكون أصحاب الفروض أو من العصباء، أو منهما معاً كما سبق، وهو لا يحجب حجب حرمان، ولا حجب نقصان، إذ ليس له فرضان مقدران.
- ٤- **الأم** ← لا تحجب حجب حرمان، وتحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث أو عدد من أخوة مطلقاً.

٥. **الجد** ← يحجب حجب حرمان فقط عند وجود الأب، أوجد صحيح أقرب منه درجة.
٦. **الجدّة** ← تحجب الجدات من أي جهة بالأُم، والجدّة الأبويّة بالأب، وكذا بالجد إذا كانت تدلي إلى الميت عن طريقه، وتحجب القربى منهن البعدي.
٧. **البنّت** ← لا تحجب حجب حرمان ولا حجب نقصان.
٨. **بنّت الابن** ← تحجب حجب نقصان من النصف إلى السدس عند وجود البنّت الصليبيّة أو بنت ابن أقرب منها درجة، وتحجب حجب حرمان بالابن وبالبنّتان الصليبيّتان ما لم يكن معهما ابن ابن يعصبها.
٩. **الأخت الشقيقة** ← تحجب حجب حرمان فقط بالفرع الوارث المذكر، والأب.
١٠. **الأخت لأب** ← تحجب حجب نقصان من النصف إلى السدس عند وجود الأخت الشقيقة، وتحجب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر والأب والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير البنّت أو بنت الابن.
١١. **الأخ لأب والأخت لأب** ← ويحجبان حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وبالأصل المذكر الأب والجد.

ثانياً: الحجب والعصبات:

١. **الابن الصليبي** ← لا يحجب من الميراث مطلقا إلا إذا قام به وصف يمنعه.
٢. **ابن الابن** ← يحجب بالابن الصليبي وبن ابن أقرب منه درجة.
٣. **الأب** ← وقد بينا موقفه مع أصحاب الفروض فليراجع.
٤. **الجد** ← وقد بينا موقفه أيضا مع أصحاب الفروض فليراجع.
٥. **الأخ الشقيق** ← يحجب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر وبالأب.
٦. **الأخ لأب** ← يحجب حجب حرمان بالأخ الشقيق ومن يحجبه.
٧. **ابن الأخ الشقيق** ← يحجب حجب حرمان بالأخ لأب لقرب درجته، وبمن يحجب الأخ لأب.
٨. **ابن الأخ لأب** ← يحجب حجب حرمان بابن الأخ الشقيق لقوة قرابته، وبمن يحجب ابن الأخ الشقيق.
٩. **العم الشقيق** ← يحجب بابن الأخ لأب لقرب درجته، وبمن يحجبه.
١٠. **العم لأب** ← يحجب حجب حرمان بالعم الشقيق لقوة قرابته، وبمن يحجبه.
١١. **ابن العم الشقيق** ← يحجب بالعم لأب لقرب درجته، وبمن يحجب العم لأب.
١٢. **ابن العم لأب** ← يحجب بابن العم الشقيق لقوة قرابته، وبمن يحجب ابن العم لأب.. وهكذا.

موقف القانون من الحجب :

- تناول قانون الموارث أحكام الحجب في الباب الثالث وهي لا تخرج عن الأحكام التي قررها الفقهاء "الحجب هو أن يكون للشخص أهلية الإرث ولكنه لا يورث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.
- في المادة ٢٤ "المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة وهما خاصتان كما يبدو بتعريف الحجب والفرق بينه وبين الحرمان".
- فجاء في المادة ٢٥ "تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبية الجدة البعيدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له".
- في المادة ٢٦ "يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وإن علا الولد وولد الأب وإن نزل".
- في المادة ٢٧ "يحجب كل من الأب وابن الأب وإن نزل بنت الأب التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلي منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة ١٩".
- في المادة ٢٨ "يحجب الأخت لأبوين كل من البن وابن الأب وإن نزل الأب".
- في المادة ٢٩ "يحجب الأخت لأب كل من الأب والأب وابن الأب وإن نزل كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة ٢٠ والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب".
- بالنسبة لموقف العصبات من الحجب فقد تناولته المادتان ١٧، ١٨ عند الحديث عن الإرث بطريق التعصيب.

العول

أولاً : معنى العول :

يطلق العول في اللغة ← على الميل إلى الجور.

العول في اصطلاح الفقهاء ← زيادة سهام الورثة عن أصل المسألة أو بمعنى آخر نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها، فإذا كانت سهام الورثة أكثر من أصل المسألة، ترك هذا الأصل، واعتبر ما عالت إليه أصلاً جديداً تقسم التركة على أساسه، وبهذا يدخل النقص على أصحاب الفروض محل المسألة بنسبة فروضهم.

١ - الفريضة العادلة:

التي تتساوى فيها سهام الورثة مع أصل المسألة، أو بمعنى آخر لا تزيد فيها سهام الورثة عن أصل المسألة ولا تنقص. كما لو توفيت عن زوج وأخت شقيقة، فلزوج النصف وللأخت النصف.

٢ - الفريضة القاصرة:

التي تكون سهام أصحاب الفروض فيها أقل من أصل المسألة. وحينئذ يرد عليهم الباقي بنسبة سهامهم. كما لو توفى عن بنت وأم، فلبنت النصف وللأم السدس، ويتبقى سدس يوزع عليهما بنسبة فروضهما أي بنسبة ٣ : ١.

٣ - الفريضة العائلة:

محل بحثنا، وهي كما قلنا التي تزيد فيها سهام الورثة عن أصل المسألة، وحينئذ يدخل النقص عليهم بنسبة سهامهم.

ثانياً : موقف الفقهاء من العول :

اختلف الفقهاء من قبلهم الصحابة في الأخذ بالعول من عدمه على مذهبين:

المذهب الأول :

يرى أصحابه الأخذ بالعول إذا تزاومت الفروض وضاقت بها التركة بإدخال النقص عليهم جميعاً دون تفرقة بين صاحب فرض وآخر.

المذهب الثاني:

يرى أصحابه عدم الأخذ بالعول، وإنما إذا ضاقت التركة بأصحاب الفروض، يقدم منها من ينقل من فرض إلى فرض، كالزوج والزوجة والأم على من ينقل من فرض إلى تعصيب كالبنات والأخوات، وعليه فيدخل النقص على النوع الثاني دون الأول.

المذهب الراجح:

الراجح في ذلك ما ذهب إليه عامة الصحابة وجمهور الفقهاء من الأخذ بالعول وإدخال النقص على أصحاب الفروض جميعاً بنسبة فروضهم لاتفاقه مع المنطق، واتسامة مع ظاهر آيات المواريث.

موقف القانون :

أخذ قانون المواريث بمذهب الجمهور. حيث جاء في المادة ١٥ منه "إذا زادت أنصبة أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبتهم في الإرث".

مثال عول ٦ : ٧ :

توفيت عن : زوج ، أختين شقيقتين وأولاًب
الحل: $\frac{2}{1} + \frac{2}{2} = \frac{4}{2} = 2$
أصل المسألة من ٦ وتعول إلى ٧.

مثال عول الأصل ١٢ : ١٣ :

توفى عن : زوجة ، أختين ش وأولاًب ، أم
الحل: $\frac{4}{1} + \frac{2}{2} + \frac{6}{1} = \frac{12}{1} = 12$
أصل المسألة من ١٢ وعالت إلى ١٣.

أولاً: معنى الرد وشروط تحققه:

يطلق الرد في اللغة على الصرف.. أما في الاصطلاح فهو صرف ما بقى من فروض أصحاب الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم العاصب. والرد ضد العول، فإذا كان العول زيادة في سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة، فالرد نقص في سهامهم من أصل المسألة.

شروط تحقق الرد:

- وجود فائض من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم المقدرة، فلو كانت فروضهم مستغرقة للتركة، فلا محل للقول بالرد.
- وجود صاحب فروض حتى يرد إليه.
- عدم وجود عاصب؛ لأن العاصب يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ومن ثم فلا يتصور فائض مع وجوده.

ثانياً: موقف الفقهاء من الرد:

اختلف الفقهاء حول الأخذ بالرد من عدمه، ويمكن إجمال هذا الخلاف في مذهبين:

المذهب الأول:

ويرى أصحابه أنه إذا بقى شيء من أصحاب الفروض لا يرد عليهم، وإنما يوضع في بيت مال المسلمين.

وقد استدلوا على ذلك بما يلي:-

- أن الله تعالى قدر في آيات المواريث فرض كل ذي فرض على وجه القطع، وقد توعد الله من تعداه في قوله تعالى بعد آية المواريث: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين).

٢- قوله ﷺ بعد نزول آية المواريث: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه".

المذهب الثاني:

ويرى أصحابه رد الباقي إلى أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولكنهم اختلفوا فيمن يرد عليه منهم.

واستدلوا على ذلك بما يلي:-

- قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). فقد أفادت الآية بعمومها أن أقارب الشخص الذين تجمعهم رابطة الرحم أولى باستحقاق الإرث من غيرهم.
- قوله ﷺ: "من ترك مالا فلورثته". وهذا يدل بعمومه على أن جميع المال للورثة، سواء كان ذلك بطريق الفرض أم بطريق التعصيب، أم بطريق الرد على أصحاب الفروض عند عدم العاصب.

الترجيح:

ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الرد على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عند وجود فائض في التركة لأنهم أولى من بيت المال.

ثالثاً: من يرد عليه من أصحاب الفروض:

رغم اتفاق أصحاب المذهب الثاني على القول بالرد إلا أنهم اختلفوا فيمن يرد عليه من أصحاب الفروض على النحو التالي:-

- ذهب البعض إلى الرد على أصحاب الفروض جميعاً بما فيهم الزوجين.
 - وذهب البعض إلى الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما.
 - وذهب البعض إلى الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والجدّة.
- لعل الراجح في ذلك ما ذهب إليه جمهور الصحابة والفقهاء من الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، لانقطاع ما بينهما من صلة بالوفاة، ولأنهما ليسا من أولي الأرحام.

موقف القانون:

تعرض قانون المواريث لأحكام الرد في المادة ٣٠ منه حيث جاء فيها: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبية من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبية من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

رابعاً: كيفية حل مسائل الرد:

قدمنا أن القانون جعل للرد مرحلتين:

- **المرحلة الأولى:** الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين.
 - **المرحلة الثانية:** الرد على أحد الزوجين، وهذه المرحلة مؤخرة عن الأولى بالطباع.
- ومن ثم فلكي تحل مسائل الرد نفرق بين ما إذا كان في المسألة أحد الزوجين مع بقية أصحاب الفروض من عدمه، وبين ما إذا انحصر الميراث في أحد الزوجين فقط، فينتج عن ذلك ثلاث حالات:-

الحالة الأولى: عدم وجود أحد الزوجين مع أصحاب الفروض:

وتحت هذه الحالة ثلاث صور:

الصورة الأولى:

- أن يكون الموجود من أصحاب الفروض شخصاً واحداً، وفي هذه الصورة يأخذ التركة كلها فرضاً ورداً.
- فلو توفى عن بنت فقط كان لها النصف فرضاً والباقي رداً.

الصورة الثانية:

- أن يكون الموجود أكثر من شخص ولكنهم يندرجون تحت صنف واحد من أصناف أصحاب الفروض كالبنات أو الأخوات، وفي هذه الصورة تقسم التركة على عدد رؤوسهم. فإذا توفى عن ثلاث أخوات. قسمت التركة بينهم أثلاثاً لكل واحدة منهن ثلث.

الصورة الثالثة:

- أن يكون الموجود أكثر من شخص، ولكنهم يندرجون تحت أكثر من صنف وفي هذه الصورة يهمل الأصل الأول، ويكون مجموع سهامهم هو أصل المسألة الجديد، وتقسم التركة على أساسه.

مثال ذلك ← توفى عن

الحل:

$$\begin{array}{r} \text{بنت} \quad \text{أم وتترك ٤٨ فداناً.} \\ \frac{2}{1} \quad \frac{6}{1} \\ 2 \quad + \quad 6 \\ \hline 8 \end{array}$$

- أصل المسألة من ٨ ورد إلى ٤.

- قيمة السهم الواحد = $48 \div 8 = 6$ ف

○ نصيب البنت = $6 \times 2 = 12$ ف

○ نصيب الأم = $6 \times 1 = 6$ ف

الحالة الثانية: وجود أحد الزوجين مع أصحاب الفروض:

- يكون أصل المسألة هو مخرج نصيب أحد الزوجين أي مقام الكسر الدال على فرضه ثم يقسم الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كأنه تركته مستقلة يتبع في شأنها ما قلناه في الحالة الأولى.

الصورة الأولى:

- أن يكون الموجود مع أحد الزوجين شخصاً واحداً، وفي هذه الصورة يعطي أحد الزوجين فرضه ويستخرج نصيبه، ثم يأخذ الشخص الموجود معه الباقي فرضاً ورداً.

مثال ذلك: توفى عن: زوجة، بنت

$$\begin{array}{r} \frac{8}{1} \quad \frac{6}{1} \\ 8 \quad + \quad 6 \\ \hline 14 \end{array}$$

الحل:

- أصل المسألة من ٨
- تأخذ الزوجة سهم، وللبنت ٤ أسهم بطريق الفرق والباقي ٣ أسهم بطريق الرد.

الصورة الثانية :

أن يكون الموجود مع أحد الزوجين أكثر من واحد، ولكنهم يندرجون تحت صنف واحد، وفي هذه الصورة يستخرج نصيب أحد الزوجين من التركة، ويقسم الباقي على أصحاب الفروض طبقاً لعدد رؤوسهم، ويعتبر ذلك أصلاً جديداً لهم بعد استخراج نصيب أحد الزوجين.

مثال ذلك ← توفي عن: زوجة ، ٣ أخوات ، وترك ٣٦ فداناً.

الحل: $\frac{4}{1}$ ، $\frac{3}{2}$ + الباقي رداً.

نستخرج نصيب الزوجة أولاً بجعل أصل المسألة من ٤ وهو مقام الكسر الدال على فرض الزوجة، فيكون للزوجة، فيكون للزوجة سهم واحد من ٤.

○ قيمة السهم الواحد $= 36 \div 4 = 9$ ف.

○ نصيب الزوجة $= 9 \times 1 = 9$ ف.

○ الباقي بعد نصيب الزوجة $= 36 - 9 = 27$ ف

ويقسم هذا الباقي على الثلاث أخوات كأنه تركته مستقلة في مسألة جديدة فيكون أصلها طبقاً لما عرفناه في الحالة الأولى من ٢ عدد رؤوس الأخوات. فيكون نصيب الأخت الواحدة $= 27 \div 3 = 9$ ف فرضاً ورداً.

الصورة الثالثة :

إذا كان الموجود مع أحد الزوجين أكثر من واحد، وكانوا يندرجون تحت أكثر من صنف نم أصناف ذوي الفروض، فإننا كالحال في الصورة السابقة نستخرج نصيب أحد الزوجين من التركة أولاً، ثم يقسم الباقي على بقية أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

مثال ذلك ← توفيت عن: زوج ، بنت ، بنت ابن وترك ١٦٠٠٠ ج

- نستخرج أولاً نصيب الزوج، ويكون أصل المسألة هو مخرج نصيبه.

زوج ، بنت ، بنت ابن
 $\frac{4}{1}$ ، $\frac{2}{1}$ ، $\frac{6}{1}$

- أصل المسألة من ٤، للزوج سهم منها.

○ قيمة السهم الواحد $= 16000 \div 4 = 4000$ ج.

○ نصيب الزوج $= 4000 \times 1 = 4000$ ج.

○ الباقي بعد نصيب الزوج $= 16000 - 4000 = 12000$ ج.

- يقسم هذا الباقي بين البنت وبنت الابن باعتبار تركته مستقلة كما يلي:

بنت ، بنت ابن

$\frac{2}{1}$ ، $\frac{6}{1}$

٣ ، ١

- ويكون أصل المسألة من ٦ ويرد إلى ٤ هو مجموع سهامها ويقسم على أساسه الباقي.

○ قيمة السهم الواحد $= 12000 \div 6 = 2000$ ج

○ نصيب البنت $= 2000 \times 3 = 6000$ فرضاً ورداً.

○ نصيب بنت الابن $= 2000 \times 1 = 2000$ فرضاً ورداً.

الحالة الثالثة: وجود أحد الزوجين فقط:

إذا انحصر الميراث في أحد الزوجين فقط ولم يوجد غيره من أصحاب الفروض، ولا من العصبات النسبية، ولا من ذوي الأرحام، فإنه يأخذ التركة كلها فرضاً ورداً.

أصول المسائل وتصحيحها

أصول المسائل

الأصول جمع أصل والأصل في اصطلاح الفرضيين أقل عدد يمكن أخذ سهام الورثة منه صحيحة دون كسر. أصل المسألة من الأمور الهامة في حل مسائل الميراث لأن من تستخرج السهام وعلي أساسه يعرف قيمة السهم ونصيب كل وارث من التركة. الأصول المتفق عليها سبعة وهي مخارج فروض أصحاب الفروض وهي "٢،٣،٤،٦،٨،١٢،٢٤". معرفة أصل المسألة تتوقف على أصناف الورثة محل المسألة والورثة في هذا الصدد إما أن يكونوا من العصباء فقط وإما من أصحاب الفروض فقط وإما مزيجاً من أصحاب الفروض والعصباء.

ومن ثم فإمامنا ثلاثة فروض :

الفرض الأول : أن يكون الورثة من العصباء فقط : وتحت هذا الفرض صورتان :
الصورة الأولى :

أن يكون العصباء ذكورا فقط وفي هذه الصورة يكون أصل المسألة عدد رؤسهم وتقسم التركة علي هذا الأساس.

الصورة الثانية :

أن يكون العصباء ذكورا وإناثا وفي هذه الصورة يكون أصل المسألة عدد رؤس الذكور مضروباً في اثنين بالإضافة إلى عدد الإناث لأن نصيب الذكر ضعف الأنثى. فإذا توفي عن ابن وبنت كان أصل المسألة من ٣ للابن سهمان وللبنات سهم.

الفرض الثاني : أن يكون الورثة من أصحاب الفروض فقط :

إذا تعدد الورثة وكانوا جميعهم من أصحاب الفروض فإن أصل المسألة هو أقل عدد يقبل القسمة علي مقامات الكسور الاعتيادية الدالة علي فروضهم أو بمعنى آخر هو المضاعف "العامل" المشترك الأصغر الذي يقبل القسمة علي مخارج فروضهم.

الفرض الثالث : أن يكون الورثة مزيجاً من أصحاب الفروض والعصباء : ويندرج تحت هذا الفرض صورتان :

الصورة الأولى :

أن يكون الموجود مع العصباء شخص واحد من أصحاب الفروض وفي هذه الصورة يكون أصل المسألة مخرج فرضه أو مقام الكسر الدال علي فرضه.

الصورة الثانية :

أن يوجد مع العصباء أكثر من صاحب فرض وفي هذه الصورة يكون أصل المسألة كالحال في الفرض الثاني المضاعف المشترك الأصغر الذي يقبل القسمة علي مخارج فروض من وجد من أصحاب الفروض.

خطوات حل مسائل الميراث :

- ١- معرفة من يرث ومن لا يرث في المسألة واستبعاد من قام به وصف يمنعه المحروم ومن منع لوجود من هو أولي منه "المحجوب" ومن ثم تنحصر المسألة في الورثة المستحقين للتركة.
- ٢- إذا كان الورثة خليطاً من أصحاب الفروض والعصباء نبدأ بأصحاب الفروض أولاً لأن لهم سهماً مقدراً وما تبقى ف للعصباء.
- ٣- معرفة أصل المسألة وهو كما قلنا أقل عدد يؤخذ منه سهام الورثة صحيحة دون كسر وقد بينا طريقة معرفته
- ٤- معرفة سهام كل وارث وذلك عن طريق قسمة أصل المسألة علي مقام كل كسر من فروض الورثة ثم ضرب لنواتج في بسط كل كسر فالناتج عن ذلك يكون عدد سهام الوارث وإذا كان هناك عاصب مع أصحاب الفروض وكان هناك باق من أصل المسألة بعد سهام أصحاب الفروض فالباقي من أصل المسألة هو عدد سهام ذلك العاصب.
- ٥- معرفة قيمة السهم الواحد وذلك عن طريق قسمة مقدار التركة علي أصل المسألة فالناتج عن ذلك هو قيمة السهم الواحد من سهام الورثة.
- ٦- معرفة نصيب كل وارث وذلك عن طريق ضرب عدد سهامه في قيمة السهم الواحد .

تصحيح المسائل

إذا تعدد الورثة وكانت السهام التي يستحقونها تقبل القسمة علي عدد رؤس كل منهم قسمة صحيحة من غير كسر سميت المسألة الصحيحة.

إذا كانت السهام لا تقبل القسمة علي الورثة قسمة صحيحة فهذا تبدو الحاجة إلي تصحيح المسألة حتي يحصل كل وارث علي قدر صحيح من السهام وغالبا ما يظهر إنكسار السهام علي الورثة عند اشتراك أكثر واحد منهم في نصيب واحد.

حينئذ يحول أصل المسألة إلي أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه السهام صحيحة قابلة للقسمة علي أصحابها بدون كسر وهذا ما يعرف لدي علماء الميراث بالتصحيح.

عليه فالتصحيح هو العدول عن أصل المسألة إلي أصل آخر يمكن أن تستخرج منه سهام الورثة صحيحة دون كسر.

طريقة التصحيح:

١. التماثل ← أن يكون أحد العددين مثلاً للأخر أو بمعنى آخر مساوياً له مثل 3 مع 2 مع 4 وهكذا.
٢. التداخل ← أن يكون العدد الأقل جزءاً للعدد الأكبر، أو بمعنى آخر أن يكون أحد العددين داخلياً في الأخر أي مندرجاً تحته مثل 2 مع 4 مع 6 .
٣. التوافق ← ألا يكون أحد العددين داخلياً في الأخر ولكن يتفقان في جزء مشترك بينهما مثل 6 مع 8 فإن العدد 8 لا يقبل القسمة علي العدد 6 ولكن هناك قاسم مشترك بينهما يقسمهما معا هو العدد 2 فكل منهما يقبل القسمة عليه.
٤. التباين ← ألا يكون أحد العددين داخلياً في الأخر ولا يوجد بينهما قاسم مشترك يقبل كل منهما القسمة عليه دون باق مثل 2 مع 5 ، 5 مع 6 .
٥. جزء السهم ← أقل عدد لو ضرب في أصل المسألة يكون الناتج قابلاً للقسمة علي جميع الورثة قسمة صحيحة دون كسر.



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : عرف الحجب مبيناً أنواعه وقواعد حجب الحرمان ؟

س ٢ : وضع معني العول مبيناً أنواعه مع التمثيل ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية:

العلامة	السؤال	م
	يتفق كلاً من المحجوب والمحروم في ان كلاً منهما ممنوع من الميراث	١-
	المحروم من الميراث لا يرث ولا يؤثر علي غيره فوجوده والعدم سواء	٢-
	المحجوب اهلاً للميراث في نفسه فله وجود معتبر ومن ثم فقد حجب غيره حجب حرمان او حجب نقصان	٣-
	حجب الحرمان لا يدخل علي ستة من الورثة وهم الاب والام والزوج والزوجة والابن والبنت	٤-
	الزوج يحجب حجب حرمان وحجب نقصان	٥-
	الزوجة لا تحجب حجب حرمان وانما تحجب حجب نقصان	٦-
	الجد يحجب حجب حرمان فقط عند وجود الاب	٧-
	الفريضة العادلة هي التي تزيد فيها سهام الورثة عن اصل المسألة	٨-
	المسألة المنبرية هي التي عرضت علي ابن عباس رضي الله عنه	٩-
	الرد هو نقص في سهام اصحاب الفروض عن اصل المسألة	١٠-
	لا يتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي	١١-
	يتوارث الزوجان في الطلاق البائن مطلقاً	١٢-
	يعد القتل بالتسبب مانعاً من الميراث عند فقهاء الحنفية	١٣-
	لا يعد القتل الخطأ مانعاً من موانع الميراث عند فقهاء الشافعية	١٤-
	يرث الزوج النصف مع الفرع الوارث المؤنث	١٥-
	يعصب الأدنى درجة الاعلى منه درجة في بعض الحالات	١٦-
	تحجب الجدة الابوية بالاب فقط	١٧-
	ترث الاخت لاب مع الاخوات الشقيقات السدس	١٨-

ثالثاً: اختر الاجابة الصحيحة

السؤال	م
يرث الزوج مع الفرع الوارث (A) النصف (B) الربع (C) الثمن (D) الثلث	١-
ترث الاخت الشقيقة مع البنت (A) بالتعصيب بالغير (B) بالتعصيب بالنفس (C) بالتعصيب مع الغير (D) جميع ما سبق	٢-
اي من هؤلاء من اصحاب الفروض (A) بنت البنت (B) ام اب ام (C) بن الابن (D) ابن البنت	٣-
اي من هؤلاء من ذوي الارحام (A) اب اب (B) ابن عم شقيق (C) ابن ابن (D) اب ام	٤-
يدخل حجب النقصان علي (A) الام (B) البنت (C) الاخت لام (D) الاخت الشقيقة	٥-
لا يدخل حجب الحرمان علي (A) الاب (B) ابن عم الاب (C) الاخ لام (D) الاخ الشقيق	٦-
ترث الزوجة الثمن مع (A) ابن البنت (B) بنت الابن (C) بنت البنت (D) ابن بنت بنت	٧-
مات عن : زوجة اب ، ام فترث الام (A) السدس (B) الربع (C) الثلث (D) ثلث الباقي	٨-
ترث بنت الابن مع ابن الابن بالتعصيب (A) بالغير (B) مع الغير (C) بالنفس (D) لاشئ مما سبق	٩-
ماتت عن زوج اختين شقيقتين فالمسألة (A) عادلة (B) قاصرة (C) عائلة (D) جميع ما سبق	١٠-
ترث بنت الابن مع البنت الصلبية الواحدة (A) الربع (B) الثلث (C) النصف (D) لاشئ مما سبق	١١-



القسم الثاني : الوصية



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٩

س١ : وضح حالات الموصي له في قبول الوصية ؟

ص ١٦

س٢ : وضح آراء الفقهاء وموقف القانون من وصية المجنون والسكران ؟

ص ١٧

س٣ : وضح آراء الفقهاء وموقف القانون من وصية السفهه وذو الغفلة ؟

ص ١٨

س٤ : يشترط في الموصي ألا يكون مدينًا بدين مستغرق للتركة وضح ذلك ؟

ص ٢١

س٥ : يشترط في الموصي ألا يكون قاتلاً للموصي . وضح ذلك ؟

ص ٢٢

س٦ : يشترط في الموصي له ألا يكون وارثاً . اشرح ذلك ؟

ص ٢٣

س٧ : وضح شروط الموصي به المتعلقة بصحة الوصية ؟

ص ٢٤

س٨ : تكلم عن شروط الموصي به المتعلقة بنفاذ الوصية ؟

أحكام الوصية في الفقه الإسلامي والقانون

مفهوم الوصية ومشروعيتها في الفقه الإسلامي والقانون

مفهوم الوصية في الفقه الإسلامي والقانون

تعريف الوصية:

أولاً: تعريف الوصية لغة:

- التوصية والإيصال، وهما طلب الشخص من غيره فعلاً في غيبته حال حياته أو بعد موته.
- الشيء الموصى به سواء أكان مالا أو عملاً أو غيرهما.

ثانياً: تعريف الوصية في الشرع:

- عرفها الحنفية بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
- عرفها المالكية بأنها عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته.
- عرفها الشافعية بأنها تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت.
- عرفها الحنابلة بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت.

ثالثاً: تعريف الوصية في القانون:

- استحسن المشرع الوضعي العدول عن التعريفات السابقة فعرفها في المادة الأولى من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م بأنها: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
- وبناء على كون الوصية تصرفاً مضافاً لما بعد الموت اعتبر القانون المدني كل تصرف لا تظهر فائدته إلا بعد الموت من قبيل الوصية وتسري عليه أحكامها بغض النظر عن تسميته وكذا تصرف الشخص لورثته بأحد أعيان التركة مع احتفاظه بحيازتها والانتفاع بها مدي حياته.

مشروعية الوصية

أولاً: الوصية عند العرب قبل الإسلام:

- كان نظام الوصية في الجاهلية منسجماً مع عادات العرب في توريث أموالهم للذكور البالغين القادرين على القتال سواء كانوا من الأقارب أو الأجانب الذين تجمعهم بالشخص صلة التبني أو الحلف والعهد.

ثانياً: الوصية في الإسلام:

- سلك الشارع الكريم منهج التدرج في تشريع الوصية وذلك على النحو التالي: كان أول ما نزل في الوصية قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾. فأوجب الشارع عليهم بهذه الآية الكريمة الوصية للوالدين والأقربين مطلقة عن تحديد المقدار ولكنها مقيدة في الجملة بالمعروف.
- حتى تنهياً نفوسهم إلى استقبال تشريع تفصيلي ينظم أمر انتقال التركة، وهذا ما فعله الشارع الحكيم حيث نزلت آيات الموارث ناسخة وجوب الوصية للوالدين والأقربين، مقررة نظام الإرث على وجه القطع والتعيين، ثم تقرر السنة النبوية المطهرة حصر الوصية في ثلث التركة فقط أما الباقي فهو حق الورثة.

أدلة مشروعية الوصية:

- أجمع العلماء على مشروعية الوصية استناداً إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
- القرآن الكريم ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.
- السنة النبوية المطهرة ﴿فأحاديث كثيرة منها: قوله ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثَلَاثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ).﴾

حكمة مشروعية الوصية:

لقد من الله عز وجل على أمة محمد ﷺ بتشريع الوصية لكونها بابا للخير لكل من الموصي والموصى له، أما الموصي: فلأن الإنسان قد يقصر في أداء بعض الواجبات من حقوق الله أو العباد، فشرعت الوصية لتدارك ما فاتته حال حياته من واجبات وليستزيد من الثواب بعد وفاته دون أن يلحقه ضرر في دنياه، لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت. وأما الموصى له: فلكونها بابا واسعا لسد حاجات المحتاجين من الأفراد، ورافدا غنيا للإنفاق العام على جهات النفع العامة للأمة كالمساجد والمستشفيات ودور العلم ونحوها بما تمس حاجة المجتمع إلى نفعها العام، بل وضمانا لتحقيق التكافل الاجتماعي.

الحكم الشرعي التكليفي للوصية:

الأصل في الوصية عند جمهور الفقهاء، أنها مندوبة أو مستحبة، لكن تعريضها الأحكام الشرعية التكليفية الخمس.

تكون الوصية واجبة ← إذا كان محلها واجبا أي وسيلة متعينة لأداء واجب وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، سواء تعلق هذا الواجب بحق من حقوق الله كزكاة أو كفارة أو نحوهما أو كان متعلقا بحق من حقوق العباد كدين.

تكون مندوبة ← إذا كان محلها مندوبا وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ففعله أولى من تركه كالوصية لسد حاجة المحتاجين من فقراء ویتامی ومرضی وطلاب علم، وكالوصية لجهات الخير العامة كالمستشفيات.

تكون محرمة ← إذا كان محلها حراما - وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، فيمتنع مطلقا فعله وذلك كالوصية لأماكن اللهو والفجور.

تكون مكروهة ← إذا كان محلها مكروها - وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، فتركه أولى من فعله - وذلك كالوصية لفاسق ذي حاجة إذا قصد بها سد حاجته لكن يخشى من فساد حاله أن يضعها في معصية.

تكون مباحة ← إذا كان محلها مباحا وهو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فيستوي فعله وتركه في نظر الشرع. وذلك كالوصية لشخص غني غير محتاج.

القانون المنظم لأحكام الوصية:

كانت أحكام الشريعة الإسلامية المستخلصة طبقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله القانون الواجب التطبيق حتى عام ١٩٤٦م حيث صدر القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م لتنظيم أحكام الوصية وأصبح واجب التطبيق. وقد أحسن المشرع المصري صنعا بإصداره هذا القانون، حيث كان العمل بالراجح من المذهب الحنفي مدعاة للعنت والمشقة على القضاة.

ويضاف إلى ذلك: أن المشرع الوضعي قد استقى أحكام هذا القانون من العديد من مذاهب الفقه الإسلامي وليس المذهب الحنفي فقط.

هذا ويطبق قانون الوصية على جميع المصريين كانوا أو غير مسلمين، مقيمين داخل مصر أو خارجها طالما عرض النزاع بشأن مسائل الوصية على المحاكم المصرية.

مقارنة بين نظام الإرث ونظام الوصية

مما لا جدال فيه أن نظام الإرث ونظام الوصية شقيقتان من جهة تتعلقهما بتنظيم التعامل في تركته الإنسان بعد وفاته، إلا أن بينهما اختلافاً من عدة أوجه من أهمها ما يأتي:

- ١- **الإرث أو الميراث حق في التركة يجب بتشريع الله سبحانه وتعالى** ← فلا دخل لإرادة أحد فيه مورثا كان أو وارثا سواء بالمنح أو المنع، أو الزيادة أو النقصان، الوصية فهي حق في التركة يجب بإرادة الموصي عند إنشاء الوصية، حيث يختص وحدهم بتحديد الموصى له وتعيين نصيبه.
- ٢- **النصيب المستحق بالإرث يدخل ملك الوارث بمجرد وفاة المورث دون حاجة إلى قبوله**، بل لا يرتد برده، بينما لا يدخل نصيب الموصى له في ملكه إلا بموت الموصي مصرا على وصيته ثم قبول الموصى له للوصية، ولورده قبل القبول بطلت باتفاق.
- ٣- **اختلاف الدين** يعد مانعا من الإرث، بينما لا يعد مانعا من الوصية.

- ٤ **حصة الوارث في التركة تكون شائعة** في جميع عناصر التركة كالأراضي والبنائيات والسيارات والنقود وتتحدد بالقسمة، بينما حصة الموصى له قد تكون شائعة على نحو حصة الوارث فيما لو كانت الوصية بسهم شائع في التركة كربع المال أو سدسه، وقد تكون محددة في صنف معين من أصناف التركة كسيارة بعينها .
- ٥ **أخيراً تعد الوصية كالدين في وجوب التقديم على الميراث** ، فلا تقسم التركة بعد تجهيز الميت ودفنه إلا بعد سداد ديونه وتنفيذ وصاياهم.

أركان الوصية

الأركان في اللغة: جمع ركن، وهو: جانب الشيء القوي وفي الاصطلاح: جزء الشيء الداخل في حقيقته.

الصيغة واحكامها

عناصر صيغة الوصية

❦ صيغة العقد تتكون من إيجاب يصدر من أحد المتعاقدين تعبيراً عن إرادته في إنشاء العقد، وقبول يصدر من الآخر تعبيراً عن رضاه بإيجاب الموجب. فهل تتكون الوصية كغيرها من العقود من هذين العنصرين (الإيجاب والقبول) معاً، أم يمكن أن تنعقد بالإيجاب وحده.

❦ **الجواب** ← اختلف الفقهاء في عناصر صيغة الوصية على **ثلاثة أقوال:**

❦ **القول الأول** ← تتكون صيغة الوصية من عنصر واحد فقط وهو الإيجاب وتنعقد به، أما القبول فهو شرط لزوم، وإليه ذهب جمهور الفقهاء .

❦ **القول الثاني** ← تتكون صيغة الوصية من عنصري الإيجاب والقبول. وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة .

❦ **القول الثالث** ← تتكون صيغة الوصية من عنصر واحد فقط هو الإيجاب، أما القبول فليس بركن ولا شرط لزوم. وبالنظر في حقيقة الأقوال الثلاثة نجد تقارباً كبيراً بين القولين الأول والثاني، حيث يتفقان على ضرورة وجود القبول، فجمهور الفقهاء أصحاب القول الأول يرون أن الوصية تنعقد بالإيجاب وحده، إلا أنهم يشترطون القبول لانتقال الملك للموصى له. وهذا بعينه ما يقرره الإمام أبو حنيفة والصاحبان أصحاب القول الثاني، غاية الأمر أنهم يعدون القبول أحد عناصر الصيغة مع اتفاق القولين على أن القبول لا يكون إلا بعد موت الموصى.

❦ **بناء على ذلك** ← يمكن جمع القولين في اتجاه واحد لاتفاقهم على النتيجة والأثر مع اختلافهم في التكييف فقط .

أدلة الاتجاهين:

أولاً: أدلة الاتجاه الأول:

- ❦ استدل أصحاب هذا الاتجاه على ضرورة وجود القبول في الوصية - مع اختلافهم في كونه ركناً أو شرط لزوم - بما يأتي:
١. قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ وجه الدلالة: أن الشارع قد نفى ثبوت شيء للشخص دون سعيه، فيكون القول بثبوت ملكية الموصى به للموصى له دون قبول ثبوتاً لما ليس من سعيه.
 ٢. قياس الوصية على عقد الهبة، بجامع أن كلا منهما عقد تبرع، فكما أن الموهوب له لا يملك الهبة إلا بقبولها فكذلك الموصى له لا يملك الوصية إلا بقبوله.
 ٣. أن القول بثبوت ملكية الوصية دون قبول الموصى له قد يؤدي إلى الإضرار به، وذلك كما لو كان الموصى به شيئاً يتضرر منه .

ثانياً: أدلة الاتجاه الثاني:

- ❦ استدل أصحاب هذا الاتجاه على كون القبول ليس ركناً في انعقاد الوصية ولا شرط لزوم بما يأتي:
- ❦ قياس الوصية على الميراث، بجامع كونهما خلافة في المال تثبت بالموت، فكما أن الميراث ينتقل إلى الوارث دون قبول فكذلك الوصية تنتقل إلى الموصى له دون حاجة إلى قبوله .
- ❦ وأجيب عن ذلك: بأن قياس الوصية على الميراث قياس مع الفارق، لأن الميراث يخالف الوصية في كون لزوم انتقال الملك يكون بالزام الشارع، بخلاف الوصية حيث لا دليل على لزوم تملك الموصى له للوصية دون قبوله .

موقف قانون الوصية:

أخذ قانون الوصية بقول جمهور الفقهاء باعتبار الإيجاب وحده كافياً في إنشاء الوصية، وهو ما يفهم من المادة الثانية حيث نصت على أنه: "تتعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة"، أما القبول فهو شرط للزوم الملك وهو ما نصت عليه المادة عشرون حيث جاء فيها: "تلتزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى".

وسائل التعبير عن الإيجاب

أولاً: العبارة:

أولى وسائل التعبير عن إرادة الموصي في إنشاء الوصية واتفق الفقهاء على انعقاد الوصية بالعبارة، وذلك بكل لفظ يفيد رغبة الموصى في إنشاء الوصية، سواء كان يفيد ذلك بأصل الوضع اللغوي كقوله (أوصيت)، أو كان يفيد ذلك بالقرائن كقوله (وهبت كذا فلان بعد موتي). ولا يشترط في التعبير عن الوصية بالعبارة لفظ فصيح معين أو لغة معينة، بل تتعقد باللفظ الفصيح والعامي بأي لغة. وهذا ما أخذ به قانون الوصية، ويفهم من عموم نص المادة الثانية منه حيث جاء فيها "تتعقد الوصية بالعبارة" فلفظ العبارة عام فيبقى على عمومته لعدم وجود ما يخصصه، فهو بذلك شامل لجميع الألفاظ التي يفهم منها رغبة الموصى في إنشاء الوصية.

ثانياً: الكتابة:

اتفق الفقهاء على انعقاد وصية العاجز عن النطق والعبارة بالكتابة، لأنها تقوم مقام النطق في حقه. لكنهم اختلفوا في انعقاد وصية القادر على النطق بالكتابة على **قولين**:
القول الأول ← انعقاد وصية القادر على النطق بالكتابة دون حاجة إلى إشهاد لكن بشرط أن يكون خطه واضحاً ومشهوراً. واستندوا إلى قوله ﷺ (ما حق امرئ مسلم بييت لبيتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه).
ويضاف إلى ذلك ← أن الوصية مبنية على التسامح تشجيعاً عليها فتحت لأبواب البر فيصح انعقادها بالكتابة
القول الثاني ← عدم انعقاد وصية القادر على النطق بالكتابة إلا إذا تقوت بالإشهاد عليها أو قراءتها على الشهود.. واستندوا في ذلك: إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.
ويرجع لدينا القول الأول ← الذي يقتضي كفاية الكتابة وحدها في إنشاء الوصية حتى وإن كان الموصى قادراً على النطق والعبارة.

موقف القانون:

أخذ قانون الوصية بالقول الأول، حيث نصت المادة الثانية منه على أنه "تتعقد الوصية بالعبارة والكتابة" ولفظ الكتابة جاء عاماً فيبقى على عمومته لعدم وجود ما يخصصه، فيشمل كل كتابة سواء اقترنت بالإشهاد أو لا.

ثالثاً: الإشارة:

- إشارة العاجز عن النطق والكتابة ← اتفق الفقهاء على انعقاد الوصية بالإشارة من العاجز عن النطق والكتابة، وذلك لكون الإشارة الوسيلة المتعينة في حقه للتعبير عن إرادته، لكن بشرط أن تكون مفهومة.
 - إشارة العاجز عن النطق والقادر على الكتابة ← اختلف الفقهاء في انعقاد الوصية بالإشارة من العاجز عن النطق مع قدرته على الكتابة: فيرى غالب الفقهاء عدم انعقاد وصيته بالإشارة ما دام قادراً على الكتابة. واستندوا في ذلك ← إلى أن الكتابة تقوم مقام العبارة في شأن هذا الشخص، بل هي أقوى في الدلالة على مراده من الإشارة.
- بينما يرى بعض الفقهاء انعقاد وصيته بالإشارة حتى مع قدرته على الكتابة.
- واستندوا في ذلك** ← إلى أن العاجز عن النطق فاقده للوسيلة الأصلية في التعبير وهي العبارة، فتصير كل من الكتابة والإشارة بدلاً عنها في حقه.
- والراجح في نظرنا عدم انعقاد وصية العاجز عن النطق بالإشارة ما دام قادراً على الكتابة، وذلك لكون الكتابة أبعد في الاحتمال عن الإشارة، فلا يعدل عنها إلى الإشارة دون سبب يقتضي هذا العدول.

٣. **إشارة معتقل اللسان** ← ويقصد به: من عجز عن النطق لأمر طارئ نحو مرض أو غيره. وقد اختلف الفقهاء في انعقاد وصيته بالإشارة. فمنع الحنفية والحنابلة انعقاد وصيته بالإشارة. وأجاز المالكية والشافعية انعقاد وصيته بالإشارة.

يرى ابن عقيل الحنبلي انعقاد وصيته بالإشارة بشرط اتصال اعتقال لسانه بالموت. وأرى رجحان ذلك، حيث لا ضرورة تقتضي تنزيله منزلة الأخرس في الحكم، ولكونه حديث عهد بالتعبير بالإشارة، فلا يعطى حكم الأخرس إلا إذا اتصل عجزه عن النطق بالموت.

٤. **إشارة القادر على النطق** ← إذا كان الشخص قادراً على النطق لم تنعقد وصيته بالإشارة عند جمهور الفقهاء. بينما يرى السادة المالكية انعقاد وصيته بالإشارة، توسعاً منهم وفتحاً لذرائع البر، لكون الوصية تبرعاً يجوز الرجوع عنه في أي وقت ولا ينفذ إلا بعد الموت فكانت مبنية على التوسعة والمسامحة. ونرى أنه لا مبرر يقتضي قبول الإشارة من الناطق، لأن ذلك يخالف للقواعد العامة، بالإضافة إلى أن غالب شأن الناطق ألا تكون له إشارة مفهومة، فيترجح لدينا عدم انعقاد وصيته بالإشارة.

موقف القانون:

نص قانون الوصية في المادة الثانية منه على أنه: "تنعقد الوصية بالعبرة أو الكتابية، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة". ومفاد هذا النص: أن المشرع قد أخذ برأي جمهور الفقهاء في عدم انعقاد الوصية بالإشارة لكل من: الناطق، والعاجز عن النطق لكنه قادر على الكتابة. كما أخذ بمذهب المالكية والشافعية في انعقاد وصية معتقل اللسان بالإشارة.

أثر صدور الإيجاب على الوصية ومدى جواز الرجوع عنه

إذا صدر الإيجاب من الموصي على الوجه الصحيح بالعبرة أو الإشارة انعقدت الوصية، لكن يشترط بقاء هذا الإيجاب قائماً حتى وقت وفاة الموصي.

وسند ذلك ما يلي:

١. قول سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "يغير الرجل ما شاء من وصيته".
٢. قياس الوصية على الهبة في جواز الرجوع، بجامع كونهما من التبرعات، فيجوز للموصي الرجوع في وصيته كما يجوز للواهب الرجوع في هبته.

طرق الرجوع عن الوصية:

أولاً: الرجوع الطريح:

يقصد به ← تعبير الموصي عن إرادته في الرجوع عن الوصية بألفاظ تفيد ذلك صراحة، أي لا تحتل معنى آخر سوى الرجوع، وذلك كقول الموصي (أبطلت وصيتي أو رجعت عنها أو عدلت عنها). والفقهاء متفقون على حصول الرجوع عن الوصية بهذا الطريق لكونه قاطعاً في إفادته.

ثانياً: الرجوع الضمني:

يقصد به ← تعبير الموصي عن إرادته في الرجوع عن الوصية بتصرف يفيد ذلك دلالة أو ضمناً، سواء كان هذا التصرف قولاً أو فعلاً.

- ١- **التصرف القولي** ← ما يفيد زوال ملكية الموصي به كبيعه أو هبته. ويعد التصرف القولي كافياً بذاته في إفادة الرجوع عن الوصية دون حاجة إلى قرينة تقويه.
- ٢- **التصرف الفعلي** ← كل فعل يقع من الموصي على محل الوصية (الموصي به) يفهم منه بالعرف أو القرينة الرجوع عن الوصية. مثل: إهلاكه كلبته كان يوصي بشمار شجر فيقطعه.

الأصل ← في التصرف الفعلي عدم كفايته وحده في إفادة الرجوع عن الوصية، بل لا بد أن يساعد في ذلك عرف أو قرينة، ويستثنى من ذلك التصرف الفعلي الذي ينعدم به محل الوصية كذبح الحيوان وقطع الأشجار، فلا يفتقر إلى عرف أو قرينة، لأنه يستحيل عقلاً وعرفاً بقاء الوصية عند حدوثه.

٣- أن المذاهب الفقهية تتفاوت بين مضيق وموسع ← فيما يعد من التصرفات الفعلية رجوعاً عن الوصية.

ونستطيع من مراجعة أقوالهم أن نستخلص منها الأحكام التالية:

- أ- اتفاق الفقهاء على حصول الرجوع عن الوصية بالتصرف القولي لزوال ملكية الموصى عن محل الوصية، وكذا الرجوع الفعلي بإهلاك الشيء الموصى به.
- ب- اختلاف الفقهاء في حصول الرجوع عن الوصية بالتصرفات الفعلية التي تتغير بها أوصاف الشيء الموصى به أو تحصل بها زيادة له، فنجد أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يتوسعون في الحكم ببطالان الوصية بجميع تلك التصرفات.
- بينما يضيّق السادة المالكية في الحكم ببطالان الوصية بها إذا يقصرونه فقط على التصرفات التي يتغير بها اسم الشيء الموصى به فلا يبطلون الوصية بالتصرفات التي تتغير بها أوصاف الشيء أو تحصل بها زيادة له.
- ج- **موقف القانون** ← **قانون الوصية** نص في المادة الثامنة عشر على أنه: "يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقريضة أو عرف على الرجوع عنها. ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به".
- ونص في المادة التاسعة عشر على أنه: "لا يعتبر رجوعاً عن الوصية جردها ولا إزالة بناء العين الموصى بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إلا إذا دلت قريضة أو عرف على أن الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية".

جحد الوصية:

- ويقصد به إنكار الموصى أو نفيه للوصية أصلاً، أي نفي إنشائه لها في الماضي، أما إنكارها في المستقبل فيعد رجوعاً، إذ الرجوع إقرار بوجود الوصية في الماضي مع إظهار للرغبة في الرجوع عنها في الحاضر.

والسؤال الذي يثور الآن: هل يعد جحد الوصية رجوعاً عنها؟

اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال على قولين:

القول الأول: لا يعد جحد الوصية رجوعاً عنها. وإليه ذهب الإمام الشيباني من الحنفية، والحنابلة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- قياس الوصية على سائر العقود في عدم بطلانها بالجحد والإنكار.
 - ٢- قياس جحد الوصية على جحد النكاح بجامع كونها عقداً، فكما أن جحد النكاح لا يعد طلاقاً فكذلك جحد الوصية لا يعد رجوعاً.
 - ٣- أن معنى الجحد: عدم حصول الشيء في الماضي، ومعنى الرجوع: حصول الشيء في الماضي والعدول عنه في الحاضر، والحكم بكون الجحد رجوعاً يستلزم الجمع بين النقيضين.
- القول الثاني: يعد جحد الوصية رجوعاً عنها. وإليه ذهب القاضي أبو يوسف من الحنفية والحنابلة في وجه.**

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- أن الجحد يتحقق فيه معنى الرجوع وزيادة، وذلك لأن الرجوع إثبات للوصية في الماضي ثم نفيها في الحاضر، أما الجحد فنفي لها في الماضي والحاضر. وإذا كان كذلك كان الجحد في حكم الرجوع.
 - ٢- أن جحد الوصية يعني نسخها وإبطالها؛ لأن فسخ العقد معناه: إظهار عدم الرضا بالعقد وأحكامه، فيأخذ الجحد حكم الفسخ لكونه في معناه.
- هذا ويظهر لنا رجحان القول الثاني بكون الجحد رجوعاً، بل هو أقوى منه، لكونه نفياً للوصية أصلاً في الماضي والحاضر.

موقف القانون:

أخذ قانون الوصية بالقول الأول، حيث نص في المادة التاسعة من على أنه: "لا يعتبر رجوعاً عن الوصية جردها".

سماع دعوى الوصية والرجوع عنها:

- الأصل في الفقه الإسلامي: ثبوت الوصية وثبوت الرجوع عنها بالشهادة.
- وقد فرق المشرع بين الحوادث الواقعة قبل سنة ١٩١١م والحوادث الواقعة بعدها.
- الحوادث الواقعة قبلها: فاشتراط في سماع دعوى الوصية أو الرجوع عنها وجود أوراق خالية من شبهة التصنع أي التحايل والتزوير تفيد صحة الدعوى.

الحوادث الواقعة بعدها: فاشتراط في سماع دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها، أحد الأوراق التالية:

- ١- أوراق رسمية تدل على صحة الدعوى.
 - ٢- أوراق محررة بخط الموصى وعليها توقيع.
 - ٣- أوراق محررة بغير خط الموصى لكن عليها توقيع ومصدقا على صحته.
- ولعل مقصد المشرع الوضعي من وضع تلك القيود على سماع دعوى الوصية ودعوى الرجوع القولي عنها سد باب التحايل والتزوير في ادعاء الوصايا وادعاء الرجوع عنها، وذلك بسبب كثرة وقائع الزور في ادعاء الوصايا وادعاء الرجوع عنها.

شهر الوصية:

قرر قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦م ضرورة شهر التصرفات الواردة على العقار التي تتصل بنقل حق الملكية، ويدخل في تلك التصرفات الوصية. ومن ثم لا تنتقل ملكية الوصية التي محلها عقار إلا بالتسجيل.

قبول الوصية وردها وما يتعلق بهما من أحكام

قبول الوصية وأحكامه

أولاً: المقصود بالقبول وأنواعه:

١- المقصود بالقبول:

إظهار الموصى له رغبته في قبول الوصية وانتقالها إلى ملكه. وينقسم إلى: قبول صراحة، وقبول دلالة أو ضمناً.

٢- أنواع القبول:

أ- القبول صراحة:

فهو تعبير الموصى له عن رغبته في قبول الوصية بلفظ يفيد ذلك صراحة لكونه موضوعاً في اللغة أو عرف الاستعمال للدلالة على الرضا بالوصية. وذلك كقوله: (قبلت الوصية أو رضيت بها أو وافقت عليها).

ب- القبول دلالة أو ضمناً:

فهو تعبير الموصى له عن رغبته في قبول الوصية بتصريح يبنى عن رضاه بالوصية. وذلك كأن يتصرف في الموصى به تصرف المالك في ملكه كبيعه أو إجارته أو انتفاعه به بنفسه.

ثانياً: التكيف الفقهي للقبول:

أن القبول شرط للزوم الوصية عند جمهور الفقهاء. وهذا ما أخذ به قانون الوصية، حيث نص في المادة العشرين منه على أنه: "تلتزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى.."

س ١: وضع حالات الموصي له في قبول الوصية؟

ثالثاً: صاحب الحق في القبول:

الحالة الأولى: أن يكون الموصى له محصوراً أي معيناً بالذات أو الاسم كزيد أو أبناء فلان.

فإذا أن يكون كاملة الأهلية أو ناقصها أو عديمها.

١- **كامل الأهلية** ← الشخص البالغ فإنا الفقهاء اتفقوا على ثبوت حق القبول لهذا الشخص المعين كامل الأهلية

٢- **ناقص الأهلية** ← فهو الصبي المميز، فقد اختلف الفقهاء فيمن يثبت له حق قبول الوصية:

القول الأول ← ثبوت حق القبول للصبي المميز، قياساً على سائر التصرفات، وإليه ذهب جمهور الفقهاء.

القول الثاني ← ثبوت حق القبول لناقص الأهلية، لكون قبول الوصية تصرفاً نافعاً نفعاً محضاً، فيجب عليه قبولها ولا يملك ردها لكونه تصرفاً ضاراً فلا يملكه، وإليه ذهب الأحناف.

موقف القانون:

أخذ قانون الوصية بقول جمهور الفقهاء، حيث نص في المادة (٢٠): "إن كان الموصى له جنيماً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد إذن المجلس الحسبي."

عديم الأهلية ← الصبي غير المميز والمجنون. فقد اتفق الفقهاء على ثبوت حق قبول الوصية لوليّه.

❦ **اختلف الفقهاء فيمن يثبت له حق قبول الوصية :**

❦ **القول الأول** ← قبول الوصية للجنين لمن يثبت له الولاية عليه بعد ولادته .

❦ **القول الثاني** ← عدم افتقار الوصية للجنين إلى قبول، بل تلزم بموت الموصى دون حاجة إلى قبول، حيث لا تثبت ولاية على الجنين.

❦ وقد أخذ قانون الوصية بالقول الأول، فأعطى حق القبول لولي الجنين .

الحالة الثانية: أن يكون الموصى له جهة:

❦ إذا كان الموصى له جهة كمسجد أو دار أو مستشفى أو جامعة فلا بد من التفرقة بين أن يكون لتلك الجهة من يمثلها أولا.

١- إن كان لها شخص يمثلها أو ينوب عنها ثبت لهذا الشخص حق القبول.

٢- وإن لم يكن لها من يمثلها، فيرى الشافعية والحنابلة لزوم الوصية دون حاجة إلى قبول .

موقف القانون

❦ نص في المادة العشرين منه على أنه: "يكون القبول في الوصية للجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا، فإن لم يكن لها من يمثلها لزم الوصية دون توقف على القبول".

الحالة الثالثة: أن يكون الموصى له غير محصور كفقراء المسلمين أو طلاب العلم أو نحو ذلك ممن

يطعّب حصرهم.

❦ فإن كان لهم من يمثلهم ثبت له حق القبول، وإن لم يكن لهم من يمثلهم سقط حق القبول ولزم الوصية بموت الموصى نظرا لتعذر القبول .

رابعاً: وقت القبول

❦ لما كانت الوصية تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت كان وقت قبولها بعد وفاة الموصى ولا يتصور وجود القبول قبل موت الموصى .

موقف القانون :

❦ تنص المادة عشرين علي أن تلزم الوصية بقبول الموصى له صراحة أو دلالة بعد موت الموصى.

هل يكون القبول على الفور أو التراخي؟

❦ يجوز للموصى له قبول الوصية فور الوفاة، كما يجوز له قبولها بعد الوفاة في أي وقت شاء، بل يظل حقه في القبول مستمرا حتى يقطعه بالرد صراحة أو دلالة.

❦ إذا طال الوقت بعد وفاة الموصى دون أن يعلن الموصى له عن رغبته في قبول الوصية أو ردها بطلت الوصية؛ لأن سكوته عن القبول والرد يعد حينئذ رفضا للوصية.

موقف القانون :

❦ تنص المادة الثانية والعشرين علي أنه "لا يشترط في القبول ولا في الرد أن يكون فور الموت. وتبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمي يشتمل على بيان كاف من الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو بالرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول".

حكم موت الموصى له قبل قبول الوصية

أولاً : موت الموصى له قبل موت الموصى :

❦ اتفق الفقهاء على بطلان الوصية لأن الوصية لا تلزم إلا بعد موت الموصى.

ثانياً : موت الموصى له بعد موت الموصى وقبل القبول :

١- **القول الأول** ← تلزم الوصية بموت الموصى له قبل القبول وتنتقل ملكيتها إلى ورثته دون حاجة إلى قبول .

سندهم في ذلك ← أن موت الموصى له يقوم مقام قبوله .

٢- **القول الثاني** ← تلزم الوصية بقبول ورثة الموصى له. واليه ذهب جمهور الفقهاء .

وسندهم في ذلك ← قوله ﷺ (من ترك مالا أو حقاً فلورثته) .

وتقسم الوصية بين الورثة قسمة ميراث أن قبلوها جميعا. أما أن قبلها بعضهم وردّها آخرون صحت في حق من قبلها وبطلت في حق من ردّها.

٣- **القول الثالث** ← تبطل الوصية بموت الموصى له قبل القبول. وسندهم في ذلك: قياس الوصية على الهبة بجامع كونهما عقدا يفتقر إلى القبول.

٤- **القول الرابع**: ←

قول الجمهور بصحة الوصية ولزومها بقبول ورثة الموصى له .

٥- **موقف قانون الوصية**:

أخذ القانون بقبول الجمهور حيث نص في المادة الواحدة والعشرين منه على أنه: "إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردّها قام ورثته مقامه في ذلك".

وقت انتقال ملكية الوصية للموصى له

الحالة الأولى ← أن يكون الموصى له موجودا عند وفاة الموصي، وقد عين الموصى وقتا محددا لاستحقاق الوصية، فلا تنتقل ملكية الموصى به إلا في ذلك الوقت الذي حدده الموصى .

الحالة الثانية ← أن يكون الموصى له موجودا عند وفاة الموصي، ولم يعين الموصى وقتا محددا لاستحقاق الوصية.

وهنا تفرق بين أمرين:

الأمر الأول ← إذا قبل الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي مباشرة انتقلت إليه ملكية الوصية من وقت الوفاة.

الأمر الثاني ← إذا تأخر الموصى له في قبول الوصية حتى مضت مدة زمنية بين الوفاة والقبول فهذا يختلف الفقهاء:

القول الأول ← تنتقل ملكية الوصية إلى الموصى له من وقت الوفاة لا القبول . وسندهم في ذلك: قياس الوصية على الميراث .

وبناء على هذا القول: يكون للموصى له زوائد الموصى به ومنافعه وتكون عليه نفقاته ، لأن الموصى له مالك للموصى به وعليه أيضا نفقاته.

القول الثاني ← تنتقل ملكية الوصية إلى الموصى له من وقت القبول لا الوفاة . وسندهم في ذلك: أن القبول إما سبب للملك أو شرط له، قياسا على سائر العقود. وبناء على هذا القول: يكون الموصى به على ملك الموصى ، أي يضم للتركة، كما تكون نفقاته منها.

القول الثالث ← ملكية الوصية في فترة ما بين الوفاة والقبول موقوفة حتي ينكشف الأمر بالقبول .

وسندهم في ذلك ← انه لا يصح ثبوت الملكية إلى الموصى له لعدم صدور القبول منه، ولا إلى الموصى لانعدام ذمته بالموت، ولا إلى الورثة لأنه لا ملك لهم في التركة إلا بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا. وبناء على هذا القول: تكون زوائد الموصى به مستحقة لمن سيملكه.

الحالة الثالثة ← ألا يكون الموصى له موجودا عند وفاة الموصي. وذلك كما لو أوصى لأول ولد لأخيه، فلا تنتقل الوصية إلا عند ولادته، وتكون ملكية الموصى به للورثة ومن ثم يكون لهم زوائد، وعليهم نفقاته.

موقف قانون الوصية:

المادة الخامسة والعشرين تنص علي: إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصي استحق الموصى به حين الموت ما لم يفد نص الوصية بثبوت الإستحقاق في وقت معين بعد الموت علي أن تكون زوائد الموصي به من حين الملك إلى القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة ويفهم من هذا النص أن القانون قد وافق ما قرره الفقهاء في الحالة الأولى والحالة الثالثة وأخذ بالقول الثالث في الحالة الثانية .

يقصد برد الوصية:

إظهار الموصى له رغبته في رفض الوصية.

أثر الرد على الوصية:

أولاً: وقوع الرد من الموصى له حال حياة الموصى:

- القول الأول ← لا أثر لرد الوصية حال حياة الموصى، وإليه ذهب جمهور الفقهاء . وسندهم في ذلك: لأن الوصية تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت . فتبقى الوصية صحيحة بعد هذا الرد ما دام أن الموصى قد مات مصراً عليها .
- القول الثاني ← تبطل الوصية بردها حال حياة الموصى . وسنده في ذلك: أن الرد قد أبطل الإيجاب المنشئ للوصية .

القول الراجح :

- تبطل الوصية بردها من الموصى له حال حياة الموصى وذلك بجواز إسقاط الحق قبل وجوده .
- ولأن المصلحة تدعو إلى القول ببطلان الوصية بردها حال حياة الموصى، لأنه إذا علم بهذا الرد أمكنه توجيه الوصية إلى آخر .

موقف قانون الوصية:

المادة الرابعة والعشرين تنص علي أنه: "لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى".

ثانياً: وقوع الرد من الموصى له بعد موت الموصى غير مسبوق بالقبول:

إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصى دون أن يصدر منه قبول مسبق بطلت الوصية.

موقف القانون :

حيث جاء في المادة الرابعة والعشرين منه: "إذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد".

ثالثاً: وقوع الرد من الموصى له بعد موت الموصى مسبوقاً بالقبول:

إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصى مع سبق قبوله لها، فقد اختلف الفقهاء :

- القول الأول ← تبطل الوصية بهذا الرد سواء حدث قبل قبض الوصية أو بعده بشرط قبول بعض الورثة للرد وإليه ذهب السادة الحنفية.
- ووجهتهم ← كون قبول بعض الورثة للرد من الموصى له يعد فسخاً للوصية.
- القول الثاني ← لا تبطل الوصية بهذا الرد سواء حدث قبل القبض أو بعده، وإليه ذهب الحنابلة.
- ووجهتهم في ذلك ← أن ملكية الوصية قد انتقلت إلى الموصى له بقبوله لها قبل الرد.
- القول الثالث ← التفرقة بين وقوع الرد قبل القبض ووقوعه بعده، فإذا وقع الرد قبل القبض بطلت به الوصية، أما إذا وقع بعد القبض فلا تبطل به، وإليه ذهب بعض الشافعية.

موقف قانون الوصية:

أخذ قانون الوصية بالقول الأول، حيث جاء في المادة الرابعة والعشرين: "وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد الورثة انقضت الوصية وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده".

أحكام الصيغة من حيث إضافتها للمستقبل وتعليقها على شرط واقترانها به

أولاً: إضافة صيغة الوصية للمستقبل:

- لقوله ﷺ: (إن الله تصدق عليكم بثلاث أموالكم زيادة في حسناتكم بعد موتكم). الأصل في الوصية إضافتها للمستقبل، وهو ما بعد موت الموصى .
- يجوز إضافة صيغة الوصية إلى وقت أبعد من وفاته كأن يقول أوصيت لفلان بكذا بعد وفاتي بعامين فتصح الوصية ويكون للورثة حق الانتفاع بالأرض هذه المدة، ثم يجب تنفيذ الوصية عند انقضاءها.

ثانياً: تعليق الوصية على شرط:

تقبل الوصية باتفاق الفقهاء التعليق على شرط مراعاة لرغبة الموصي كما لو قال أوصيت لدار أيتام بألف جنيه إذا نجح ولدي .

والوصية المعلقة على شرط لا تنعقد أصلاً إلا إذا تحقق الشرط فإذا لم يتحقق لم تنعقد.

ثالثاً: اقتران صيغة الوصية بشرط:

بأن تكون الوصية مقيدة بشرط يجب مراعاته عند تنفيذ الوصية، كأن يقول أوصيت لمحمد بسيارتي بشرط أن لا يؤجرها. فهنا تصح الوصية دون أي أثر لهذا الشرط على أن يظهر أثره عند تنفيذها بعد موت الموصي.

الفرق بين الوصية المعلقة على شرط والمقترنة بشرط:

الوصية المعلقة على شرط لا تنعقد أصلاً إلا عند تحقق الشرط، أما المقترنة بشرط فتنعقد دون أثر لهذا الشرط حيث يؤثر الشرط في تنفيذها.

حكم الوصية المقترنة بشرط:

اتفق الفقهاء على جواز اقتران الوصية بشرط لكنهم اختلفوا في كون الشرط صحيحاً أو غير صحيح . ويمكن حصر اتجاهات الفقهاء في الشروط المقترنة بالوصية في الاتجاهين التاليين:

الاتجاه الأول: وبمثله الحنفية حيث قسموا الشروط المقترنة بالوصية إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الشرط الصحيح:

ما يوافق مقتضى العقد مثل أن يوصي بسيارته لفلان بشرط أن ينتفع بها، فالشرط الصحيح فجعله كل شرط لا ينافي العقد ولا يخالف الشرع. كأن يوصي بأرضه لفلان بشرط أن لا يتزوج من أسرة فتصح الوصية معه ويجب التقيد به عند تنفيذها.

القسم الثاني: الشرط الباطل:

ما يخالف مقتضى العقد وليس فيه نفعا لأحد المتعاقدين. مثل أن يوصي بسيارته لفلان بشرط أن لا يقودها بنفسه ولا يقودها غيره. **أثر الشرط الباطل** فتصح الوصية معه ويبطل الشرط فقط، فلا يعتد به عند تنفيذها.

القسم الثالث: الشرط الفاسد:

ما يخالف مقتضى العقد لكن فيه نفعا لأحد المتعاقدين أو غيرهما. مثل أن يوصي لمحمد بيت بشرط أن ينتقل بعد وفاته إلى زيد. **أثر الشرط الفاسد** تصح الوصية معه ويفسد الشرط فلا يعتد به عند تنفيذها.

الاتجاه الثاني: لأبن مقيمة وابن القيم من الحنابلة حيث قسموا الشروط المقترنة بالوصية إلى قسمين:

١- الشرط الصحيح:

الذي لم يمتنع الشارع عنه ولم يخالف مقتضى العقد ولا مقاصد الشريعة. فإذا أوصى لفلان بمائة ألف جنيه بشرط أن يبر والديه صحت الوصية ووجب التقيد بحكم الشرط عند تنفيذها، لأنه شرط صحيح.

٢- الشرط الباطل:

ما يخالف مقتضى العقد أو نهى الشارع عنه أو خالف مقاصد الشريعة: إذا أوصى بمائة ألف جنيه لفلان بشرط أن لا ينفقها طول حياته أو بشرط أن يقطع رحمه أو بشرط أن يتزوج امرأة معينة، فإن هذه الشروط باطلة لكونه مخالفاً لمقتضى العقد والثاني منهيها عنه شرعاً والثالث منافياً لمقاصد الشريعة.

أثر الشرط الباطل: هناك نوعان من الشرط الباطل :

النوع الأول (فهو شرط باطل يبطل الوصية) وهو ذلك الشرط الذي يجعل الوصية متمخضة للمعصية ولا يمكن تحويلها إلى جهة مشروعة كأن يوصي ببيت بشرط أن يجعل بيتاً للمعاصي. فالشرط باطلاً بل ومؤثراً في الوصية بالبطالان.

النوع الثاني (شرط باطل لا يبطل الوصية) وهو ذلك الشرط الذي لا يجعل الوصية متمخضة للمعصية. كأن يوصي لفلان بمبلغ من المال بشرط ألا يتزوج امرأة معينة .

المستشار

فتصح الوصية وتنفذ، ويبطل الشرط فقط لمخالفته الشرع.

موقف قانون الوصية:

أولاً: بخصوص إضافة صيغة الوصية للمستقبل وتعليقها على شرط:

نصت المادة الرابعة منه على أنه: "تصح الوصية المضافة أو المعلقة على شرط أو مقترنة به".

ثانياً: بخصوص صحة الوصية المقترنة بشرط:

تصح الوصية المقترنة بشرط أما في تفصيل الشروط من حيث الصحة والبطالان فوسع القانون في مفهوم الشروط الباطلة وضيق مفهوم الشروط الصحيحة وهو ما يشير إليه نص المادة حيث قررت أن: الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيًا عنه ولا منافياً لمقاصد الشريعة.

كما نص على أنه: "إن كان الشرط صحيحاً وجبت مراعاته ما دامت المصلحة قائمة. ولا يراعى الشرط إن كان غير صحيح".



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : ما هي طرق الرجوع عن الوصية ؟

س ٢ : ما هو الأثر المترتب علي رد الوصية ؟

س ٣ : قارن بين نظام الإرث ونظام الوصية ؟

س ٤ : اذكر دليل مشروعية الميراث من الكتاب والسنة ؟

س ٥ : ما المقصود بقبول الوصية ومن هو صاحب الحق في القبول ؟

س ٦ : ما هو حكم موت الموصي له بعد موت الموصي وقبل القبول ؟

س ٧ : ما المقصود بحدود الوصية وهل يعد حدود الوصية رجوعاً عنها ؟

س ٨ : اختلف الفقهاء في عناصر صيغة الوصية وضح ذلك مبيناً موقف القانون ؟

س ٩ : ما هو وقت قبول الوصية وهل يشترط أن يكون فور موت الموصي ؟

س ١٠ : ما هي الحكمة من مشروعية الوصية وهل الوصية تعتريها الأحكام الشرعية التكليفية ؟

س ١١ : ما هي القيود التي وضعها المشرع لسماع دعوي الوصية أو الرجوع القولي عنها ؟

س ١٢ : عرف الوصية شرعاً وقانوناً موضحاً أدلة مشروعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية:

العلامة	السؤال	م
	كل تصرف لا تظهر فائدته الا بعد الموت من قبل الوصية وتسري عليه احكامها بغض النظر عن تسميته	١-
	اذا تعلقت الوصية بحق من حقوق الله كذكاء تكون واجبة	٢-
	الوصية لأماكن الهو والفجور تكون محرمة	٣-
	النصيب المستحق بالارث يدخل ملك الوارث بمجرد وفاة المورث دون حاجة الي قبوله	٤-
	يعتبر رجوعاً عن الوصية جحداً	٥-
	اختلاف الدين يعد مانعاً من الارث والوصية	٦-
	اذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامه في ذلك	٧-
	تبطل الوصية بردها اثناء حياة الموصي	٨-
	يجوز اضافة الوصية للمستقبل وتعليقها علي شرط	٩-
	القانون وافق الفقه الاسلامي في صحة الوصية المقترنة بشرط	١٠-

ثالثاً: اختر الاجابة الصحيحة

السؤال	م
الاصل في الوصية عند جمهور الفقهاء انها	١-
☐ A واجبة ☐ B مباحة ☐ C مستحبة او مندوبة	
النصيب المستحق بالارث يدخل ملك الوارث بمجرد	٢-
☐ A قبول المورث لها ☐ B وفاة المورث ☐ C غير ذلك	
اختلاف الدين يعد مانعاً من	٣-
☐ A الارث ☐ B الوصية ☐ C الاثنين معاً	
هي اولي وسائل التعبير عن ارادة الموصي في انشاء الوصية	٤-
☐ A الكتابة ☐ B الاشارة ☐ C العبارة	
من حالات الموصي له في قبول الوصية	٥-
☐ A ان يكون الموصي له محصوراً او معيناً بالذات ☐ B ان يكون الموصي له جهة ☐ C الاثنان معاً	
الوصية لأماكن الهو والفجور	٦-
☐ A مكروهة ☐ B محرمة ☐ C مباحة ☐ D لاشئ مما سبق	
الوصية لغني غير محتاج	٧-
☐ A مباحة ☐ B مندوبة ☐ C مكروهة	

الموصي وشروطه

يقصد بالموصي:

الشخص الذي يعقد الوصية في ماله.

شروط الموصي:

س ٢: وضع آراء الفقهاء وموقف القانون من وصية المجنون والسكران ؟

الشرط الأول: العقل:

اتفق الفقهاء على اشتراط العقل في الموصى عند إنشاء الوصية. وبناء على ذلك: اتفق الفقهاء على عدم انعقاد وصية المجنون، وذلك لانعدام عقله وفساد عبارته استنادا لقوله ﷺ (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق).

موقف القانون :

نصت المادة الخامسة على أنه: يشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا.

حكم الجنون الطارئ بعد إنشاء الوصية:

إذا كان الموصى عاقلا عند إنشاء الوصية ثم طرأ عليه الجنون بعد ذلك.

اختلف الفقهاء في صحة الوصية على قولين:

القول الأول ← صحة وصية العاقل إذا طرأ عليه الجنون بعد إنشائها، وإليه ذهب المالكية والحنابلة.

استندوا في ذلك ← إلى القياس على البيع والإجارة، حيث إن العبرة في صحتها إنما في صدورهما من الشخص حال عقله

القول الثاني ← التفرقة بين الجنون المطبق وغير المطبق، فتبطل وصية العاقل إذا طرأ عليه الجنون وكان

مطبقا أي ممتدا دون إفاقة، وتبقى صحيحة إذا لم يكن مطبقا وإليه ذهب السادة الحنفية وأستندوا إلى القياس على الوكالات بجامع كونهما عقدا غير لازم.

موقف القانون:

نص قانون الوصية في المادة الرابعة عشر على أنه: تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.

حكم وصية السكران:

أولاً ← اتفق الفقهاء على بطلان وصية السكران بمباح وهو من تناول شيئا غير مسكر ، أو تناول شيئا مسكرا جاهلا بحقيقته .

وجهة ذلك ← أن السكران بمباح غير متعد على أحكام الشرع فلا تصح وصيته حال سكره .

ثانياً ← اختلف الفقهاء في حكم وصية السكران بمحظور وهو من تناول مسكرا عالما كونه مسكرا وكونه حراما :

القول الأول ← بطلان وصية السكران بمحظور وإليه ذهب جمهور الفقهاء .

ووجهتهم في ذلك ← كون السكران فاقد التمييز .

القول الثاني ← صحة وصية السكران بمحظور وإليه ذهب الشافعية والحنابلة .

ووجهتهم في ذلك ← كون السكران بمحظور متعد على الشرع فتصح وصيته زجرا له وتغليظا.

القول الراجح :

قول الجمهور ببطلان وصية السكران بمحظور نظرا لغياب عقله والقول بصحة وصيته زجرا له يتنافى مع خصائص الوصية ومنها جواز رجوع الموصي عنها.

لا تصح وصية الصبي والمجنون والمعتوه، ومن ذهب عقله بسكر أو غيره.

الشرط الثاني: البلوغ:

الانتقال من دور الصبا والتميز إلى دور البلوغ، وبالسنة وهو خمس عشرة سنة وفقا لقول الجمهور. وقد اتفق الفقهاء على بطلان وصية الصبي غير المميز لكونه عديم الأهلية. لكنهم اختلفوا في صحة وصية الصبي المميز على قولين:

القول الأول: بطلان وصية الصبي المميز، واليه ذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في أحد القولين.

استندوا في ذلك إلى ما يلي:

- ١- أن الوصية تبرع محض، فيفتقر إلى أهلية الأداء قياسا على سائر التبرعات، فلا تصح وصيته دفعا للضرر عنه.
- ٢- إن حكمته مشروعية الوصية إتاحة الفرصة للشخص ليتدارك ما فاتته من الطاعات الواجبة والمندوبة، والصبي المميز فليس بحاجة إلى شيء منها حيث لم يجر عليه التكليف بعد.

القول الثاني: صحة وصية الصبي المميز وإليه ذهب المالكية والشافعية.

استندوا في ذلك إلى ما يلي:

- ١- ما روى عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه أجاز وصية صبي من غسان.
- ٢- أن الوصية تصرف نافع للصبي المميز دون أي ضرر يلحقه، فيجب القول بصحتها تحصيلًا للنفع الخالص عن الضرر. أما نفعها فيتمثل في رجاء ثوابها من الله عز وجل، وأما انتفاء ضررها فلأنها وإن كانت تبرعا إلا أنها لا تنفذ إلا بعد الموت، فلا ضرر فيها.

القول الرابع: بطلان وصية الصبي المميز، وذلك لانتفاء حكمته مشروعية الوصية في حقه من جهة، ولدفع الضرر عن ورثته من جهة أخرى.

موقف القانون :

نص قانون الوصية في المادة الخامسة منه على أنه: "يشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه إذا كان محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثمان عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبي".

س ٣: وضع آراء الفقهاء وموقف القانون من وصية السفیه وذی الغفلة ؟

الشرط الثالث: الرشيد :

ويقصد به حسن التدبير والتصرف في المال وفق مقتضى الشرع والعقل والسفه، وهو: خفة في الشخص تحمله على التصرف في ماله على خلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذير والإسراف مع سلامة عقله. اتفق الفقهاء على صحة وصية السفیه وذی الغفلة قبل الحكم بالحجر عليه لكونه كامل الأهلية فتصح وصيته مع سلامة تصرفاته، لكنهم اختلفوا في صحة وصيته بعد الحجر عليه :

القول الأول: صحة وصية المحجور عليه لسفه أو غفلة .

استندوا في ذلك إلى ما يلي:

- ١- أنه لا تعارض بين الحجر على السفیه وبين صحة وصيته، وذلك لأن المقصود من الحجر عليه حفظ مصلحته، والمقصود من الوصية رجاء ثوابها في الآخرة.
- ٢- قياس المحجور عليه لسفه أو غفلة على غير المحجور في صحة وصيته بجامع كمال الأهلية، فكلاهما محتاج إلى الوصية لتدارك الواجبات، أما الحجر فلا يصلح فارقا بينهما، لأنه ليس لنقص الأهلية بل لحفظ المال والوصية لا تنفذ حال الحياة.
- ٣- إن القول ببطلان وصية المحجور عليه لسفه يعارض مقصد الشارع من الحجر عليه، ومعنى بطلان وصيته بسبب الحجر رعاية حق الورثة في التركة لاحق المحجور، وقد راعى الشارع حق الورثة في ثلثي التركة

استندوا في ذلك إلى ما يلي:

- ١- إن القول بصحة وصية المحجور يتناقض مع الحجر، وذلك لأن الوصية تصرف في المال وهو ممنوع.
 - ٢- أن الوصية تبرع فلا تصح من المحجور عليه.
- 👉 **أجيب عن ذلك** ← بأن المحجور عليه ممنوع من التصرفات المالية صيانة لماله من الضياع، والوصية وإن كانت تبرعا إلا أنها مضافة إلى ما بعد الموت بخلاف الهبة فلا تصح منه لكونها تبرعا ينفذ حال الحياة.
- 👉 **القول الرابع** ← القول الأول وهو صحة وصية المحجور عليه لسفه أو غفلة.

موقف القانون:

👉 أخذ قانون الوصية بالقول الثاني وهو بطلان وصية المحجور عليه، حيث اشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع والمحجور عليه ممنوع من التبرعات، لكنه أجاز في استثناء في المادة الخامسة صحة وصية المحجور عليه بشرط إذن المجلس الحسبي.

الشرط الرابع: الرضا:

👉 اتجاه إرادة الموصى إلى إنشاء الوصية قاصدا مختارا.
👉 ولا تصح وصية كل من المكره والهازل والمخطئ في قول جمهور الفقهاء، ولانعدام الرضا بتلك العوارض.

موقف القانون:

👉 فلا تصح وصية الصبي والمجنون والمعتوه، ومن ذهب عقله بسكر أو غيره ولا وصية المكره والمخطئ والهازل لفوات شرط الرضا.

س ٤ : يشترط في الموصي ألا يكون مديناً بدين مستغرق للتركة وضع ذلك ؟

الشرط الخامس: ألا يكون الموصى مدينا بدين مستغرق للتركة:

👉 يعد هذا الشرط من شروط نفاذ الوصية لا صحتها.

السند الشرعي لاشتراط هذا الشرط:

👉 كون الدين مقدما على تنفيذ الوصايا لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾. ولأن الدين حق واجب والوصية تبرع، والواجب مقدم على التبرع هذا ويتفرع عن اشتراط هذا الشرط عدة حالات للتركة.

الحالة الأولى: أن تكون التركة مدينة بدين مستغرق:

👉 إذا كانت التركة مدينة بدين مستغرق لها كانت الوصية موقوفة على سقوط حق الدائنين فلو أوصى شخص بـ (٢٠٠) جنيه وكانت تركته ألف جنيه ومدينة بألف جنيه، وتمسك الدائنون بحقوقهم لم تنفذ الوصية لأنه يجب تقديم سداد الدين عليها كاملا.
👉 إذا أسقط الدائنون حقوقهم أو تبرع شخص بسداد كل الدين نفذت الوصية لكونها في حدود الثلث.

الحالة الثانية: أن تكون التركة مدينة بدين غير مستغرق:

👉 إذا كانت التركة مدينة بدين غير مستغرق لها نفذت في ثلث القدر الخالص عن تعلق الدين به. فلو كانت التركة (١٠٠٠) جنيه والدين (٤٠٠) جنيه والوصية بـ (٢٠٠) جنيه كان القدر الخالص عن تعلق حق الدائنين (٦٠٠) فتنفذ الوصية في حدود ثلثه وهو (٢٠٠) جنيه.

الحالة الثالثة: تعلق الوصية والدين معا بأحد أعيان التركة:

👉 إذا كانت الوصية بعين من التركة كمنزل أو سيارة أو نحوهما وتعلق بتلك العين حق الدائن، كأن كانت مرهونة له بدينه وجب تقديم حق الدائن على حق الموصى له، وذلك بأن يستوفي الدائن دينه من قيمة العين ثم يأخذ الموصى له تلك القيمة من ثلث الباقي من التركة الخالص من الديون.

موقف القانون:

👉 تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا بإبراء ذمته منه، فإن برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقي بعد وفاء الدين.
👉 كما نص في المادة التاسعة والثلاثين على أنه: "إذا كان الدين غير مستغرق واستوفي كله أو بعضه من الموصى له كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين الذي استوفي في ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين".

هل يشترط الإسلام في الموصي؟

اتفق الفقهاء على عدم اشتراط إسلام الموصي، بل تصح الوصية من غير المسلم، وسندهم في ذلك ما يلي:

- ١- أن الوصية تصرف بالتبرع، فيصح من المسلم وغير المسلم كالبيع .
- ٢- أن غير المسلم كالمسلم في الاحتياج للوصية، إما لغرض ديني مقرر في شريعته ما لم يخالف الشريعة الإسلامية - كالوصية للفقراء والمرضى فكانت مشروعة للمسلم وغير المسلم بشرط ألا توجه إلى معصية أو يقصد بها غرضاً غير مشروع في الإسلام.

حكم وصية المرتد:

ويقصد به من رجع عن الإسلام طواعية واختياراً وتصح وصية المرأة المرتدة عند الحنفية، وذلك لأنها لا تقتل عندهم بسبب الردة، بل تحبس حتى تتوب .

بينما يختلف في وصية الرجل المرتد:

- ١- فيرى الإمام أبو حنيفة صحة وصيته إن عاد إلى الإسلام لبقاء ملكه، وبطلانها إذا أصر على رده وذلك لزوال ملكه عن ماله بسبب الردة .
- ٢- ويرى صاحبان صحة وصية الرجل المرتد وإن لم يعد إلى الإسلام، وذلك لبقاء ملكه على ماله، حيث إن الردة لا تعارض الملك، ومن ثم تصح وصيته حتى يقتل بالردة، لأن مناط صحة التصرفات كمال الأهلية، ومناط نفاذها خلوص الملك عن تعلق حق الغير بالمال، وكلاهما متوافر في المرتد فتصح وصيته .

موقف القانون:

تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة. أما بخصوص وصية المرتد: فقد خلا من النص على حكمها، ومن ثم يجب تطبيق الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة وهو بطلان وصية المرتد إذا كان رجلاً لزوال ملكه وانعدام شخصيته بالردة وصحة وصية المرأة لبقاء ملكها على أموالها.

الموصي له وشروطه

يقصد بالموصي له: من أنشئت الوصية له .

شروط الموصي له:

الشرط الأول: أن يكون الموصي له موجوداً حقيقة أو حكماً:

أولاً: الموصي له المعين بالذات بالاسم أو الإشارة:

وهو الذي عينه الموصي بذاته إما بالاسم كأن يقول أوصيت لفلان، أو بالإشارة كأن يقول أوصيت لهذا الرجل. أو أوصيت لحمل هذه المرأة مشيراً إليها. ولما كان الموصي له هنا معيناً بذاته باسم أو إشارة كان هذا التعيين بمثابة علامة قاطعة على وجود الموصي له حقيقة كالوصية لفلان أو لـمسجد، أو تقديرها كحمل فلانة.

- ١- **اشتراط جمهور الفقهاء** ← وجود الموصي له عند إنشاء الوصية وعند موت الموصي. وبالتالي لا تصح الوصية عندهم - لشخص معدوم عند إنشاء الوصية، كما لو أوصى لشخص وكان ميتاً في ذلك الوقت.
- ٢- **بينما رأي المالكية** ← إلى عدم اشتراط وجود الموصي له مستندياً في التسامح والتساهل . ومن ثم تصح الوصية عندهم لشخص ميت عند إنشاء الوصية.
- ووجهتهم في ذلك ← أن المقصود بالوصية للميت إيصال النفع إليه، وهو يتحقق بسداد ديونه أو انتفاع ورثته بالوصية.
- بل ذهب السادة المالكية إلى أن تصح الوصية للحمل إذا تبين عدم وجوده عند إنشاء الوصية على أن تصرف لأول ولد تلده تلك المرأة.
- وتصح الوصية لمن يصح تملكه ولو مستقبلاً، والحمل وإن كان معدوماً عند إنشاء الوصية إلا أنه يمكن وجوده مستقبلاً فتؤخر الوصية لحين وجوده.

أخذ قانون الوصية بقول جمهور الفقهاء ← فاشتراط وجود الموصى له المعين بالذات بالاسم أو الإشارة، فنص في المادة السادسة: "يشترط في الموصى له أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معيناً لكنه استثنى الوصية لجهات البر فلم يشترط وجودها عند إنشاء الوصية، حيث نص في المادة الثامنة على أنه: "تصح الوصية لجهة معينة ستوجد مستقبلاً، فإن تعذر وجودها بطلت الوصية". كما أخذ بقول الجمهور في الوصية للحمل فاشتراط في المادة الخامسة والثلاثين أن يولد الحمل خلال سنة من يوم إنشاء الوصية.

ثانياً: الموصى له المعين بالوصف:

وهو الذي لم يعينه الموصى بالذات، بل عرفه بأوصاف معينة كطلاب الحقوق . ولما كان الموصى له معرّفاً بوصف لم يمكن ضبطه وتعيينه .
١- لذا لم يشترط جمهور الفقهاء وجوده عند إنشاء الوصية، بل اشترطوا وجوده عند موت الموصى .
وبناء عليه ← يستحق الوصية عند موت الموصى كل من دخل كلية الحقوق لأنه وقت الاستحقاق قياساً على الميراث ، ولا يدخل فيهم من تحقق فيه هذا الوصف بعد موت الموصى .
٢- بينما المالكية فلم يشترطوا وجود الموصى له لا عند إنشاء الوصية ولا عند موت الموصى .
وبناء عليه ← يدخل في الموصى له كل من يتحقق فيه الوصف حتى بعد موت الموصى .
ووجهتهم في ذلك ← تصح الوصية لكل من يصح تملكه حالا أو مستقبلاً .

موقف قانون الوصية:

أخذ قانون الوصية بقول السادة المالكية ، حيث جاء في المادة السادسة: "فإن لم يكن - أي الموصى له - معيناً فلا يشترط أن يكون موجوداً عند الوصية ولا وقت موت الموصى".
الشرط الثاني - أن يكون الموصى له معلوماً:
إذ أن نقل ملكية الوصية للموصى له يقتضي كونه معلوماً علماً رافعاً للجهالة التي يستحيل معها تنفيذ الوصية، أو التي تؤدي إلى النزاع بينه وبين ورثته الموصى .

وسائل العلم بالموصى له:

أولاً: المعين بالذات: وذلك بواسطة الاسم أو الإشارة .

ثانياً: المعين بالوصف:

اتفق الفقهاء على أنه يتحقق العلم بالموصى له المعرف بالوصف كطلبة العلم أو الفقراء وذلك إذا كان الموصى له محصوراً .

لكنهم اختلفوا في الموصى له غير المحصور:

١- فيري الأحناف أن يذكر الموصى في وصيته ما يفيد حاجة الموصى له غير المحصور وإلا بطلت الوصية. لأن الوصية تمليك والموصى له غير محصور، فإذا لم يذكر ما يفيد حاجته كان الموصى له مجهولاً جهالة تمنع تمليكه الوصية فتبطل.
فتبطل الوصية إذا قال أوصيت لطلاب العلم فلا يمكن تنفيذ الوصية لعدم حصرهم.
بينما تصح الوصية إذا قال أوصيت لطلاب العلم الفقراء؛ لأنهم وإن كان غير محصورين إلا أن وصف الفقر ينبئ عن حاجتهم .
٢- ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الوصية لغير المحصورين حتى وإن لم يذكر الموصى في وصيته ما يفيد حاجتهم. لكون الأصل في الوصية دفع حاجة الموصى له وحصول النفع له سواء أكانوا محتاجين أم لا.

موقف قانون الوصية:

أخذ قانون الوصية بقول جمهور الفقهاء حيث نص في المادة السادسة على أنه: "يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً". فقد جاء النص مطلقاً خالياً من القيد الذي اشترطه السادة الحنفية.
وتنص المادة الثلاثين على أنه: "تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم".

الشرط الثالث: ألا يكون الموصى له جهة معصية:

وذلك لأن مقصد الوصية تدارك ما فات الموصى من الطاعات والاستزادة من فعل الخيرات فلو كان الموصى له جهة معصية لناقض ذلك مقصود الشارع من الوصية.

موقف القانون:

- حيث نصت المادة الثالثة على أنه يشترط في صحة الوصية ألا تكون معصية.
- فلا تصح الوصية لكل ما فيه مخالفة للشرع كالوصية لأهل الفسق والعصيان ، وكالوصية لدور القمار
- فلما كانت الوصية تصح مع اختلاف الدين بين الموصى والموصى له - كان نطاق المعصية مختلفا من دين لآخر :
- أولاً** ← اتفق الفقهاء على صحة الوصية فيما هو طاعة وقربة في جميع الأديان وذلك كالوصية للمستشفيات .
- اتفقوا على بطلان الوصية فيما هو معصية في جميع الأديان، وذلك كالوصية لأماكن الفسق والفجور .
- ثانياً** ← اختلف الفقهاء في الوصية فيما يعد طاعة وقربة في دين، ومعصية في دين آخر :

الحالة الأولى: وصية المسلم:

- اتفق الفقهاء على أنه يشترط في صحة وصية المسلم ألا تكون في معصية في نظر الشريعة الإسلامية، حتى وإن كانت غير معصية في شريعة أخرى، ذلك أن الضابط لجميع تصرفات المسلم إنما هي أحكام الإسلام.
- ولذلك تصح وصية المسلم للمسجد لكونها طاعة وقربة في الشريعة الإسلامية .. بينما لا تصح وصيته بذبح خنزير وإطعامه للمسلمين لكونها معصية في الشريعة الإسلامية مع أنها ليست معصية في غيرها .

الحالة الثانية: وصية غير المسلم:

اختلف الفقهاء في صحة وصية غير المسلم :

- الفرض الأول** ← أن تكون الوصية طاعة في شريعة غير المسلم لكنها معصية في الشريعة الإسلامية، وذلك كوصية غير مسلم بذبح خنازير والتصدق بلحومها على فقراء غير المسلمين.
- أ. فيرى جمهور الفقهاء بطلان تلك الوصية، لكونها معصية في الشريعة الإسلامية.
- ب. ويرى الإمام أبو حنيفة صحة تلك الوصية، لكونها طاعة في شريعة الموصى لأننا أمرنا بتركهم وما يدينون.
- الفرض الثاني** ← أن تكون الوصية معصية في شريعة غير المسلم لكنها طاعة في الشريعة الإسلامية.
- وذلك كوصية يهودي أو مسيحي لمن يخرج من دينه إلى الإسلام.
- أ. فيرى جمهور الفقهاء صحة تلك الوصية لكونها ليست معصية في الشريعة الإسلامية.
- ب. بينما يرى الأحناف بطلانها، لأن وصية غير المسلم إذا كانت معصية في شريعته كانت هزلاً واستهزاء تبطل به الوصية.

موقف القانون:

- تنص المادة الثالثة أنه: "إذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته وفي الشريعة الإسلامية".

س ٥ : يشترط في الموصى ألا يكون قاتلاً للموصى . وضع ذلك؟

الشرط الرابع: ألا يكون الموصى له قاتلاً للموصى:

- اتفق الفقهاء على أن القتل مانعاً من الميراث، لكنهم اختلفوا في كونه مانعاً من الوصية على خمسة أقوال:
- القول الأول: القتل لا يعد مانعاً من الوصية مطلقاً وسواء علم الموصى بالقاتل أو لا**
- وسواء حدث بعد الوصية أو حدث سببه قبلها.

الدليل :

- قياس الوصية على الهبة بجامع كونهما تمليكا، فكما لا يمنع قتل الموهوب له للواهب من صحة الهبة فكذلك لا يمنع قتل الموصى له للموصى من صحة الوصية
- قياس القتل على اختلاف الدين بجامع عدم الولاء في كل، فكما أن اختلاف الدين غير مانع من الوصية فكذلك القتل.

القول الثاني: القتل يعد مانعاً من الوصية مطلقاً.

الدليل :

- قوله ﷺ (لا وصية لقاتل) وقوله ﷺ (ليس للقاتل شيء) .
- قياس الوصية على الميراث .
- لأنه من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه .

القول الثالث: القتل مانع من الوصية إلا إذا أجازها الورثة .

الدليل:

القتل يمنع من الوصية لمصلحة الورثة ، ولعود نفع الوصية عليهم عند بطلانها بالقتل ، فإذا أجازوها نفذت وإن ردوها بطلت قياساً على الوصية لو ارت.

القول الرابع: التفرقة بين علم الموصى بالقاتل وعدمه . فإن علم به لم يمنع القتل من الوصية ، وإن لم يعلم به منع منها .

الدليل :

- ١- أن الموصى إذا علم قبل وفاته بقاتله لم يمنع القتل من الوصية، بل تصح معه سواء أكان القتل بعد إنشاء الوصية أو حدث سببه قبل إنشائها، وذلك لأن الموصى كان متمكناً من الرجوع عن وصيته ولم يفعل .
- ٢- أما إذا لم يعلم الموصى قبل وفاته بقاتله فإن القتل هنا يمنع من الوصية، وذلك لأن الفطرة الإنسانية قاضية بأن الإنسان لا يحسن لمن أساء إليه .

القول الخامس: التفرقة بين القتل الحادث بعد وجود الوصية فيمنع منها والقتل الحادث سببه قبلها فلا يمنع منها .

الدليل :

- ١- أن القتل الحادث بعد وجود الوصية يمنع منها لكون القاتل قد استعجل الوصية بقتل الموصى .
- ٢- أما القتل الحادث سببه قبل إنشاء الوصية فلا يمنع منها لانتفاء تهمة الاستعجال من الموصى له، وذلك لأن الموصى قد أنشأ الوصية بعد وجود سبب القتل .

القول الرابع:

القول الثاني وهو كون القتل مانعاً من الوصية مطلقاً وذلك لقوة أدلته من جهة، وسد الذريعة القتل .

موقف قانون الوصية:

جاء في المادة السابعة عشر أنه: "يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى أو المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصى وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغاً من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي."

س ٦ : يشترط في الموصي له ألا يكون وارثاً . اشرح ذلك؟

الشرط الخامس: ألا يكون الموصى له وارثاً:

اتفق الفقهاء على صحة الوصية لغير الوارث. لكنهم اختلفوا في صحة الوصية للقريب للوارث.

سبب الخلاف لقوله ﷺ (لا وصية لوارث) .

أقوال الفقهاء في صحة الوصية للوارث:

القول الأول: بطلان الوصية للوارث مطلقاً، أي سواء أجازها الورثة أم لا. الدليل على ذلك :

- ١- قوله ﷺ (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث).
- ٢- حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه حيث أعطاه أبوه عطية فأرادت أمه أن تشهد رسول الله ﷺ عليها فقال ﷺ له: (أكل ولدك نطته) أي أعطينه مثل هذا قال: لا، قال ﷺ (فارجعه) ثم قال ﷺ (اتقوا الله واعملوا بين أبنائكم).
- ٣- أن الوصية لو ارت ذريعة لحصول الحرام من إيقاع العداوة والبغضاء بين الورثة.

القول الثاني: صحة الوصية لوارث موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت والدليل على ذلك .

ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: (لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة).

القول الثالث: صحة الوصية لوارث ونفاذها في الثلث دون توقف على إجازة الورثة .

الدليل: قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ .

القول الراجح:

القول الأول ببطلان الوصية لو ارث لقوة أدلته، وسدا للذرائع العداوة والبغضاء وقطع الأرحام بين الورثة.

موقف قانون الوصية:

صحة الوصية لو ارث ونفاذها في حدود الثلث دون توقف على إجازة الورثة حيث نص في المادة السابعة والثلاثين من قانون الوصية على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث، وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة".

الشرط السادس: ألا يكون الموصى له حربياً:

لا يشترط في صحة الوصية اتحاد الدين بين الموصى والموصى له. فالوصية كما تصح من غير المسلم إلى المسلم، تصح من المسلم إلى غير المسلم ذمياً كان أو مستأمناً.

أما الحربي: غير مسلم خاضع لدولة محاربة لدولة المسلمين، لذا اختلف الفقهاء في صحة الوصية له :

القول الأول: لا تصح الوصية للحربي مطلقاً أي سواء أكان الموصى مسلماً أم ذمياً. واستدلوا بما يلي :

١- قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُنَهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ

إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ .

٢- أن في الوصية للحربي إعانة له على قتال المسلمين .

القول الثاني: تصح الوصية للحربي بما ليس بسلاح ونحوه مما يستعان بها على قتال المسلمين. واستدلوا بما يلي:

١- ما روى عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - أنها قالت للنبي ﷺ أمي وهي راغبة عن الإسلام

أفأصلها؟ قال ﷺ (نعم).

٢- قياس الوصية على الهبة بجامع كونهما تمليكا على سبيل التبرع، والهبة تجوز للحربي فكذا الوصية.

القول الراجح:

القول الأول ببطلان الوصية لغير المسلم الحربي، وذلك لأن الوصية وإن لم تكن بسلاح فهي في نهاية الأمر مال تتقوى به دولة الحربي على قتال المسلمين فتكون محظورة لكونها وسيلة إلى محذور سدا للذرائع.

موقف قانون الوصية:

أجاز بشرط معاملته دولته لنا بالمثل، نص في المادة التاسعة "تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعاً لبلد إسلامي والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى".

الموصى به وشروطه

يقصد بالموصى به: محل الوصية

أولاً: شروط الموصى به المتعلقة بصحة الوصية:

س ٧: وضع شروط الموصى به المتعلقة بصحة الوصية؟

الشرط الأول: فهو أن يكون الموصى به مما يجري فيه الإرث أو يصح أن يكون محلاً للتعاقد وتشمل:-

١- **الأموال العينية** من عقارات ومنقولات، سواء كانت في حيازة الموصى أو حيازة نائبه .

٢- **الحقوق الشخصية** المالية كالديون والحق في الديّة.

٣- **الحقوق العينية** كحق الشرب .

٤- **المنافع** وهي إن لم يكن يجري فيها الإرث عند الحنفية إلا أنها مما تجوز الوصية به باتفاق، لأنها يصح أن تكون محلاً للتعاقد .

الشرط الثاني: أن يكون الموصى به متقوماً:

بأن يكون مالا يباح الانتفاع به شرعاً فلا تصح الوصية بمال غير متقوم وهو ما حرم الشارع الانتفاع به كالميتة والخمر والخنزير وذلك إذا كان الموصى له مسلماً، لأنه يحرم عليه الانتفاع بها ، بخلاف الذمي فتصح الوصية بها لكونها مالا متقوماً في شريعته.

الشرط الثالث: أن يكون الموصى به موجوداً في ملك الموصي:

- ١- **كون الموصى به عيناً معينة بالذات أو حصة شائعة منها** ← إذا كان الموصي به عيناً معينة بالذات بالأسم كان يوصي بسيارته ، أو كان حصة شائعة كأن يوصي بربع سيارته فيشترط وجود الموصي به حال إنشاء الوصية، فإذا لم يكن موجوداً في ملك الموصي عند إنشاء الوصية كانت باطلة.
 - ٢- **كون الموصى به عيناً معينة بالنوع أو حصة شائعة منها** ← عيناً معينة بالنوع كان يوصي بسيارته أو حصة شائعة منها كأن يوصي بثلاث أطيانه الزراعية فلا يشترط وجود الموصي به حال إنشاء الوصية وإنما يشترط وجوده عند موت الموصي.
 - ٣- **كون الموصى به معيناً بالجنس أو حصة شائعة فيه** ← الموصى به معيناً بالجنس كأن يوصي بماله، أو كان حصة شائعة منه كأن يوصي بربع ماله فيشترط وجوده عند موت الموصي فقط لا عند إنشاء الوصية.
 - ٤- **كون الموصى به منفعة** ← إذا كان الموصى به منفعة كأن يوصي بغلة أرضه فلا يشترط عند جمهور الفقهاء وجود الموصي به لا عند إنشاء الوصية ولا عند موت الموصي، وذلك لأن طبيعة المنافع التجدد والحدوث على مدار الزمن.
- بينما يرى السادة الحنفية التفرقة بين الثمرة والغلة، حيث قالوا إذ أوصى بالثمرة فيشترط وجودها عند موت الموصي، لأنها لا تطلق عرفاً إلا على الموجود إلا بدليل كأن يقول أوصيت بثمرة بستانني أبداً. إذا أوصى بالغلة فلا يشترط وجودها عند موت الموصي؛ لأنها تطلق على ما هو موجود منها فعلاً وعلى ما سيوجد مستقبلاً.

موقف القانون :

إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة فلموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يستجد منها مستقبلاً ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.

س ٨: تكلم عن شروط الموصي به المتعلقة بنفاذ الوصية؟

ثانياً: شروط الموصى به المتعلقة بنفاذ الوصية:

- إذا كان الأصل في مشروعية الوصية الاستزادة من فعل الخيرات فتلك مصلحة أخروية قال ﷺ (إن الله تصدق عليكم بثلاث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم).
- وقد وازن بين مصلحة الموصي السابقة وبين مصلحة الورثة، فلم يطلق العنان للموصي في الوصية بأكثر من الثلث وقوله ﷺ لسعد بن أبي وقاص (الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).
- لذا اتفق الفقهاء على صحة الوصية ونفاذها ما دامت في حدود ثلث التركة، لكنهم اختلفوا في صحتها ونفاذها فيما زاد عن الثلث على ثلاثة أقوال:
- القول الأول:** بطلان الوصية في القدر الزائد على الثلث مطلقاً، أي سواء أجازها الورثة أولاً. وتكون الوصية في القدر الزائد عن الثلث باطلة لمخالفتها الشرع لا لحق الورثة، وإذا أجازها الورثة كان ذلك هبة للموصي له يحتاج إلى قبوله.
- الدليل** ← حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (الثلث والثلث كثير).
- القول الثاني:** صحة الوصية في القدر الزائد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت.
- الدليل** ← بأن الزيادة على الثلث حق الورثة، فإن أجازوا الوصية فتنفذ الوصية وإن رفضوها بطلت.
- القول الثالث:** صحة الوصية ونفاذها في القدر الزائد على الثلث دون حاجة إلى إجازة من أحد.
- الدليل** ← بقوله تعالى ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِّيَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ﴾ ، لأن لفظ الوصية جاء مطلقاً. ويجاب عن ذلك: لأن لفظ الوصية وإن جاء مطلقاً إلا أن السنة قد وردت بتقييده بالثلث ولأنه يؤدي إلى ضياع حق الورثة.

موقف قانون الوصية:

صحة الوصية في القدر الزائد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة، المادة السابعة والثلاثين: "وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا عالمين بما يجيزونه.

شروط الإجازة الصادرة من الورثة:

- ١- أن يكون المجيز أهلاً للتبرع فلا تصح إجازة من ليس أهلاً للتبرع كالصبي والمجنون .
- ٢- أن تكون الإجازة بعد وفاة الموصى، فإذا صدرت حال حياته لم يعتد بها، لأن حقهم في المال بالإرث لم يثبت بعد .
- ٣- أن يكون المجيز عالماً بما يجيزه .

وقت تقدير ثلث التركة: أختلف الفقهاء علي عدة أقوال:-

- ١- وقت إنشاء الوصية قياساً على النذر.
- ٢- وقت الوفاة، لأنه وقت انتقال التركة للورثة
- ٣- وقت قسمة التركة؛ لأنه وقت تنفيذ الوصية.

موقف القانون :

المادة الخامسة والعشرين أنه وقت الوفاة: إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصى استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت... .

كيفية حساب مقدار الوصية الزائدة على الثلث:

يتعين أولاً النظر في مجموع قيمة التركة واستخراج ثلث تلك القيمة، فإذا وقفنا على الثلث وعرفنا مقدار الوصية منه فوجدناها زائدة عليه لم يخل شأن الورثة من حيث الإجازة والرفض للزائد على الثلث من فروض ثلاثة.

الفرض الأول (إجازة جميع الورثة للقدر الزائد على الثلث) وحينئذ لا صعوبة في حل المسألة حيث نقوم بخصم مقدار الوصية كله من مجموع التركة ليعطي للموصى له ثم نتابع بعد ذلك تقسيم باقي التركة على الورثة المستحقين.

مثال ١
مات عن ثلاثة أبناء وترك (٦٠) فدان وأوصى منها بـ (٣٠) إلى دار أيتام. وأجاز جميع الورثة الزيادة على الثلث. فهنا نقوم بطرح مقدار الوصية وهو (٣٠) من التركة وهو (٦٠) ويعطي للموصى له، ثم نقوم بتقسيم الباقي وهو (٣٠) على الورثة بعدد رؤوسهم فيكون لكل ابن (١٠) أفدنة

الفرض الثاني (رفض جميع الورثة للقدر الزائد على الثلث) ولا صعوبة هنا أيضاً في حل المسألة، حيث نقوم بضبط مقدار الوصية بالثلث فقط ثم نطرحه من مجموع التركة ليعطي للموصى له. ثم نتابع تقسيم الباقي بعد خصم الثلث على الورثة المستحقين.

مثال ٢
مات عن ثلاثة أبناء وترك (٩٠) فدان وأوصى منها بـ (٤٥) إلى مستشفى خيري، ورفض جميع الورثة القدر الزائد على الثلث. وهنا يجب ضبط مقدار الوصية بالثلث فقط وهو (٣٠) ثم نطرحه من التركة ويعطي للموصى له ثم نقوم بتوزيع الباقي بعد استخراج الثلث وهو (٦٠) على الورثة بنسبة سهامهم لكل ابن (٢٠) فدان

مات عن ثلاثة أبناء وترك (٩٠) فدان وأوصى منها بـ (٤٥) إلى مستشفى خيري، ورفض جميع الورثة القدر الزائد على الثلث. وهنا يجب ضبط مقدار الوصية بالثلث فقط وهو (٣٠) ثم نطرحه من التركة ويعطي للموصى له ثم نقوم بتوزيع الباقي بعد استخراج الثلث وهو (٦٠) على الورثة بنسبة سهامهم لكل ابن (٢٠) فدان.

الفرض الثالث (إجازة بعض الورثة للقدر الزائد على الثلث ورفض البعض الآخر له).

وقد يثير هذا الفرض صعوبة أمام بعض الطلاب في استخراج مقدار الوصية، لكن الحقيقة أنه لا صعوبة مطلقاً إذا اتبعنا في حل المسألة الخطوات التالية:

أولاً (نقوم بحل المسألة مرتين) ← الأولى على فرض إجازة جميع الورثة للزائد على الثلث، والأخرى على فرض رفض جميعهم لها.

ثانياً (نعطي كل وارث نصيبه من حل المسألة) ← الذي يتفق مع موقفه بالنسبة للقدر الزائد على الثلث، فمن أجاز له يعطى نصيبه من فرض الإجازة ومن رفضه يعطى نصيبه من فرض الرفض.

ثالثاً (نقوم بجمع أنصبة الورثة التي استخرجناها وفقاً للخطوة السابقة) ← ثم نطرح هذا المجموع من أصل التركة فيكون الناتج من ذلك هو مقدار الوصية.

مات عن ابنين وبنيتين وترك (٣٦) فدان وأوصى منها بـ (١٨) إلى مسجد البلد. وأجاز الوصية بالقدر الزائد على الثلث ابن وبن ورفضها ابن وبن

أولاً: تقوم بحل المسألة حلين أحدهما. على فرض إجازة جميع الورثة للقدر الزائد على الثلث، والآخر على فرض رفض جميع الورثة له.

الحل على فرض إجازة الجميع: ٣٦ - ١٨ = ١٨ هو التركة الجديدة بعد إخراج الوصية.

قيمة السهم $18 \div 6 = 3$
 فيكون أنصبة الورثة هكذا:
 الابن الأول سهمان $3 \times 2 = 6$
 الابن الثاني سهمان $3 \times 2 = 6$
 البنت الأولى سهم واحد $3 \times 1 = 3$
 البنت الثانية سهم واحد $3 \times 1 = 3$
 المجموع ١٨

الحل على فرض رفض الجميع:

تقوم بضبط مقدار الوصية بالثلث وهو (١٢) فدان ثم نطرحه من أصل التركة هكذا $36 - 12 = 24$ هو التركة الجديدة بعد إخراج مقدار الوصية المضبوط بحد الثلث فقط.
 ويعطى مقدار الوصية للموصى له، ثم نقوم بتقسيم التركة الجديدة بعد إخراج الوصية على عدد رؤوس الورثة وهو ٦ هكذا:
 قيمة السهم $24 \div 6 = 4$

فيكون أنصبة الورثة هكذا:

الابن الأول: سهمان $4 \times 2 = 8$
 الابن الثاني: سهمان $4 \times 2 = 8$
 البنت الأولى: سهم واحد $4 \times 1 = 4$
 البنت الثانية: سهم واحد $4 \times 1 = 4$
 المجموع ٢٤

ثانياً: نقوم بإعطاء أنصبة الورثة لهم من الحل الذي يتفق مع موقفنا كل وارث من الزيادة على الثلث.

الابن المجيز ٦ أفدنة.
 البنت المجيزة ٣ أفدنة.
 الابن الرفض ٨ أفدنة.
 البنت الرفضة ٤ أفدنة.

مجموع أنصبة الورثة ٢١ فدان:

ثالثاً: نقوم بطرح مجموع أنصبة الورثة السابق وهو ٢١ فدان من مجموع التركة هكذا: $36 - 21 = 15$ وهو مقدار الوصية الذي يعطى للموصى له.



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : وضع شروط الموصي به ؟

س ٢ : يشترط في الموصي له ألا يكون وارثاً ؟

س ٣ : وضع حكم وصية السكران والسفيه وذو الغفلة ؟

س ٤ : يشترط في الموصي له ألا يكون قاتلاً للموصي . وضع ذلك ؟

س ٥ : يشترط في الموصي ألا يكون مديناً بدين مستغرق للتركة . وضع ذلك ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية:

العلامة	السؤال	م
	١- اتفق الفقهاء وقانون الوصية علي عدم انعقاد وصية المجنون	-١
	٢- لا تصح وصية الصبي والمجنون والمعتوه ومن ذهب عقله بسكر او غيره	-٢
	٣- لا تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين	-٣
	٤- يشترط قانون الوصية الاسلام في الموصي	-٤
	٥- اتفق الفقهاء والقانون علي عدم اشتراط اسلام الموصي	-٥
	٦- لا يشترط في الموصي له ان يكون موجود عند الوصية	-٦
	٧- تصح الوصية لكل ما فيه مخالفة للشرع كالوصية لمحلات الخمر	-٧
	٨- اذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة في شريعته وفي الشريعة الاسلامية	-٨
	٩- يمنع من استحقاق الوصية قتل الموصي او المورث	-٩
	١٠- اتفق الفقهاء والقانون علي صحة الوصية لغير الوارث	-١٠

ثالثاً: اختر الاجابة الصحيحة

السؤال	م
الشخص الذي يعقد الوصية في ماله (A) الموصي له (B) الموصي به (C) الموصي	١-
موقف القانون من حكم الجنون الطارئ بعد انشاء الوصية (A) صحة وصية العاقل اذا طرأ عليه الجنون بعد انشائها (B) بطلان وصية العاقل اذا طرأ عليه الجنون اذا كان مطبقاً او غير مطبقاً (C) تبطل الوصية بجنون الموصي جنوناً مطبقاً اذا اتصل بالموت	٢-
الرأي الراجح من حكم وصية السكران (A) بطلان وصية السكران بمحذور (B) تصح وصية السكران بمحذور (C) بطلان وصية السكران بمباح	٣-
من شروط الموصي له (A) العقل (B) الا يكون مديناً بدين (C) ألا يكون له جهة معصية	٤-
يشترط في الموصي له (A) ان يكون متقوماً (B) ان يكون مما يجري فيه الارث (C) ان يكون موجوداً في ملك الموصي (D) كل ما سبق صحيح	٥-

أحكام صور الوصية باعتبار الموصى له

كيفية تنفيذ الوصية للمعدوم

أولاً: الوصية بالعين:

- يقصد بها الوصية بالملك التام، أي بعينه ومنفعته، كالوصية بفدان أرض مثلاً عينه ومنفعته.
- فإن كانت لفرد واحد: كالوصية بفدان أرض لأول ولد يولد لمحمد فإن تنفيذ تلك الوصية لا يخرج عن أحد الفرضين التاليين:
 - الفرض الأول** → أن يموت الموصى دون أن ينجب محمد أولاداً، وهنا نظل ملكية الموصى به (الفدان) موقوفة ويستحق ورثة الموصى منفعته حتى يولد لمحمد ولد فيتملكه ملكاً تاماً، أو يحصل اليأس من وجوده بموت محمد فتكون ملكية العين الموصى بها للورثة تقسم بينهم قسمت ميراث.
 - الفرض الثاني** → أن يموت الموصى وقد أنجب محمد ولداً فهنا يستحق هذا الولد الوصية وتنتقل إليه ملكية العين (الفدان) ملكاً تاماً.
 - أما إذا كانت الوصية لعدة أفراد: كالوصية بفدان أرض إلى أولاد محمد :
 - الفرض الأول** → عدم وجود أولاد مطلقاً لمحمد عند موت الموصى: وتكون ملكية العين موقوفة ويستحق ورثة الموصى منفعته. فإن أنجب محمد استحق ولده منفعة الموصى به .
 - الفرض الثاني** → وجود بعض الأولاد لمحمد مع احتمال وجود آخرين مستقبلاً: فهنا تكون ملكية العين الموصى بها موقوفة لاحتمال وجود أولاد آخرين، ويستحق الموجود منهم غلة العين فقط على أن يشاركهم فيها من سيولد مستقبلاً حتى ينقطع الرجاء في ولادة آخرين فتكون العين للموجودين ملكاً تاماً.
 - الفرض الثالث** → وجود أولاد لمحمد مع اليأس من وجود غيرهم: كأن قرر الأطباء استحالة إنجاب أبيهم لعلته، أو ماتت، فهنا، يستحق الأولاد الموجودون العين وتقسم بينهم بالتساوي ما لم يشترط الموصى في الوصية خلاف ذلك. وإذا مات أحد الأولاد قبيل تملك الموجودين العين حجز له نصيبه منها وكان ميراثاً عنه.

موقف قانون الوصية:

تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصى كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى. وإن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصى أو بعده كانت الغلة له إلى أن يوجد غيره فيشارك معه فيها، وكل من يوجد منهم يشترك فيه مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا، ويكون نصيب من مات منهم تركته عنه.

ثانيا: الوصية بالمنفعة:

يقصد بها الوصية بمنفعة العين أو غلتها فقط مع بقاء رقبته ملكا ناقصا لورثة الموصى.

١- الوصية بالمنفعة لفرد أو أكثر:

أ. إذا أوصى بالمنفعة لفرد واحد < كأن قال أوصيت بمنفعة بيتي أو أرضي لأول ولد يولد لمحمد نفذت الوصية على النحو التالي:

إذا مات الموصى وقد وجد هذا الولد استحق المنفعة، أما إذا مات الموصى ولم يوجد هذا الولد، استحق ورثة الموصى المنفعة حتى يوجد الولد فيستحقها أو يحصل اليأس من وجوده فيحصل للورثة ملك العين والمنفعة معا.

ب. أما إذا أوصى بالمنفعة لأكثر من فرد < كأن أوصى بمنفعة بيته أو أرضه لأولاد محمد، نفذت الوصية على النحو التالي:

إذا مات الموصى ولم يكن لمحمد أولاد استحق ورثة الموصى المنفعة حتى ينجب محمد، فإن أنجب استحق أول ولد له المنفعة ثم يشاركه فيها من سيولد بعده من إخوته، ولو مات أحد الأولاد عاد حقه في المنفعة للباقيين ما لم ينص الموصى على خلاف ذلك فيجب العمل به. وإن لم ينجب محمد أولادا استحق ورثة الموصى المنفعة، ويظل الأمر كذلك حتى يقع اليأس من وجود أولاد لمحمد فيحصل لهم الملك التام للعين ومنفعتيها. وهذا ما نص عليه قانون الوصية.

٢- الوصية بالمنفعة للطبقات:

إذا أوصى بالمنفعة لأكثر من طبقة كاملة من الذرية، كأن أوصى بمنفعة بيته أو أرضه إلى أولاد محمد وأولاد أولاده، فإن الوصية تصح عند المالكية للذيلين أجازوا الوصية للمعدوم

موقف القانون:

نصت المادة التاسعة والعشرين علي: إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين فلا تصح إلا للطبقتين الأوليين.

ولعل مقصود المشرع من ذلك: الحفاظ على سلامة الأعيان حتى لا تستهلك وتعود لورثة الموصى عديمة القيمة. وزيادة الطبقات عن ذلك يؤدي إلى ضالة نصيب الفرد من الوصية فيقع النزاع بينهم أو يفرطون في رعاية العين حتى تصبح عديمة الفائدة.

والوصية بالمنفعة لطبقتين إما أن تكون مرتبة أو لا فإن كانت مرتبة فيعطى أفراد الطبقة الأولى المنفعة وتقسّم بينهم بالتساوي ما لم ينص الموصى على خلاف ذلك وهكذا حتى ينقرض جميع أفراد تلك الطبقة وينقطع الرجاء في وجود أحدهم فتعطى المنفعة حينئذ لأفراد الطبقة الثانية حتى ينقرضوا وتعود المنفعة إلى ورثة الموصى.

إن كانت الوصية غير مرتبة، وجب تنفيذها كما لو كانت طبقة واحدة، فتعطى المنفعة للموجودين من أفراد الطبقتين على أن يشاركهم في القسمة من سيوجد مستقبلا وتقسّم بينهم بالتساوي.

وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين فإذا كانت الوصية مرتبة للطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة الأولى أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم.

الوصية للحمل

اتفق الفقهاء على صحة الوصية للحمل قياساً على الميراث .

يشترط لصحة الوصية للحمل الشروط التالية:

الشرط الأول: وجود الحمل عند إنشاء الوصية:

- فلو ثبت عدم وجوده عند إنشائها بطلت . ويتحقق العلم بوجود الحمل عند إنشاء الوصية إذا ولد خلال مدة زمنية معينة من وقت الوصية تختلف باختلاف الأحوال التالية:
- إقرار الموصي بوجود الحمل عند إنشاء الوصية: وذلك بولادته خلال سنة شمسية أي (٣٦٥) يوماً سواء كانت المرأة الحامل في زوجية قائمة أو لا. فإذا ولد لأكثر من ذلك لم يستحق الوصية .
- عدم إقرار الموصي بوجود الحمل عند إنشاء الوصية: وتصح الوصية للحمل إذا تم التحقق من وجوده وذلك بولادته خلال تسعة أشهر إذا كانت المرأة الحامل في زوجية قائمة حقيقة أو حكماً. فإذا ولد لأكثر من تلك المدة لم يستحق الوصية .

الشرط الثاني: انفصال الجنين عن أمه حياً ولو للحظة واحدة:

- ويتم التعرف على حياته بالإمارات الظاهرة كالبكاء وحركة الأعضاء .
- وتبطل الوصية لو انفصل الجنين عن أمه ميتاً .

الشرط الثالث: ثبوت نسب الحمل لأبيه إذا كان الموصى قد عين ذلك في الوصية:

- كان قال أوصيت لحمل زينب من محمد .

موقف القانون :

- نص في المادة الخامسة والثلاثين على أنه: تصح الوصية للحمل في الأحوال الآتية: إذا أقر الموصى بوجود الحمل وقت الوصية وولد حياً لخمس وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

حكم تعدد الحمل :

- الحالة الأولى** → أن تلد الحامل أكثر من ولد أحياء في وقت واحد أو في وقتين متعاقبين لا يزيد الفرق بينهما عن ستة أشهر تقسم الوصية بينهم بالتساوي دون تفرقة بين الذكر والأنثى. وإذا مات أحدهم بعد انفصاله حياً كان نصيبه إلى ورثته .
- الحالة الثانية** → أن تلد الحامل أكثر من ولد بعضهم حياً والآخر ميتاً، ففي تلك الحالة يستحق الحي منهم كل الوصية ولا يستحق الميت شيئاً .
- وهذا ما نص عليه قانون الوصية في المادة السادسة والثلاثين .

أحكام الوصية لجماعة (محصورين أو غير محصورين)

كيفية تنفيذ الوصية لجماعة محصورة

أولاً: كيفية تنفيذ الوصية لجماعة محصورة معينة بالاسم أو الإشارة:

- إذا أوصى لجماعة محصورة وعينها بالاسم كقوله أوصيت لزيد وعلي. أو الإشارة كقوله أوصيت لهؤلاء الرجال تنفذ الوصية وفق المنهج التالي:
- إذا نص الموصي في وصيته على طريقة معينة لتقسيم الوصية وجب التقيد بها .
- إذا لم ينص الموصي على طريقة معينة قسمت بينهم بالتساوي .
- إذا مات بعض الموصى لهم بعد استحقاق الوصية كان نصيبه لورثته إن كانت الوصية بعين. وعاد نصيبه إلى ورثة الموصي إن كانت الوصية بمنفعة؛ لأنها لا تورث.
- إذا بطلت الوصية في حق بعض الموصى لهم عاد نصيبه إلى ورثة الموصي .
- لأن الوصية لجماعة محصورة معينة بالاسم أو الإشارة عبارة عن وصايا متعددة بتعدد أشخاص ، فإذا بطلت إحداها في حق أحدهم صح الباقي في حق الباقيين.

إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركته الموصي ما أوصى به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفاة.

ثانياً: كيفية تنفيذ الوصية لجماعة محصورة معينة بالوصف أو الجنس:

إذا أوصى لجماعة محصورة معينة بالوصف كطلاب الطب أو طلاب الحقوق أو بالجنس كبني فلان تنفيذ الوصية وفق المنهج التالي:

- ١- إذا نص الموصي على طريقة بعينها وجب التقيد بها .
 - ٢- إذا لم ينص الموصي على طريقة قسمت الوصية بين الموصي لهم بالتساوي على عدد رؤوسهم.
 - ٣- إذا مات بعض الموصي لهم كان نصيبه لورثته إن كانت الوصية بعين، فإن كانت بمنفعة. أعيد تقسيم نصيبه على باقي الموصي لهم. وذلك لأن الوصية هنا وصية واحدة لكل من يصدق عليه الوصف.
 - ٤- إذا بطلت الوصية في حق بعض الموصي لهم أعيد نصيبه إلى الباقيين. لأن الوصية هنا واحدة.
- تنص المادة الحادية والثلاثين "وإذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصى به مستحقاً للآخرين.

كيفية تنفيذ الوصية لجماعة غير محصورة

الوصية لجماعة غير محصورة صحيحة عند جمهور الفقهاء دون حاجة إلى ذكر ما يفيد حاجة الموصي لهم، خلافاً للسادة الحنفية حيث اشترطوا ذكر ما يفيد حاجتهم، وأن قانون الوصية قد وافق قول الجمهور .

كيفية تنفيذ تلك الوصية نجد قانون الوصية يقرر اختصاص المحتاجين فقط . ولا يشترط استيعاب جميع غير المحصورين؛ لأنه أمر متعذر، كما لا يشترط التسوية بينهم في الحصص، بل يفوز ذلك إلى القائم على تنفيذ الوصية. وهذا ما أخذ به قانون الوصية في المادة الثلاثين منه. أن كان الوصية لجماعة غير محصورة إذا كانت بالعين قسمت عليهم إن أمكن والا بيعت وقسم ثمنها وتملكوه بالقبض. وإذا كانت بالمنفعة صارت العين وقفاً عليهم وقسمت على المستحقين ما لم تكن الوصية مقيدة بمدة معينة فتعود العين عند انتهائها إلى ورثة الموصي.

أحكام الوصية للجهات العامة وكيفية تنفيذها

اتفق الفقهاء على صحة الوصية للجهات التي يعم نفعها الناس كالمدارس والمستشفيات والطرق . لكن أطلق جمهور الفقهاء صحة الوصية لتلك الجهات، بينما قيدها الإمام أبو حنيفة والشافعية بذكر سبب إنشاء الوصية، نحو إنشاء مستشفى أو شراء أدوية لأن الجهات العامة في نظرهم غير أهل للتملك. ونرى قول الجمهور أولى بالقبول .

رأي القانون :

وقد أخذ قانون الوصية بقول الجمهور، حيث نص في المادة السابعة على أنه: "تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة.

أسلوب تنفيذ الوصية للجهات العامة :

- ١- إذا نص الموصي في وصيته على أسلوب معين لتنفيذها وجب اتباعه.
- ٢- فإذا لم ينص على ذلك تعين اتباع العرف الجاري في الإنفاق على تلك الجهة.

موقف القانون :

تنص المادة السابعة علي أن: "وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها ما لم يعين المصرف بعرف أو دلالة.

الوصية المشتركة وكيفية تنفيذها

👤 **يقصد بالوصية المشتركة** ← إجتماع أكثر من صنف من الوصايا في وصية واحدة. مثال ذلك: أن يوصي شخص لخاله محمد، وطلاب الأزهر من عائلته، وفقراء مدينته، ومستشفى خيري.

كيفية تنفيذ الوصية المشتركة:

- أ- إذا نص الموصي على أسلوب معين لتنفيذ الوصية وجب اتباعه.
 - ب- إذا لم ينص على شيء من ذلك تعين تنفيذ الوصية وفق المنهج التالي:
 - ١- يخصص للموصى له المعين بالاسم أو الإشارة سهم واحد إن كان فرداً واحداً، فإن كانوا متعددين خصص لهم سهام بعدد رؤوسهم، لأنه يمكن حصصهم من جهة بالإضافة إلى كونهم معتبرين بأشخاصهم من جهة أخرى.
 - ٢- يخصص للجماعة المحصورة بالوصف سهم واحد؛ لأنه وإن أمكن حصصهم إلا أنهم جميعاً بمنزلة موصى له واحد وهو من يتحقق فيه الوصف.
 - ٣- يخصص للجماعة غير المحصورة سهم واحد؛ لأنه لا يمكن حصصهم.
 - ٤- يخصص للجهة العامة سهم واحد. وهذا ما قرره الفقه الحنفي وأخذ به قانون الوصية حيث نص في المادة الثانية منه على أنه: "إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً. كان لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به.
- 👤 ويراعي ما يتعلق ببطالان الوصية في حق بعض الموصى له.

مثال ١ ما لو أوصى بأربعة أفدنة لكل من صديقيه خالد وبكر وفقراء مدينته ومستشفى خيري

👤 قسمت الوصية على أربعة أسهم .
 👤 وإذا رفضها خالد أو بكر عاد نصيبه إلى ورثة الموصى. وإذا قبلها أحدهم ثم مات كان نصيبه لورثته.

أحكام صور الوصية باعتبار الموصى به

جهالة الموصى به وأثرها على تنفيذ الوصية

الوصية بجزء أو نصيب غير محدد من مال الركة

👤 **اتفق الفقهاء على صحة الوصية بقدر مجهول كالجزء** ، كان يقول الموصي ← أوصيت بجزء من مالي إلى فقراء البلد. فإذا صدر من الموصي بياناً لمقدار ما أوصى به وجب العمل به. أما إذا مات دون بيان مقداره قام ورثته مقامه في بيانه.

👤 ومن ثم يجوز للورثة أن يعينوا ما شاءوا مقدارا للوصية لكون اللفظ مطلقاً فيصدق على أي قدر. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

👤 **يرى المالكية** ← تقدير هذا الجزء بسهم من أصل المسألة ثم يعاد تقسيم الباقي على الورثة.

الوصية بسهم من الركة

اتفق الفقهاء على صحة الوصية بسهم من التركة غير محدد المقدار لكنهم اختلفوا في تحديد مقداره على النحو التالي:

- ١- يرى الإمام أبو حنيفة والحنابلة في رواية تقدير هذا السهم بأقل سهام الورثة في التركة بشرط ألا يزيد على السدس الدليل: ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال له السدس.
- ٢- يرى الصحابان (أبو يوسف ومحمد) والحنابلة في رواية تقدير السهم غير المحدد بأقل أسهم الورثة بشرط ألا يزيد عن الثلث. الدليل: أن السهم نصيب مطلق ليس له تقدير في اللغة ولا الشرع فيقدر بأحد أنصبة الورثة بشرط ألا يزيد على الثلث.
- ٣- يرى المالكية تقديره بأحد أسهم الفريضة.
- ٤- يرى الشافعية وبعض الحنفية تقديره بأي قدر من المال قليلا كان أو كثيرا ويفوز الورثة في ذلك.

موقف قانون الوصية:

سكت قانون الوصية عن ذلك، ومن ثم يكون الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة.

الوصية بنصيب وارث معين

صورة هذه الوصية:

- ١- أن يوصى الشخص بنصيب زوجته أو أحد أبنائه.
- ٢- ويرى الإمام أبو حنيفة وصاحبه والحنابلة في وجه بطلان تلك الوصية. لأنها وصية بما لا يملكه الموصى فتكون باطلة.
- ٣- ويرى جمهور الفقهاء صحة الوصية بنصيب وارث معين. لأن لم يقصد بوصيته الحقيقة وهو نفس نصيب الوارث بل قصد بها مثل نصيبه.
- ٣- يرى المالكية مراعاة إرادة الموصى بحمل لفظه على حقيقته، حيث إن ذلك لا يخالف نظام الإرث إذا الوصية ستكون منضبطة بالثلث فما يزيد عنه يكون موقوفا على إجازة الورثة.

الوصية بمثل نصيب وارث معين

صورة هذه الوصية:

- ١- أن يوصى الشخص بمثل نصيب أحد أبنائه أو بناته.
- ٢- وقد اتفق الفقهاء على صحة تلك الوصية.
- ٣- وهذا ما أخذ به قانون الوصية، حيث جاء في المادة الأربعين: إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة.

كيفية استخراج تلك الوصية:

- ١- أولاً - تقسم التركة على الورثة المستحقين ويعرف أصل المسألة وعدد أسهم كل وارث منه.
- ٢- ثانياً - يضاف إلى أصل المسألة عدد مماثل لأسهم الوارث الموصى بمثل نصيبه ليكون المجموع هو الأصل الجديد الذي تخرج منه سهام الورثة والوصية.
- ٣- ثالثاً - تقسم التركة على أصل المسألة لمعرفة قيمة السهم، ثم ضرب عدد أسهم كل وارث وكذا الوصية في قيمة السهم للوصول إلى نصيب كل وارث ومقدار الوصية في التركة.

مات عن أربعة أبناء وأوصى بمثل نصيب ابنه إلى مستشفى خيري

تقسم التركة على الورثة بعدد رؤوسهم فيكون أصلها (٤) ويضاف إليه عدد مماثل لأسهم الابن الموصى بمثل نصيبه وهو هنا (١) فيكون المجموع (٥) هو الأصل الجديد الذي تخرج منه أنصبة الورثة ومقدار الوصية وذلك بقسمة التركة وهي هنا مثلاً (٥٠) فدان على أصل المسألة هكذا:
قيمة السهم $10 = 50 \div 5$

أخيراً ← ضرب عدد الأسهم × قيمة السهم للوصول إلى النصيب المستحق لكل وارث ومقدار الوصية هكذا:

✓ أسهم الابن الأول $10 = 10 \times 1$

✓ أسهم الابن الثاني $10 = 10 \times 1$

✓ أسهم الابن الثالث $10 = 10 \times 1$

✓ أسهم الابن الرابع $10 = 10 \times 1$

✓ أسهم الوصية $10 = 10 \times 1$

فيكون مقدار الوصية (١٠) أفدنة وهو هنا في حدود الثلث، فتنفذ الوصية دون حاجة إلى إجازة الورثة.

مات عن بنت ص - بنت ابن - أم - أخ شقيق وترك (٧٠) فدان وأوصى منها بمثل نصيب أمه إلى دار أيتام

للبنات النصف، ولبنت الابن السدس تكملته للثلثين وللأم السدس، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً. وأصل المسألة هنا (٦) للبنات منها ثلاث أسهم، ولبنت الابن سهم واحد وكذا الأم والأخ الشقيق.

✓ ثم نضيف إلى أصل المسألة مثل عدد أسهم الأم فيكون الأصل الجديد (٧)

✓ ثم نتابع الحل بقسمة التركة على أصل المسألة لمعرفة قيمة السهم، هكذا:

✓ قيمة السهم $10 = 70 \div 7$

أخيراً، نقوم بضرب عدد أسهم كل وارث وكذا الوصية × قيمة السهم لينتج لنا نصيب كل من التركة هكذا:

✓ أسهم البنت $30 = 10 \times 3$

✓ أسهم بنت الابن $10 = 10 \times 1$

✓ أسهم الأم $10 = 10 \times 1$

✓ أسهم الأخ $10 = 10 \times 1$

أسهم الوصية $10 = 10 \times 1$

فيكون مقدار الوصية هنا (١٠) أفدنة وهو في حدود الثلث فتنفذ الوصية فيه دون حاجة إلى إجازة.

الوصية بنصيب وارث غير معين أو بمثل نصيبه

صورة هذه الوصية:

أن يوصي الشخص بنصيب أحد ورثته دون تحديده أو يوصي بمثل نصيبه.

كيفية استخراج تلك الوصية:

نص قانون الوصية في المادة الحادية والأربعون من على أنه: إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين أو

بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائداً على الفريضة إن كان الورثة متساوين في الميراث وقدر

نصيب أقلهم ميراثاً زائداً على الفريضة إن كانوا متفاضلين.

الحالة الأولى: وهي كون الورثة متساوين في السهام:

مات عن أم وخمسة أبناء وأخ لأم وأوصى بمثل نصيب وارث إلى دار أيتام وترك (٧٠) فدان تقسم التركة على النحو التالي:

مثال ١

الأخ لأم	الأبناء الخمسة	الأم
محجوب بالفرع الوارث	الباقى تعصيبا	٦/١

أصل المسألة (٦)

السهم: الأم سهم واحد ولكل ابن سهم واحد
وبما أن الورثة متساوين في السهام يضاف إلى أصل المسألة وهو (٦) مثل سهم أحد الورثة وهو (١) فيكون المجموع (٧) هو الأصل الجديد للمسألة.

ثم نتابع حل المسألة هكذا: قسمة مجموع التركة على أصل المسألة: قيمة السهم $70 \div 7 = 10$

وأخيراً، ضرب عدد أسهم كل وارث × قيمة السهم لينتج لنا النصيب المستحق لكل وارث وكذا مقدار الوصية.

- ✓ أسهم الأم $10 \times 1 = 10$
- ✓ أسهم الابن الأول $10 \times 1 = 10$
- ✓ أسهم الابن الثاني $10 \times 1 = 10$
- ✓ أسهم الابن الثالث $10 \times 1 = 10$
- ✓ أسهم الابن الرابع $10 \times 1 = 10$
- ✓ أسهم الابن الخامس $10 \times 1 = 10$
- ✓ أسهم الوصية $10 \times 1 = 10$

فتكون مقدار الوصية (١٠) أفدنة وهو في حدود الثلث فتتخذ دون حاجة إلى إجازة.

الحالة الثانية: وهي كون الورثة متفاضلين أي غير متساوين في السهام:

مات عن: زوجة - أم - أخت ش - أخ الأب وترك (١٣٠) ألف جنيه وأوصى بمثل نصيب وارث غير معين إلى دار عجرة

مثال ٢

الزوجة	الأم	الأخت ش	الأخ لأب
٤/١	٦/١	٢/١	الباقى تعصيبا

تقسم التركة على الورثة هكذا:

أصل المسألة هنا (١٢)

السهم: للزوجة ثلاثة أسهم

الأم: سهمان

الأخ لأب: سهم واحد

يضاف إلى أصل المسألة وهو (١٢) مثل عدد أسهم أقل الورثة وهو هنا الأخ لأب إذ له سهم واحد فيكون المجموع (١٣) أصلاً جديداً للمسألة. ثم تقسم التركة على الأصل الجديد لمعرفة قيمة السهم هكذا:

قيمة السهم $130 \div 13 = 10$ آلاف جنيه

أخيراً، ضرب عدد أسهم كل وارث والوصية × قيمة السهم لينتج لنا نصيب كل من التركة هكذا:

- ✓ الزوجة $10 \times 3 = 30$
- ✓ الأم $10 \times 2 = 20$
- ✓ الأخت ش $10 \times 6 = 60$
- ✓ الأخ لأب $10 \times 1 = 10$
- ✓ الوصية $10 \times 1 = 10$

فيكون مقدار الوصية (١٠) آلاف جنيه وهو في حدود الثلث فتتخذ دون حاجة إلى إجازة.

الوصية بنصيب وارث وبسهم شائع في التركة

هذه الوصية على وصيتين: أحدهما بمثل نصيب وارث معين أو غير معين والآخرى بسهم شائع في التركة، كأن يوصي إلى مستشفى بمثل نصيب وارث ويوصي إلى دار أيتام بربع التركة.

موقف القانون :

إذا كانت الوصية بسهم شائع وبنصيب أحد ورثة الموصي أو بمثل نصيبه سواء عين الموصي الوارث أم لم يعينه قدرت حصّة الموصي له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهما بالمحاصّة إذا ضاق عن الوصيتين.

مثال ١

مات عن خمسة أبناء وأوصى بمثل نصيب أحدهم وسدس تركته إلى دار أيتام وترك ٦٠ فدان

أولاً: تنقسم التركة على عدد رؤوس الأبناء فيكون أصل المسألة (٥)، ثم يضاف إليه مثل عدد أسهم أحد الأبناء وهو هنا سهم واحد فيكون الأصل الجديد (٦) تنقسم عليه التركة لمعرفة قيمة السهم هكذا:
٦٠ فدان ÷ ٦ = ١٠ أفدنة قيمة السهم

✓ أسهم الوصية ١ × ١٠ = ١٠ أفدنة ونسبته إلى أصل المسألة نجد أنه سدس التركة.

✗ ثانياً: يضاف إلى الوصية بمثل نصيب وارث الوصية بسهم شائع ١/٦ + ١/٦ = ٣/٦

فتنفذان معاً دون توقف على إجازة لكونهما معاً في حدود الثلث، ويتم خصم مقدارها من التركة هكذا:
٦٠ فدان - ٢٠ = ٤٠ فدان هي التركة بعد إخراج الوصيتين تنقسم على عدد رؤوس الورثة فيكون لكل ابن ثمان أفدنة.

الوصية بمثل نصيب وارث وبعين معينة من التركة أو بقدر معين من النقود

كما لو أوصى بمثل نصيب ابنه وبسيارة بعينها أو بألفي جنيه مثلاً.
وقد نص قانون الوصية وإذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصي به بما يساويه من سهام التركة.
فإن كان مجموع الوصيتين في حدود الثلث نفذتا دون توقف على إجازة، وإن زاد على الثلث وأجازته الورثة نفذت الوصيتان .
أما إن رفض الورثة الزيادة قسم الثلث على الوصيتين بنسبة كل منهما.

مثال ٢

مات عن ابنين وبنيتين وأوصى بمثل نصيب ابن ومبلغ ألفي جنيه وترك ١٨ ألف جنيه

أولاً: يلزم التعرف على نسبة الوصية بالمبلغ النقدي من التركة وهي هنا ٩/١ تسع التركة، كما يتعين أيضاً التعرف على نسبة الوصية بمثل نصيب وارث بعد استخراجها بالطريقة المعتادة هكذا:
أصل المسألة هنا (٦) وهو عدد رؤوس العصباء يضاف إليه (٢) بمثل عدد أسهم الابن فيكون المجموع (٨) أصلاً جديداً تنقسم عليه التركة هكذا: ٢٢٥٠ ÷ ٨ = ٢٨١.٢٥ قيمة السهم

✓ للابن الأول سهمان ٢ × ٢٨١.٢٥ = ٥٦٢.٥٠

✓ للابن الثاني سهمان ٢ × ٢٨١.٢٥ = ٥٦٢.٥٠

✓ للبنات الأولى سهم واحد ١ × ٢٨١.٢٥ = ٢٨١.٢٥

✓ للبنات الثانية سهم واحد ١ × ٢٨١.٢٥ = ٢٨١.٢٥

✓ للوصية سهمان ٢ × ٢٨١.٢٥ = ٥٦٢.٥٠

فيكون مقدار الوصية بمثل نصيب وارث (٥٦٢.٥٠) ونسبته ربع التركة يضاف إليه مقدار الوصية بالمبلغ النقدي (٢٠٠٠) ونسبته تسع التركة فيكون مجموع الوصيتين (٦٥٠٠) زائداً عن الثلث فيتوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا نفذتا بخصم مقدارهما من التركة هكذا: ١٨٠٠٠ - ٦٥٠٠ = ١١٥٠٠ يقسم على الورثة بنسبة سهامهم.

وإن رفضوا الزيادة قسم الثلث وهو هنا (٦٠٠٠) على الوصيتين بالمحاصّة أي بنسبة ٩ للوصية بالمبلغ النقدي إلى ٤ للوصية بمثل نصيب وارث.

أثر الدين والمال الغائب علي تنفيذ الوصية

إذا كانت التركة كلها أموالا غائبة أو ديونا أو هما معا وجب تأخير الوصية إلى حضور المال الغائب أو استيفاء الديون، حتى تنفذ فيه الوصية.

لكن المشكلة بالنسبة للتركة التي يكون بعضها أموالا حاضرة وبعضها أموالا غائبة.

كيفية تنفيذ الوصية إذا كان بعض التركة حاضرا والآخر غائبا أو ديناً على أجنبي

الصورة الأولى: أن تكون الوصية بقدر معين من النقود المرسله:

إذا كانت الوصية بقدر معين كآف أو ألفين مثلاً من العقود المرسله، كوديعة في بنك معين فهذا تنفذ الوصية في ثلث المال الحاضر إن كان يسعها، فإن لم تف النقود الحاضرة بيعت أحد أعيان التركة لتكملت مقدار الوصية من ثمنها.

إذا لم يسع ثلث المال الحاضر نقوداً وأعياناً الوصية، بأن كان غير كاف لتنفيذها لم يستحق الموصى له إلا مقدار ثلث الحاضر.

الصورة الثانية: أن تكون الوصية بعين معينة من التركة:

إذا كانت الوصية بعين معينة من التركة كسيارة أو قطعة أرض أو وديعة بنكية بعينها تعطى تلك العين الموصى بها للموصى له إن كانت قيمتها في حدود ثلث المال الحاضر، فإن زادت قيمتها على ثلث الحاضر لم يستحق الموصى له إلا حصة في تلك العين تساوي ثلث المال الحاضر، على أن يستكمل كامل مقدار العين من ثلث ما يحضر من مال التركة مستقبلاً.

الصورة الثالثة: أن تكون الوصية بسهم شائع في التركة:

إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة كربعها أو سدسها أو ثلثها كان الموصى له شريكاً للورثة في التركة على الشيوع بنسبة السهم الموصى به، ومن ثم يستحق هذا السهم في جميع التركة الحاضرة فيها والغائب والدين.

أصل ذلك ما تقتضي القواعد الشرعية بين الشركاء، (أي الورثة والموصى له) في قسمة المال المستحق ونطلق نسبة سهامهم المستحقة بالميراث والوصية، وكذا المساواة بينهم وفق تلك النسبة في تحمل الغرم. ونص القانون علي أنه: "إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه".

الصورة الرابعة: أن تكون الوصية بسهم شائع في نوع معين من أموال التركة:

إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع معين من أموال التركة كربع أرضه أو سدس ودائعته. فإن كان حاضراً استحق الموصى له السهم الموصى به، وإن كان غائباً أو ديناً، استحق الموصى له سهمه مما يحضر منه مستقبلاً. فإن كان بعضه حاضراً والآخر غائباً أو ديناً على أجنبي استحق من الحاضر بنسبة سهمه على أن يستكمل الباقي مما يحضر منه بذات النسبة.

كيفية تنفيذ الوصية إذا كان بعض التركة حاضراً والآخر ديناً على أحد الورثة

تختلف كيفية تنفيذ الوصية في تلك الحالة تبعاً لكون الدين مؤجلاً أو حالاً:

إذا كان بعض التركة حاضراً والآخر ديناً مؤجلاً على أحد الورثة فلا يستحق الموصى له من الوصية أياً كانت صورتها إلا بقدر ثلث المال الحاضر على أن يستكمل الباقي عند حلول الدين.

وإذا كان بعض التركة حاضراً والآخر ديناً حالاً على أحد الورثة فإن كان الدين من جنس مال التركة الحاضر كأن كانت التركة كلها نقوداً وكان الدين نقوداً وقعت المقاصة بين قيمة الدين ونصيب الوارث في التركة سواء كان الدين مساوياً لنصيب الوارث أو أقل.

وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصة ويعتبر هذا الدين مالا حاضراً إن كان مساوياً لنصيب الوارث في الحاضر من التركة أو أقل، فإن كان أكثر منه اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالا حاضراً. وفي هذه الحالة لا يستولي الوارث على نصيبه من المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه من الدين، فإن لم يؤديه باعه القاضي ووفى الدين من ثمنه. وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً.

الوصية بالمنفعة

يقصد بالمنفعة ← جميع الفوائد والثمار التي يمكن استفادتها من العين بحسب طبيعتها وما هي مهيئة له في العادة، كالزروع الخارجة من الأرض، والثمار غير المتولدة من العين كأجرة سكنى البيت .

صورة الوصية بالمنفعة ← أن يوصى الشخص بمنفعة أحد الأعيان لمدة معينة، فتكون رقبة العين ملكا لورثة الموصي، وتكون المنفعة ملكا للموصى له بها. وعند انقضاء الوصية تعود ملكية المنفعة إلى مالك الرقبة.

حكم الوصية بالمنفعة وأنواعها

أولاً: حكم الوصية بالمنفعة:

اختلف الفقهاء في صحة الوصية بالمنفعة: فنقل عن بعض الفقهاء بطلانها استناداً إلى كون المنفعة بعد موت الموصى ملكاً للورثة لكونها تابعة للعين .

لكن الجمهور على صحة الوصية بالمنفعة استناداً لما يأتي:

- أن المنفعة مال مملوك للموصى حال حياته، فيجوز له التصرف فيه بالوصية قياساً على جواز التصرف فيه حال حياته بعوض كالإجارة .
- أن مبنى الوصية على التوسع والمسامحة، لذا صحت بالمجهول والمعدوم فتصح بالمنفعة .

ثانياً: أنواع الوصية بالمنفعة:

النوع الأول: الوصية المؤقتة:

الوصية المحددة بمدة للانتفاع بها. وقد تكون مدتها محددة البدء والنهاية، وقد تكون محددة النهاية فقط:

- إذا كانت مدة الانتفاع محددة البدء والنهاية، كما لو أوصى لفلان بسكنى بيته أو زراعة قطعة من أرضه مدة خمس سنوات تبدأ من أول عام ٢٠١٥ وتنتهي في آخر عام ٢٠٢٠ مثلاً استحق الموصى له الوصية كامل هذه المدة إذا مات الموصى قبل بدايتها، فإذا مات بعد بدايتها استحق الموصى له الوصية فيما تبقى منها، وإن مات في بدايتها عام ٢٠٢١ بطلت الوصية لفوات المدة المحددة .
- إذا كانت مدة الانتفاع محددة النهاية فقط دون البدء، كما لو أوصى بالانتفاع بسيارته عام ٢٠٢٠ مثلاً، فقط فقد اختلف الفقهاء في تحديد وقت بداية الانتفاع بالوصية، فذهب الجمهور إلى أنه وقت الوفاة، استناداً لكونه وقت انتقال التركة، وذهب السادة الحنفية إلى أنه وقت تقسيم التركة، استناداً لكونه وقت تنفيذ الوصية واستقرار الملك فيها للموصى له.

موقف القانون:

قد أخذ قانون الوصية يقول الجمهور وإذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة البدء بدأت من وقت وفاة الموصي

النوع الثاني: الوصية المؤبدة:

الوصية غير المحددة بمدة للانتفاع بها، سواء كانت صيغتها تفيد التأييد صراحة كقوله: أوصيت لفلان بسكنى بيتي أبداً، أو كانت صيغتها مطلقة غير مقيدة بمدة زمنية معينة.

يختلف حكم الوصية المؤبدة حسب حال الموصى له على التفصيل التالي:

- أن يكون الموصى له معيناً ← كما لو أوصى لأحمد بسكنى بيته، فهنا يستحق الموصى له المنفعة مدة حياته. فإذا مات عادت المنفعة إلى مالك الرقبة عند السادة الحنفية خلافاً للجمهور حيث يرون انتقال المنفعة بالميراث إلى ورثة الموصى له. وقد أخذ قانون الوصية بقول السادة الحنفية حيث نص في المادة الحادية والستين على أنه: إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة أو لمدة حياته أو مطلقة استحق الموصى له المنفعة مدة حياته.
- أن يكون الموصى له قوماً محصورين ← كما لو أوصى لطلاب الأزهر من عائلته، فهنا يستحق الوصية كل من دخل الأزهر من عائلته عند الوفاة. وكذا من دخل الأزهر بعد الوفاة حتى ينقطعوا فتعود المنفعة إلى مالك الرقبة.

٣- أن يكون الموصى له قوماً غير محصورين:

- أ. **أن يظن انقطاعهم** ← وذلك كالوصية بزراعة فدان من أرضه لذريته عمه فلان. فهذا يستحق الوصية جميع من يوجد منهم حتى انقطاع ذريتهم فتعود المنفعة الموصى بها إلى مالك الرقبة.
- ب. **ألا يظن انقطاعهم** ← وذلك كالوصية بسكنى بيته للفقراء أو طلاب العلم المغتربين. فهذا تصير الوصية بالمنفعة في حكم الوقف من جهة تأييده، ومن ثم تخرج المنفعة عن ملك صاحب الرقبة على التأييد. وهذا ما نص عليه قانون الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة أو مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأييد، فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم.
- أنه لو كانت الوصية بالمنفعة لشخص معين أو لقوم محصورين مدة معينة، ثم من بعدها لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم كما لو أوصى بزراعة فدان من أرضه إلى محمد مدة عشر سنوات ثم تكون بعد ذلك للفقراء أو لطلاب المغتربين فهذا يستحق الموصى له المعين المنفعة في المدة المحددة، ثم تنتقل عند مضي المدة إلى غير المحصورين على التأييد.
- وهذا ما نص عليه قانون الوصية في المادة الثالثة والخمسين .

كيفية تقدير المنفعة الموصى بها

👉 **اختلف الفقهاء في كيفية تقدير المنفعة الموصى بها على ثلاثة أقوال:**

- 👉 **القول الأول** ← تقدر المنفعة بقدر العين الموصى بمنفعتها من ثلث التركة.
- 👉 **القول الثاني** ← التفرقة بين الوصية محددة المدة والمؤبدة: فتقدر المنفعة في الوصية محددة المدة بالفرق بين قيمة العين بمنفعتها في تلك المدة وبين قيمتها مسلوبة المنفعة. وفي تقدير المنفعة في الوصية المؤبدة قولان:
- 👉 **الأول** ← تقدر بقيمة العين الموصى بمنفعتها.
- 👉 **الثاني** ← تقدر بالفرق بين قيمة العين بمنفعتها وقيمتها مسلوبة المنفعة، وإليه ذهب الحنابلة.
- 👉 **القول الثالث** ← التفرقة بين الوصية بجميع منفعة العين والوصية ببعضها على النحو التالي: إذا كانت الوصية بجميع منفعة العين وكانت محددة المدة قدرت المنفعة بالفرق بين قيمة العين بمنفعتها وبين قيمتها مسلوبة المنفعة، فإن كانت مؤبدة ففي تقديرها قولان: الأصح تقدر بقيمة العين الموصى بمنفعتها. والثاني: تقدر بالفرق بين قيمة العين بمنفعتها وبين قيمتها مسلوبة المنفعة.
- 👉 أما إذا كانت الوصية ببعض منفعة العين قدرت المنفعة بالفرق بين قيمة العين بجميع منافعها وقيمتها بدون المنفعة الموصى بها فقط، لأنه لم يوص بجميع منافعها، وإليه ذهب الشافعية.

موقف قانون الوصية:

👉 **عالج المشرع الوضعي كيفية تقدير المنفعة الموصى بها على النحو التالي:**

- 👉 **أولاً** ← إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة عشر سنوات فأقل قدرت بقيمة المنفعة خلال المدة المحددة بالوصية، فلو أوصى بسكنى شقته لمدة خمس سنوات قدرت قيمة المنفعة بأجرة المثل في تلك المدة.
- 👉 **ثانياً** ← إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة أكثر من عشر سنوات قدرت بقيمة العين الموصى بمنفعتها.

نطاق انتفاع الموصى له بالمنفعة

👉 **يختلف نطاق انتفاع الموصى له بالمنفعة باختلاف صيغة الوصية :**

- 👉 **أولاً: إذا كانت صيغة الوصية مطلقة** عن تحديد أوجه انتفاع الموصى له بالوصية جاز للموصى له استيفاء المنفعة بأي كيفية أراد، فيجوز له أن يستوفي المنفعة بنفسه، كأن يسكن الشقة أو يستخدم السيارة بنفسه، كما يجوز له أن يستغلها بإيجارها لغيره.
- 👉 **ثانياً: إذا كانت صيغة الوصية مقيدة** بوجه معين أو كيفية محددة للانتفاع بها، كأن قال أوصيت لفلان بسكنى شقتي بنفسه،

❏ قد اختلف الفقهاء في نطاق الانتفاع بمحل الوصية :

❏ **القول الأول** ← يكون نطاق الانتفاع بهذه الوصية محصورا فيما حدده الموصى، فلا يجوز للموصى له أن يتعداه إلى غيره. واليه ذهب السادة الحنفية.

❏ ولا يجوز للموصى له إجارة الدار لغيره قياسا على العارية بجامع كونهما تمليكا للمنفعة بغير عوض، فكما لا يملك المستعير إجارة العارية لا يملك الموصى له إجارة العين الموصى له بمنفعتها، وذلك منعا للنزاع بين الناس لكون التملك بالإجارة لازما؛ لأنه بعوض، أما التملك بالعارية والوصية فغير لازم؛ لأنه بغير عوض.

❏ **القول الثاني** ← يكون نطاق الانتفاع بهذه الوصية عاما أي متسعا لكل ما يرغبه الموصى له من أوجه. فله أن يستوفي المنفعة بنفسه وله أن يعيرها غيره. واليه ذهب الشافعية والحنابلة. وسندهم في ذلك: أن الموصى له قد ملك المنفعة بالوصية فله أن ينصرف في ملكه كيفما أراد. وأجابوا عن قياس السادة الحنفية للوصية على العارية بأنه قياس مع الفارق؛ لأن العارية غير لازمة، أما الوصية فتلزم بقبول الموصى له بعد موت الموصى. ومن ثم لا يتصور حصول نزاع عند إجارة العين الموصى بمنفعتها بخلاف إجارة العين المستعارة فيتصور حصول النزاع بسببها لكون العارية عقدا غير لازم.

❏ **الراجح** ← القول الثاني لقوة سنده، بالإضافة إلى أنه يتلائم مع الغرض المقصود من الوصية، وهو إيصال النفع للموصى له.

موقف القانون :

❏ المادة الرابعة والخمسين نصت على أنه: إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.

طريقة استيفاء المنفعة المشتركة

❏ إذا كانت الوصية بالمنفعة لأكثر من شخص .

- **الفرض الأول** ← أن يتفقوا على طريقة محددة أو أسلوب معين لاستيفائهم المنفعة.
- **الفرض الثاني** ← ألا يتفقوا على طريقة معينة لاستيفاء المنفعة. وهنا يكون دور القاضي في تعيين إحدى الطرق التالية .

- ١- تقسيم غلة العين الموصى بمنفعتها بينهم بنسبة ما يخص كل واحد منهم، وذلك بأن تؤجر العين وتقسم الأجرة عليهم بنسبة سهامهم.
 - ٢- تقسم العين الموصى بمنفعتها بينهم، بشرط قابليتها للتقسيم وعدم إلحاق الضرر بالورثة. فإن تعذرت القسمة انتقل إلى الطريقة التالية.
 - ٣- تقسيم العين الموصى بمنفعتها قسمة مهياة زمانية أو مكانية على حسب الحال.
- أ. **المهياة الزمانية** ← فإن يستوفي كل واحد من الشركاء المنفعة الموصى بها في مدة زمنية معينة بقدر حصته في الوصية، وذلك كما لو أوصى شخص بمنفعة سيارته إلى ثلاثة أشخاص أحدهم بنصفها والثاني بثلاثها والثالث بالسدس الباقي. أعطيت السيارة للأول مدة ستة أشهر وللثاني أربعة أشهر وللثالث شهرين.
- ب. **المهياة المكانية** ← فإن يستوفي كل واحد من الشركاء حصته من المنفعة الموصى بها بحصوله على جزء معين من العين بقدر حصته لينتفع به مدة معينة، ثم يتبادل الشركاء أجزاء العين بينهم عند مضي هذه المدة، فيكونوا جميعا بذلك متساوين في الانتفاع بالعين كل على قدر حصته بل ومتساوين في زمن استيفاء المنفعة، إذ لا ينتظر أحدهم مضي مدة انتفاع باقي شركائه كالمهياة الزمانية. وذلك كما لو أوصى بمنفعة فدان أرض لشخصين قسم عليهما نصفين بحيث ينتفع كل واحد منهما بنصفه مدة ستة مثلا، ثم يتبادلان النصفين عند انتهاء الستة، فيكون كل منهما قد استوفى حصته كاملة من المنفعة دون أن ينتظر مضي مدة انتفاع الآخر.

نفقة العين الموصى بمنفعتها

إذا كانت الوصية بالمنفعة تقوم غير محصورين ولا يظن انقطاعهم كطلبة العلم أخذت حكم الوقف في التأييد، ومن ثم تكون نفقة العين الموصى بمنفعتها في تلك الحالة من غلة العين ذاتها.

إذا كانت الوصية بالمنفعة لشخص معين أو لقوم محصورين أو غير محصورين يظن انقطاعهم فإن ملكية العين تكون لورثة الموصي أو لموصى له آخر بها وملكيتها المنفعة تكون للموصى له، ومن ثم يلزم الموصى له بالمنفعة في صورتين تحمل نفقات العين الموصى بمنفعتها، وكذا تحمل ما في معنى النفقة من الضرائب المستحقة على العين.

ما أخذ به قانون الوصية حيث نص في المادة الثامنة والخمسين على أنه: "إذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاحق بالرقبة فإن ما يفرض على العين من الضرائب وما يستلزم لاستيفاء منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة".

مدى حق مالك العين الموصى بمنفعتها في التصرف فيها

إذا كانت رقبته العين الموصى بمنفعتها مملوكة لورثة الموصى أو لموصى له آخر بها جاز له التصرف فيها بالبيع والهبة للموصى له بالمنفعة باتفاق الفقهاء.

وتبطل الوصية حينئذ لاجتماع ملك الرقبة والمنفعة في يد الموصى له بمقتضى البيع أو الهبة، فلا يبقى للوصية معنى أو فائدة. هذا ويجوز لمالك الرقبة بيعها أو هبتها لغير الموصى له بالمنفعة دون حاجة إلى إجازته، مع بقاء المنفعة الموصى بها ملكاً للموصى له بمقتضى الوصية. وهذا ما أخذ به قانون الوصية، حيث نص في المادة الستين على أنه: "يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة إلى إجازة الموصى له".

انقضاء الوصية بالمنفعة

تنقضي الوصية بالمنفعة وتبطل بأحد الأمور التالية:

- ١- وفاة الموصى له المعين قبل المدة المحددة للانتفاع. وكذلك الأمر إذا توفي الموصى له أثناء المدة المحددة للانتفاع.
- ٢- مضي المدة المعينة من قبل الموصى للانتفاع قبل وفاته.
- ٣- انتهاء المدة المعينة للوصية أو وفاة الموصى له المعين.
- ٤- استحقاق العين الموصى بمنفعتها للغير.
- ٥- إسقاط الموصى له حقه في الانتفاع بعوض أو بدون عوض.
- ٦- هلاك العين الموصى بمنفعتها.
- ٧- انتقال ملكية الرقبة للموصى له بالمنفعة.

الوصية بالحقوق

الوصية بحقوق الارتفاق

يقصد به الحقوق المقررة على عقار لخدمة آخر، وهي حق الشرب وحق المجرى وحق المسيل وحق التعلي.

ويجوز الوصية بتلك الحقوق - عدا حق التعلي - من المذهب الحنفي باعتبارها أموالاً يجري فيها الإرث لكن القانون قيد جواز الوصية بها **بشرطين**:

الشرط الأول ← كون الحق الموصى به تابعاً لأرض موصى بها أيضاً، وذلك حتى يتحقق الانتفاع بهما معا على الوجه المعروف.

الشرط الثاني ← كون الموصى له بالحق مالكا لأرض تفتقر إلى هذا الحق، وذلك حتى يتمكن من الانتفاع بهما معا.

وبناء على هذين الشرطين: لا تصح الوصية بأحد هذه الحقوق على الاستقلال، بل لابد أن ينضم هذا الحق إلى أرض مملوكة للموصى له تفتقر في الانتفاع بها إليه.

الوصية بحق التعلي فقد قرر قانون الوصية جوازها أخذاً من المذهب المالكي. وصورتها: أن يبيع مالك البناء حق البناء على طابق معين، فيجوز لصاحب البناء أو مشتري هذا الحق الوصية به.

الوصية بحقوق الخلو

يقصد به ← منفعة تثبت لمن يقوم على إصلاح وقف لا يكفي ريعه لذلك، ويتصور ذلك في **حالتين**:

الحالة الأولى ← أن تكون هناك عين موقوفة تحتاج إلى عمارة فيقوم شخص بتقديم المال اللازم لذلك مقابل أن يتقرر له حق استئجار تلك العين مدة طويلة بأجر ضئيل.

الحالة الثانية ← أن تكون هناك عين موقوفة على جهة من جهات البر كمسجد ، وتحتاج تلك الجهة إلى عمارة وإصلاح ولا يكفي ريع الوقف لذلك، فيقوم شخص بالانفاق عليها مقابل أن يتقرر له حق إجارة تلك العين بأجرة ضئيلة أو حق أخذ أجرتها إن أجرت لغيره.

حكمه ← قد أجاز المشرع الوضعي الوصية بهذا الحق أخذاً من مذهب السادة المالكية.

الوصية بحقوق الانتفاع الثابت بعد الإجارة

صورة ذلك ← أن يستأجر شخص عيناً لمدة معينة كعشر سنوات مثلاً، فيجوز له الوصية بمدة معينة منها كسنة أو أكثر أو ما يتبقى من مدة الإجارة بعد وفاته. وإنما جازت الوصية بحقوق الانتفاع بالعين المستأجرة بناء على كون المنفعة مالا فيجري فيه الإرث.

ويلزم ضرورة معرفة قدر الحق الموصى به من ثلث التركة. فلو كانت الوصية بحقوق انتفاع بعين مستأجرة تساوي فدانا مثلاً وكانت قيمة الفدان متمتعاً بهذا الحق خمسمائة ألف مثلاً وكانت قيمته بدونه أربعمائة ألف كانت قيمة الحق مائة ألف .

الوصية بالإقراض من التركة

يقصد **بالقرض** ← مال يأخذه المدين من الدائن لينتفع به مدة معينة مع لزوم رده كاملاً دون زيادة.

وصورة الوصية بالإقراض من التركة: أن يوصي بإقراض الموصى له مبلغاً من المال كعشرة آلاف مثلاً، لينتفع به في حوائجه على أن يرده بعد مدة معينة كسنتين مثلاً. وتعد الوصية بالإقراض من التركة من قبيل الوصية بالمنفعة؛ لأن الموصى له (المستقرض) ينتفع بالمال مدة القرض ثم يرد بدله.

وقد اتفق الفقهاء على لزوم الأجل المحدد في الوصية بالقرض. فيجب على الموصى له رد المال للورثة عند حلول الأجل، كما يجب على الورثة الالتزام بالأجل، وعدم مطالبة الموصى له بمال القرض قبل حلول أجله.

بل أن الحنفية يرون عدم الأجل في القرض بخلاف سائر الديون لكونه تبرعاً، أكدوا على لزومه في الوصية بالإقراض من التركة، احتراماً لإرادة الموصى وإنفاذاً لوصيته، إذ لو لم يلزم الأجل في الوصية بالقرض لأهدرت إرادة الموصى، بل أهدرت الوصية ذاتها لعدم حصول مقصودها وهو انتفاع الموصى له بالمال مدة القرض.

الوصية بقسمة أعيان التركة

قد يرى الشخص آخر حياته من أحوال ورثته وظروفهم ما يدعوه إلى تقسيم أمواله عليهم وفق أنصبتهم الشرعية.

مثال ذلك ← ما لو كان لشخص ثلاثة أبناء الأول طبيب والثاني مزارع والثالث مهندس وكان يمتلك حال حياته مائة ألف جنيه نقداً وقطعة أرض زراعية وسيارة قيمة كل منهما تساوي مائة ألف، فيوصي للطبيب بالنقود وللمزارع بالأرض وللمهندس بالسيارة.

والسؤال الذي يثور الآن: ما مدى إلزام الورثة بتلك الوصية؟ أو ما مدى إلزامهم بقسمة أموال التركة وفق وصية مورثهم؟

والجواب: أن في الفقه الإسلامي في مدى إلزام الورثة بتلك الوصية **اتجاهين**:

الاتجاه الأول: مؤداه: عدم لزوم الوصية بقسمة أعيان التركة ← بل تكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت وإن ردوها بطلت.

📌 **سند هذا الاتجاه** ← أن حق كل وارث في التركة متعلق بكل عين من أعيان التركة لا بقيمتها، كما أن أغراض الناس متفاوتة بالنسبة إلى الأعيان، فما يميل إليه الطبيب غير ما يميل إليه المزارع والمهندس وصاحب الصنعة... وهكذا.

📌 **بناء على ذلك** ← يكون القول بلزوم الوصية بقسمة أعيان التركة جبرا للورثة على الحصول على حصصهم في أعيان معينة من التركة، وإهدارا لرغباتهم في الحصول على حصصهم على الشيوع في التركة، وانعدام التراضي بينهم على قسمة أعيانها. وذلك كله باب واسع وذريعة كبرى للتباغض والتحاقد والتشاحن والشقاق.

📌 **الاتجاه الثاني**: مؤداه: لزوم الوصية بقسمة أعيان التركة للورثة دون افتقار إلى إجازتهم ما دامت القسمة وفق أنصبتهم الشرعية.

📌 **سند هذا الاتجاه** ← أن حق كل وارث في التركة متعلق بقيمتها لا بأعيانها. كما قرر أصحاب الاتجاه الأول - ودليل ذلك: أنه لو باع المريض مرض موت أحد أعيان التركة بضمن المثل نفذ بيعه وامتنع على الورثة إبطاله، لأنه وإن فات بهذا البيع عين المال إلا أنه لم تفت به قيمته، لذا صح القول بالزام الورثة بتلك الوصية ما دامت قسمتها موافقة للأنصبة الشرعية.

📌 **الراجع في نظرنا** ← مؤدى الاتجاه الأول وهو عدم لزوم الوصية بقسمة أعيان التركة وكونها موقوفة على إجازة الورثة وذلك لما يلي:

- ١- قوة سند هذا الاتجاه في النظر.
- ٢- ضعف سند الاتجاه الآخر وذلك لمخالفة هذه الوصية قواعد العدالة، بل نظام الإرث ذاته بإهدارها رغبة الوارث في الحصول على نصيبه فيما يرغبه أو يفيد ويدفع حاجاته من أعيان التركة.
- ٣- أن القول بلزوم هذه الوصية يتعارض مع منطق الحياة المعاصرة، ويظهر ذلك من وجهين:

📌 **الوجه الأول** ← أن الأعيان قد تتساوى قيمتها عند إنشاء الوصية، بل قد تتساوى عند الوفاة وتنفيذ الوصية أيضا لكن منطق العصر قاض بتفاوتها زيادة ونقصانا على المستقبل القريب من قسمة التركة وفقا للوصية في أحيان كثيرة. فلو أوصى شخص لأحد أبنيه بقطعة أرض بناء تساوي قيمتها مليون جنيه مثلا، وأوصى للآخر بقطعة أرض زراعية تساوي نفس القيمة كان في ذلك مجافاة للعدالة بل ظلم لصاحب الأرض الزراعية، لما هو معلوم من تضاعف قيمة أرض البناء على المستقبل القريب على عكس الأرض الزراعية.

📌 **الوجه الثاني** ← أن الأعيان قد تتفق في القيمة لكنها تتفاوت فيما تدره من فوائد وغلات، فلو أوصى لأحدهما بقطعة أرض زراعية قيمتها مليون جنيه وللآخر بمحل تجاري وبضاعته بذات القيمة كان في ذلك ظلم لصاحب الأرض لما هو معلوم من كون أرباح التجارة أكثر وأوفر من الزراعة، وبالعكس جهد التجارة أقل من جهد الزراعة.

موقف قانون الوصية:

📌 أخذ قانون الوصية بمؤدى الاتجاه الثاني وهو صحة الوصية بقسمة أعيان التركة ولزومها للورثة ما دامت وفق الأنصبة المقدرة شرعا، حيث نص في المادة الثالثة عشر على أنه: "تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة لوفاة الموصى. فإن زادت قيمة ما لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية".

📌 ونرى أن المشرع الوضعي قد جانب الاتجاه الأوفق والأجدر بتحقيق العدالة بين الورثة، لذا نهيب به تعديل ذلك النص وفقا للاتجاه القائل بكون تلك الوصية موقوفة على إجازة الورثة تحقيقا للعدالة بين الورثة ودفعاً للظلم وسدا لذريعة التشاحن والتباغض بينهم على نحو ما قررناه في ترجيح هذا الاتجاه.

الوصية بالتصرف في عين معينة من التركة

قد يكون للموصي غرض مشروع في بيع عين معينة من التركة لشخص معين أو إيجارها له لمدة معلومة بأجر معلوم، وقد أجاز الفقهاء هذه الوصية، تحقيقاً لرغبة الموصي حيث إنها لا تعود بضرر على أي وارث، لكون هذا التصرف بعوض ينضم إلى التركة.

وقد أجازها قانون الوصية لكنه فرق فيها بين حالتين:

- ❖ **الحالة الأولى** ← إذا كان ثمن العين أو أجرها تساوي ثمن أو أجرة مثلها نفذت الوصية دون حاجة إلى إجازة الورثة.
- ❖ **الحالة الثانية** ← إذا كان ثمن العين أو أجرها أقل من ثمن أو أجرة مثلها وكان في حدود الثلث أو يتجاوزه يسيراً نفذت الوصية دون حاجة إلى إجازة، باعتبار ذلك غبناً يسيراً يتسامح فيه. أما إن زاد عن الثلث زيادة فاحشة لا يتغابن الناس بمثلها كانت الوصية موقوفة على إجازة الورثة، لكون ذلك غبناً فاحشاً فلا يتسامح فيه.
- ❖ **مثال ذلك** ← ما لو أوصى شخص ببيع قطعة أرض بأربعين ألف وكانت قيمة مثلها كذلك وكانت قيمة جميع التركة مائتين وخمسين ألف نفذت الوصية لأنها في حدود الثلث.
- ❖ إذا كانت قيمة مثل الأرض الموصى بها مائة ألف وكانت قيمة جميع التركة مائة وخمسون كانت الوصية موقوفة على إجازة الورثة.
- ❖ هذا مانص عليه قانون الوصية في المادة السادسة والخمسين، حيث جاء فيها: "إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين أو بتأجيرها له مدة معينة وبأجرة مسماة وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث، أو بغبن يسير نفذت الوصية وإن كان الغبن فاحشاً لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا إذا قبل الموصى له دفع الزيادة".

الوصية بالمرتبات

❖ **يقصد بها** ← الوصية بقدر من المال يعطى في أوقات دورية متساوية المقدار كشهري، وسنّي، وذلك كأن يوصى إلى مستشفى خيري بألف جنيه كل شهر، أو يوصى إلى مسجد بعشرة آلاف جنيه كل عام وهكذا.

❖ وقد تكون الوصية بالمرتب من أحد أعيان التركة وقد تكون من غلتها، وقد تكون مؤبدة وقد تكون مؤقتة وقد تكون بمدة محددة ولكل حكم وطريقة تنفيذ توضحها على النحو التالي:

أولاً: الوصية المؤبدة بالمرتب:

- ❖ إنما تتحقق هذه الوصية في صورة واحدة وهي: أن يوصى إلى جهة بر دائمة بمبلغ كآلف جنيه مثلاً كل عام، دون تحديد وقت معين لنفاذها لكون صيغتها غير مقيدة بزمن.
- ❖ طريقة تنفيذها: يستوي في هذه الوصية أن تكون بعين من التركة أو بغلتها، حيث تأخذ الوصية فيها حكم الوقف، بأن توقف أحد أعيان التركة التي تكفي غلتها للوفاء بالمرتب الموصى به، سواء زادت الغلة عنه أو نقصت فلا يغنم الورثة شيئاً ولا يغرمون شيئاً.
- ❖ ويجب الأخذ في الاعتبار عند وقف العين أن تكون قيمتها في حدود ثلث التركة، لأن ما زاد عنه سيكون موقوفاً على إجازة الورثة.
- ❖ وهذا ما نص عليه قانون الوصية في المادة الثامنة والستين حيث جاء فيها: "إذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة أو مؤبدة يوقف من مال الموصى ما يضمن غلته تنفيذ الوصية، ولا يوقف ما يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة، وإذا أغل الموقوف أكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها، وإذا نقصت الغلة فليس لها الرجوع على ورثة الموصى".

الصورة الأولى: الوصية بمرتب من رأس مال التركة:

وذلك كان يوصي بمرتب قدره ألف جنيه مثلاً كل شهر لمدة خمس سنوات لشخص معين كمحمد أو لجهة كمسجد.

طريقة تنفيذها ← أن يوقف من مال التركة ما تكفي غلته لتنفيذ هذه الوصية مع الأخذ في الاعتبار أن يكون مقدار المرتب في مدة الوصية في حدود ثلث التركة، لأن ما زاد عنه يكون موقوفاً على إجازة الورثة. وتنتهي تلك الوصية بانتهاء مدتها أو استيفاء الموصى له قدر ثلث التركة إذا رد الورثة ما زاد عنه، أو بموت الموصى له المعين قبل مضي مدة الوصية.

وهذا ما نص عليه قانون الوصية في المادة الرابعة والستين، حيث جاء فيها: تصح الوصية بالمرتب من رأس المال لمدة معينة، ويوقف من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة، فإن زاد ما وقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث لتنفيذ الوصية فيه من غلته إلى أن يستوفي الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو إلى أن تنتهي المدة أو يموت الموصى له.

الصورة الثانية: الوصية بمرتب من غلة التركة:

وذلك كان يوصي بمرتب قدره ألف جنيه مثلاً من غلة تركته أو من غلة أرض بعينها لشخص معين أو لجهة بر كل سنة مدة خمس سنوات مثلاً.

طريقة تنفيذها ← أن توقف العين الذي حددها الموصى، أو توقف غيرها من أعيان التركة بحيث تكفي غلتها للوفاء بالمرتب المحدد في الوصية، وبشرط ألا يقع ضرر على الورثة من تخصيص أحد الأعيان بذاتها. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون قيمة العين الموقوفة في حدود ثلث التركة، لأن حق الموصى له لا يتعلق بالعين وإنما يتعلق بغلتها، فكان الوصية هنا بمنفعة، لذا تنتهي هذه الوصية بمضي مدتها أو موت الموصى له المعين. هذا مع وجوب مراعاة كون قدر المرتب في مدة الوصية في حدود ثلث التركة، لأن ما زاد عنه سيتوقف على إجازة الورثة.

وهذا ما نص عليه قانون الوصية في المادة الخامسة والستين، حيث جاء فيها: إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وإن زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث وكان الزائد عن المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى.

الصورة الثالثة: الوصية بمرتب لشخص معين على التأييد:

وذلك كان يوصي بمرتب قدره ألف جنيه مثلاً كل شهر لشخص معين كزيد أو نحوه سواء أطلق مدة الوصية أو قيدها بالتأييد أو بمدة حياة الموصى، وسواء كانت الوصية بمرتب من رأس المال أو غلته.

طريقة تنفيذها ← أن يوقف من مال الموصى ما تكفي غلته لتنفيذ الوصية إن كانت الوصية بمرتب من رأس المال.

أو يوقف من أعيان التركة ما تكفي غلته للمرتب الموصى به، وإذا مات الموصى له قبل المدة التي قدرها الأطباء كان الباقي لمن أوصى له بعده إن وجد والا فلورثة الموصى. وإن عاش الموصى له حتى مضت المدة التي قدرها الأطباء أو نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية له فليس له الرجوع على الورثة بشيء؛ لأن الوصية أخذت حكم المؤقتة بناء على تقدير الأطباء لمدة حياة الموصى له. وهذا ما نص عليه قانون الوصية في المادة السادسة والستين حيث جاء فيها: إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال أو الغلة مطلقاً أو مؤبداً أو مدة حياة الموصى له يقرر الأطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية.

الصورة الرابعة: الوصية بمرتب للطبقات:

وذلك كان يوصى بألف جنيه كل شهر لمحمد ثم أولاده من بعده ثم أولادهم. فهذه الوصية وإن كانت شبيهة بالمؤبدة من جهة طول أمدها إلا أنها شبيهة أيضاً بالمؤقتة من جهة أن هذه الطبقات ستقطع يوماً ما لذا لا تنفذ هذه الوصية إلا للموجودين على قيد الحياة من الطبقتين الأولى والثانية فقط عند موت الموصى، أما من سيوجد من هاتين الطبقتين بعد ذلك وكذا الطبقة الثالثة فلا يستحق منها شيئاً.

أما تقدير قيمة هذه الوصية وكيفية تنفيذها فتسري عليه نفس الحكم المطبقة على الوصية بمرتب في الصور السابقة وخاصة الوصية لشخص معين.

الوصية الواجبة

الوصية الواجبة ومشروعيتها

المقصود هنا بالوصية الواجبة ← نوع من الوصية استحدثه القانون الوضعي وقرره كنظام قانوني له أحكامه التي تميزه عن الوصية الاختيارية التي ينشئها الموصي حال حياته فهي وصية تنشأ بقوة القانون لمستحقيها عوضاً عما فاتهم من ميراث أصلهم..

الباعث على تشريع الوصية الواجبة:

ما لاحظته المشرع الوضعي من حالات معينة يموت فيها الشخص (ذكراً أو أنثى) في حياة أصله (أبيه أو أمه) وقد أنجب أولاداً هم محرومون من الإرث في جدهم أو جدتهم بمقتضى قواعد الميراث إما لوجود من يحجبهم كالأعمام، كما لو مات عن: ابن وبنت - وبنت ابن توفى في حياة المورث. فإن بنت الابن محجوبة بعمها طبقاً لقواعد الحجب. وإما لكونهم من ذوي الأرحام، كما لو مات عن: بنت - بنت بنت توفيت في حياة المورث - أخ شقيق، فإن بنت البنت غير وارثة لأنها من ذوي الأرحام. وهم لا يرثون إلا في مرتبة متأخرة جداً عن أصحاب الفروض والعصبات.

كما لاحظ المشرع الوضعي أن غالب هؤلاء الأولاد صغار محتاجون للمال منكسرو النفس لموت أصلهم، في حين أنهم غالباً ما يكونوا أبناء الابن الأكبر للمورث الذي شارك في تكوين ثروة أصله التي حرّموا منها بسبب وفاة هذا الابن في حياة أصله.

وهذا ما دعا المشرع الوضعي إلى توريثهم في التركة بطريق الوصية الواجبة، فقرر لهم استحقاق نفس نصيب أصلهم المتوفى في حدود ثلث التركة بشروط معينة.

الأصل التشريعي للوصية الواجبة:

١. قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ حيث تقيد الآية الكريمة وجوب الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين في نظر بعض الفقهاء
٢. زيادة على وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين من وجوب الوصية في مال المورث إذا تركها حتى مات.
٣. ما يراه الحاكم محققاً لمصالح الناس. فيجوز له بناء على ذلك أن يأمر الناس بالمعروف في الوصية الواجبة بأن تكون مثل نصيب أصلهم في حدود الثلث.

المستحقون للوصية الواجبة

١. أولاد الأبناء من أولاد الظهور ← كابن الابن، وابن ابن الابن وإن نزل، وبنت الابن وإن نزل.
٢. أولاد البطون ← ويقصد بهم الطبقة الأولى من أولاد البنات، أي ابن البنت وبنت البنت فقط التي توفيت في حياة أصلها.
- المستحق على ذلك ← لا يستحق وصية واجبة: ابن بنت البنت، ولا بنت بنت البنت، حيث إنهم من الطبقة الثانية لا الأولى.

شروط استحقاق الوصية الواجبة:

الشرط الأول: ألا يكون الفرع الذي مات أصله في حياة المورث وارثاً ولو بقدر ضئيل.

وذلك لأن الوصية الواجبة إنما تقررت له عوضاً عن حرمانه من الإرث بسبب موت أصله.

الشرط الثاني: ألا يكون المورث (الجد أو الجدة) :

قد أعطى الفرع (الحفيد) الذي مات أصله (أبوه أو أمه) مالا دون عوض بوصية أو هبة أو بيع صوري أو نحو ذلك ما يساوي مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة .

هذا ما نص عليه قانون الوصية في المادة السادسة والسبعين حيث جاءت فيها "إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما مثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله".

ولابد من انتفاء المانع عن الفرع الوارث الذي استوفى الشرطين السابقين، وهو قتل المورث، فإن قام به هذا المانع لم يستحق الوصية الواجبة، لأن القتل يمنع من الوصية الاختيارية والواجبة. هذا ما نص عليه قانون الوصية في المادة السابعة عشرة، حيث جاء فيها: "يمنع استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة قتل الموصى أو المورث عامدا".

أثر قيام المانع بالفرع المتوفى على استحقاق فرع الوصية الواجبة:

قد يقوم بالفرع الذي توفي في حياة أصله أحد موانع الإرث، كاختلاف الدين، أو القتل، فهو وقتئذ ممنوع من الميراث، فإذا توفي هذا الفرع في حياة أصله لم يستحق أولاده وصية واجبة. ولو قتل الحفيد أباه أو خالفه في الدين كان ممنوعا من إرثه؛ فإذا مات الأب في حياة أصله، لم يستحق الحفيد وصية واجبة في تركته الجد؛ لأن الوصية الواجبة مؤسسة على الميراث، وحيث انعدم هذا الأساس بقيام المانع لم يبق لوجوب الوصية محل.

أوجه الشبه والإختلاف بين الوصية الواجبة

أولا: أوجه الشبه بين الوصية الواجبة والميراث:

- ١- أن الوصية الواجبة تثبت دون إيجاب الموصى أي بقوة القانون .
- ٢- أنها لا تقتصر إلى قبول ولا ترد بالرد .
- ٣- أنها تقسم على المستحقين قسمة ميراث.

ثانيا: أوجه الاختلاف بين الوصية الواجبة والميراث:

- ١- أنها لا تثبت ابتداء كالميراث، بل تثبت لمستحقها عوضا عما فاتهم من ميراث أصلهم لذا لا يستحقها الفرع إذا كان وارثا ولو لقدر ضئيل كما لا يستحقها إذا أعطاه الجد مقدارها تبرعا بأي طريق بخلاف الميراث فإنه يجب ابتداء أي ليس عوضا عن شيء كما لا يغني عنه ما يعطيه الجد لحفيده مهما بلغ مقداره .
- ٢- أن كل أصل يحجب فرعاه فقط دون فرع غيره فلو مات عن: ابن ابن توفي في حياة المورث وابن فإن الإبن الحي يحجب ابنه بخلاف الميراث فإن الأصل يحجب فرعاه وفرع غيره فيحجب الابن في هذا المثال ابنه لأنه واسطته إلى المورث ويحجب ابن أخيه لأنه أقرب منه درجة إلى المورث .

طريقة استخراج الوصية الواجبة:

أن الفرع يستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيا عند موت المورث بشرط ألا يزيد عن ثلث التركة.

مات عن: أم - أب - بنتين ص - ابن ابن توفى في حياة المورث وترك (٩٠) فدان

أولاً: نفترض حياة الابن المتوفى ثم توزع التركة على ذلك هكذا:

السهم	أم	أب	بنتين ص وابن	٦ أصل المسألة
٦/١ فقط	٦/١ فقط	الباقى ع بالغير		
١	١	٤		٦ أصل المسألة

قيمة السهم $90 \div 6 = 15$ فدان

فيكون نصيب الابن $2 \times 15 = 30$ فدان وهو في حدود ثلث التركة فيطرح منها كما هو ويعطى لفرعه وصية واجبة.

ثانياً: نعيد توزيع الباقي من التركة بعد خصم مقدار الوصية الواجبة على الورثة الموجودين وفق الطريقة المعتادة هكذا:

السهم	أم	أب	بنتين ص	٦ أصل المسألة
٦/١	٦/١ + الباقي ع	٢/٢		
١	١ + لاشيء	٤		٦ أصل المسألة

قيمة السهم $60 \div 6 = 10$ أفدنت

وتكون أنصبة الورثة هكذا:

✓ نصيب الأم سهم $1 \times 10 = 10$

✓ نصيب الأب سهم $1 \times 10 = 10$

✓ نصيب البنت الأولى سهمان $2 \times 10 = 20$

✓ نصيب البنت الثانية سهمان $2 \times 10 = 20$

كيفية استخراج الوصية الواجبة عند اجتماع وصية اختيارية معها:

يمكن استخراج مقدار الوصية الواجبة إذا اجتمعت في تركة واحدة مع وصية اختيارية أو أكثر باتباع الخطوات التالية:

أولاً: نفترض نفاذ الوصية الاختيارية ونقوم بطرحها من التركة إن كانت في حدود الثلث أو إنقصاها إلى الثلث

إن زادت عنه ورفض الورثة الزيادة ← ونؤكد على أن طرح مقدار الوصية الاختيارية مجرد افتراض كما

ذكرنا. فلا يعطى للموصى له، وإنما نخرجه حسابيا فقط حتى نتعرف على قدر نصيب الفرع الذي مات في حياة أصله من التركة، ومعلوم أنه لا تحسب أنصبة الورثة إلا بعد إخراج نفقات التجهيز وسداد الديون وتنفيذ الوصايا، فطرح الوصية الاختيارية خطوة ضرورية للتوصل إلى معرفة نصيب الفرع المتوفى بطريق صحيح.

ثانياً: نتابع حل المسألة وفق خطوات استخراج الوصية الواجبة السابقة على النحو التالي ← نفترض حياة الفرع المتوفى في حياة أصله ونقوم بقسمة التركة على الورثة بناء على ذلك لمعرفة نصيبه.

ثالثاً: نقوم بطرح مقدار الوصية الواجبة من جميع التركة ← أن كان مساوياً للثلث وحينئذ تسقط الوصية الاختيارية لاستنفاد الوصية الواجبة لثلث التركة إلا إذا أجازها الورثة. وبذا تكون الوصية الواجبة مقدمة على الاختيارية، فإن كان مقدار الوصية الواجبة أقل من الثلث خرج الباقي للوصية الاختيارية إن كانت واحدة، وقسم عليها بالمحاصة إن كانت متعددة.

رابعاً: يعاد تقسيم الباقي من التركة بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة والاختيارية على الورثة الموجودين وفق أنصبتهم الشرعية بالطريقة المعتادة في حل مسائل الميراث.

مات عن بنتين ص - أم - أب - بنت ابن توفى في حياة المورث - أخ شقيق أوصى له بـ (٩) أفدنة وترك (٤٥) فدان ورفض الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث

اجتمع في هذه التركة وصيتين إحداهما اختيارية والأخرى واجبة لبنت الابن لأنها غير وارثة لاستنفاذ فرض الثلثين بميراث البنتين الصليبين، وسوف نقوم باستخراجهما وفقاً للطريقة المتبعة على النحو التالي:

أولاً: نقوم بطرح مقدار الوصية الاختيارية افتراضياً من الترك .

أم	أب	بنتين وابن	أخ ش
٦/١	٦/١	الباقى ع بالغير	محجوب بالأب والابن
١	١	٤	٦ أصل المسألة
السهم			

قيمة السهم $٦ = ٦ \div ٣٦$

فتكون أنصبة الورثة هكذا:

✓ الأم $٦ = ٦ \times ١$

✓ الأب $٦ = ٦ \times ١$

✓ البنت الأولى $٦ = ٦ \times ١$

✓ البنت الثانية $٦ = ٦ \times ١$

✓ الابن $١٢ = ٦ \times ٢$

فيكون نصيب الابن (١٢) فدان وهو أقل من ثلث جميع التركة فيعطى لابنته وصية واجبة، ثم يعطى باقى الثلث للأخ الشقيق صاحب الوصية الاختيارية وهو (٣) فدان.

ثانياً: نقوم بقسمة الباقي من التركة بعد إخراج الثلث للوصية الواجبة والاختيارية على الورثة الموجودين وفق

الطريقة المعتادة في حل مسائل الميراث:

بنتين ص	أم	أب
٢/١	٦/١	٦/١ + الباقي ع
٤	٢	٢ + لاشيء
السهم		

أصل المسألة: ٦

قيمة السهم $٦ = ٦ \div ٣٦$

فتكون أنصبة الورثة هكذا:

✓ البنت الأولى $١٠ = ٥ \times ٢$

✓ البنت الثانية $١٠ = ٥ \times ٢$

✓ الأم $٥ = ٥ \times ١$

✓ الأب $٥ = ٥ \times ١$

تزام الوصايا ومبطلات الوصية

تزام الوصايا

قد يجتمع في التركة أكثر من وصية اختيارية، أو وصية واجبة مع وصية اختيارية أو أكثر. وإنما لا يتصور التزام بين وصية واجبة وأخرى اختيارية؛ لأن الوصية الواجبة مقدمة دائماً على الاختيارية، فإن بقي بعد نفاذ الواجبة شيء من الثلث أعطى لأصحاب الوصايا الاختياري، وإن لم يبق منه شيء بأن استوعبته الوصية الواجبة سقطت الوصايا.

طريقة تنفيذ الوصايا عند نزاحهما:

- إذا كانت الوصايا المتزاممة كلها للعباد وضاق عنها الثلث عند رفض الزيادة عليه، أو جميع التركة عند إجازتها قسم المال المخصص للوصايا - حسب الحال - عليها بالمحاصة، أي بنسبة كل منها إلى أصل التركة. فلو أوصى لأحمد بسدس التركة، ولخالد بثلثها ولسعيد بنصفها، كانت القسمة بنسبة ١: ٢: ٢ من (٦).
- إذا كانت الوصايا المتزاممة كلها قريات قدمت الفرائض على الواجبات، والواجبات على المندوبات. فلو أوصى بركة وأضحية ومستشفى قدمت الزكاة لأنها قرض ثم الأضحية لأنها واجبة عند الحنفية - ثم المستشفى لأن الوصية إليها مندوبة.
- لكن إذا كانت القريات من مرتبة واحدة قسمت بنسبة سهام كل وصية إذا كانت معلومة كالسدس والرابع ونحوهما. فإذا لم تكن معلومة كانت القسمة عليها بالتساوي.
- إذا كانت الوصايا المتزاممة خليطاً من الصنفين السابقين، فإن عين الموصى طريقة محددة لتنفيذها عند التزام لزم التقيد بها احتراماً لإرادته. فإن لم يعين طريقة ذلك كانت القسمة بنسبة سهام كل وصية إن كانت معلومة، وبالتساوي إن لم تكن معلومة.

موقف القانون:

في نص المادة الحادية والثمانين، حيث جاء فيها: "إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة".

مبطلات الوصية

أولاً: أهم مبطلات الوصية التي تعود إلى الموصى:

- زوال أهلية الموصى بالجنون المطبق المتصل بالموت.
- رجوع الموصى صراحة أو ضمناً عن الوصية.
- ردة الموصى.

ثانياً: أهم مبطلات الوصية التي تعود إلى الموصى له:

- موت الموصى له المعين قبل الموصى.
- رد الموصى له الوصية بعد موت الموصى وقبل القبول.
- تعذر وجود الجهة الموصى لها.

ثالثاً: أهم مبطلات الوصية التي تتعلق بالموصى به:

- هلاك الموصى به المعين بالذات أو النوع.
- خروج العين الموصى بها عن ملك الموصى قبل وفاته.



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : هل يجوز الوصية للحمل ؟

س ٢ : وضع كيفية تقدير المنفعة الموصي بها ؟

س ٣ : وضع طريقة إستيفاء المنفعة المشتركة ؟

س ٤ : ما المقصود بالوصية الواجبة والأصل التشريعي لها ؟

س ٥ : من هم المستحقون الوصية الواجبة وشروط إستحقاقهم ؟

س ٦ : وضع أوجه الشبه والاختلاف بين الوصية الواجبة والميراث ؟

س ٧ : ما مدي حق مالك العين الموصي بمنفعتها في التصرف فيها ؟

س ٨ : وضع موقف القانون من الوصية بنصيب وارث غير معين أو بمثل نصيبه ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية:

العلامة	السؤال	م
	اتفق الفقهاء والقانون علي صحة الوصية للحمل	١-
	تبطل الوصية لو انفصل الجنين عن امه ميتا	٢-
	اتفق الفقهاء علي صحة الوصية بسهم من التركة غير محدد المقدار	٣-
	المستحقون للوصية الواجبة هم اولاد الابناء من اولاد الظهور واولاد البطون	٤-
	يستحق وصية واجبة ابن بنت البنت	٥-
	يستحق وصية واجبة الفرع الذي مات اصله في حياة المورث حتي ولو كان وارثا قدر ضئيل	٦-
	تقسم الوصية الواجبة علي المستحقين قسمة ميراث	٧-
	تثبت الوصية الواجبة ابتداء كالميراث	٨-
	يستحق الفرع وصية واجبة اذا اعطاه الجد مقدارها تبرعا بأي طريق	٩-
	تبطل الوصية بموت الموصي له المعين قبل الموصي	١٠-

ثالثاً: اختر الاجابة الصحيحة

السؤال	م
الوصية باخراج الزكاة	١-
(A) واجبة (B) مباحة (C) مندوبة (D) لاشئ مما سبق	
الوصية لأماكن اللهو والشجور	٢-
(A) مكروهة (B) محرمة (C) مباحة (D) لاشئ مما سبق	
الوصية لغني غير محتاج	٣-
(A) مباحة (B) محرمة (C) مندوبة (D) مكروهة	
يستحق الوصية الواجبة قانونا	٤-
(A) ابن الابن (B) ابن بنت بنت (C) بنت بنت البنت (D) جميع ما سبق	
اي من هؤلاء لا يستحق الوصية الواجبة	٥-
(A) بنت البنت (B) ابن ابن ابن (C) بنت ابن ابن (D) ابن بنت بنت	